

مختارات من تفسير آيات الأحكام

لفضيلة الشيخ / محمد علي السائس
مقرر الفرقة الأولى بكليات الشريعة والشعب المناظرة لها

تقديم

الأستاذ الدكتور / محمد سالم أبو عاصي
عميد كلية الدراسات العليا سابقاً

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

فهذه دراسة لمختارات من آيات الأحكام نقدمها بمثابة شعاع كاشف لأسرار آيات الذكر الحكيم، وللوقوف على الحكمة البالغة، ومعرفة سمو تشريعات هذا الكتاب الكريم الذي { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد } { كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير }.

وقد تناولت هذه الدراسة بعض آيات الأحكام حسب المقرر على أبنائنا طلاب كلية الشريعة جامعة الأزهر.

وفي بداية هذه الدراسة تمهيد يتضمن بياناً موجزاً للتعريف بأحكام القرآن، ومنهجه في عرضها وبيانها.

والله نسأل أن ينفع بهذه الدراسة أبنائنا الطلاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تمهيد

في المبادئ النظرية

أولاً: أحكام القرآن .. تحليل ومقارنة:

أحكام القرآن .. ما هي؟

الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة: «المنع والقضاء، يُقال حكمت عليه بكذا، أي منعته من خلافه، وحكمت بين الناس، أي: قضيت بينهم وفصلت بينهم، ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساق^(١)».

والأحكام فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية تُعرف بما يلي:

الأحكام: جمع حكم، والحكم: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء، أو التخيير أو الوضع.

والمراد بالاقتضاء: طلب إيجاد الفعل من المكلف أو طلب كفه عنه،

والمراد بالتخيير: إعطاء المكلف المشيئة في فعل شيء، أو تركه على سواء.

والمراد بالوضع: جعل الشارع أحد الشيئين سبباً في الآخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو علة له، أو علامة عليه.

وبهذا ينقسم الحكم إلى قسمين:

(١) ينظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة (حكم).

حكم تكليفي، وحكم وضعي.

فالأول هو المتعلق بالاعتضاء أو التخيير، والثاني هو الخطاب المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء آخر كما قلنا.

فالحكم الوضعي: هو الإطار الذي يقع في داخله متعلق الحكم التكليفي، فالصلاة مثلاً، وهي متعلق التكليفي لا توجد إلا بعد وجود السبب وهو دخول الوقت، وتحقق الشرط وهو الوضوء، وانتفاء المانع من نحو الإغماء أو الحيض.

وأما معنى الخطاب نفسه فهو كلام الله ويشمل جميع أدلة الأحكام. قال الأسنوي رحمه الله^(١): «فإن قيل: إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه، يعني إضافة الخطاب إلى الله، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي - ﷺ - وبفعله، وبالإجماع وبالقياس، وقد أخرجها بقوله: «خطاب الله تعالى»؟

والجواب: أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقاً، وهذه الأربعة معارف له لا مثبتات، فالسنة بيان للقرآن، والإجماع لا يتحقق إلا ابتناءً على الكتاب والسنة، والقياس كشاف لعموم الحكم الوارد في أحد هذه الثلاثة في مادة عرت ظاهراً عن امتداد الحكم المنصوص إليها، هذا هو معنى الحكم عند الأصوليين.

(١) ينظر «نهاية السؤل شرح منهاج الأصول» (١/٤٧، ٤٨).

أما عند الفقهاء: فهو صفة فعل المكلف التي هي أثر الخطاب.
وبيان ذلك: أن نصّ كلام الله وكلام رسوله وما دخل تحتها من أدلة
الشرع كالإجماع والقياس، هو عين الحكم عند الأصوليين، وما يثبت به مما
هو صفة فعل المكلف هو الحكم عند الفقهاء، فعين قوله: ﴿أَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾
حكم عند الأصوليين، ومن حيث كونها صيغة أمر فإنها تفيد وجوب
الصلاة الذي هو صفة فعل المكلف، فهي أي الآية دليل حكم، والحكم هو
وجوب الصلاة عند الفقهاء.

وكذلك قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، إنه من حيث ذاته
حكم في رأى الأصوليين أفاد التحريم، أما الحرمة التي هي أثر هذا
الخطاب، والتي تكون صفة لفعل المكلف فهي المراد بالحكم عند الفقهاء.
وبهذا يتبين أن المراد بأحكام القرآن هو خصوص الحكم الشرعي المعروف
عند الأصوليين.

ثانياً: نهج القرآن في بيان الأحكام:

ليس من شك في أن هذا البحث من أهم ما ينبغي أن يهتم به الباحث في
مسالك القرآن، نحو الدلالة على الأحكام التشريعية؛ إذ هو لن يهتدي إليها
إلا إذا اتخذ من نهج القرآن في بيانها مناراً في طريق بحثه، ولا يزيغ إلى
باطل إلا عندما يغفل عن هذا المنهج، أو لا يدقق النظر في حقيقته، كما أن
معرفة هذا النهج القرآني في بيان الأحكام يعتبر محكاً لدى براعة الباحث
وفقهه في تتبع جزئيات النصوص، والأحكام، والوقوف على مختلف الأدلة

الكلية، والجزئية.

من أجل هذا كان لا بدّ لاعتبار نهج القرآن في الأحكام من دراسته والوقوف عليه؛ إذ هو موضع كشف وتحديد.

وإذ قد انتهينا من هذه الكلمة الموجزة التي لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار بين يدي نهج القرآن في بيان الأحكام، فلنبداً بذكره وهو قسمان:

أولهما: يتعلق باعتباره سوقه للأحكام من حيث الجملة، أي: بقطع النظر عن طريقته في التعبير عن كل واحد من أقسام الحكم الشرعي.

والآخر: من حيث طريقته في التناول لما عرض له من تفاصيل الحكم الشرعي.

وفي بيان القسم الأول يقول الشاطبي ما مفاده: القرآن كلية الشريعة، وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا بتعليمها، أو بالإرشاد إليها لقوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ، ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ . ووصف القرآن نفسه بأنه: ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى﴾ ، ولا يكون مبنياً على هذه الأوصاف من الإحاطة والبيان والهدى والشفاء، إلا إذا كان جامعاً بين دفتيه لكل أسباب المصالح المحتاج إليها البشر، ومع أنه كذلك، فقد جرت سنته في الأداء على تذكّر الأحكام على جهة الإجمال لا التفصيل، والكلي لا الجزئي، في الأعم الأغلب، ولا يجاوز ذلك إلا في مواقع الاستثناء ببراعته، فهو يتحدث عن أحكام العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كما يتحدث عن كثير من المعاملات، كالنكاح

والبيع والجهاد وغيرها، حديثاً مجملاً، لا يكاد يتناول إلا جوهرها الأساسي، وما يكون وراء ذلك من شروطها أو موانعها أو كیفياتها فإنه يتركه لبيان السنة.

وكذلك كانت السنة ضرورة حتمية في بيان القرآن وإكمال أحكام الإسلام، ولا يفترض الاستغناء عنها في أداء هذه الوظيفة الأساسية أبداً.

وإنما كان الكتاب كذلك، لاستحالة استيعابه الحوادث الجزئية المتجددة بتجدد الأعصار، ولأن ردّ الجزئيات في أحكام الحوادث إلى القواعد الكلية منهج يعطي العقل فرصة العمل، وللشريعة مرونة التطبيق^(١).

وفي بيان القسم الثاني، وهو أن ينظر إلى القرآن من حيث طريقته في تناول، لما عرض له من تفاصيل أقسام الحكم الشرعي، يقول السيوطي نقلاً عن العز بن عبد السلام ما مفاده:

«من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، إما بلا ضمٍّ إلى آية أخرى، كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ خَمَلَةٌ الْحَطَبِ﴾^٢

وصحة صوم الجنب من قوله: ﴿قَالَيْنِ بِشْرُوهُنَّ﴾، إلى قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^(٣).

(١) ينظر الموافقات (٢٦٦/٣)، بتصرف واختصار.

(٢) سورة المسد جزء من الآية (٤).

(٣) سورة البقرة جزء من الآية (١٨٧).

وإما به كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: ﴿وَفَصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾^(١).

ثم قال: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة، وهو ظاهر، وتارة بالإخبار، مثل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ﴾، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.

وتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر، أو نفع أو ضرر، وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ترغيباً لعبادة وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم، فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه، أو مدح فاعله لأجله، أو أحبه، أو أحب فاعله أو رضي به، أو رضي عن فاعله، إلى آخر ما ذكر من أوصاف، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب، والندب، وكل فعل طلب الشارع تركه، أو ذمه، أو ذم فاعله، أو عتب عليه، أو مقتته أو مقت فاعله، أو لعنه .. فهو دليل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة.

وتُستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، ونفي الجناح، والخرج، والإثم، المؤاخذة، ومن الأذن فيه، والعفو عنه، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، ومن السكوت عن التحريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء^(٢).
ثالثاً: أدوات استنباط الأحكام من القرآن:

(١) سورة لقمان جزء من الآية (١٤).

(٢) ينظر الإتيان: (٤٠/٤، ٤٣)، باختصار وتصرف.

تستنبط الأحكام من القرآن عبر طريقين اثنين:

أولهما: دلالات الألفاظ، كما كانت في العصر الذي نزل فيه الوحي.

وهناك نماذج من هذه الدلالات كمثّل دلالة اللفظ على المعنى بمنطوقه، وعلى المعنى بمفهومه الموافق أو المخالف، أو على المعنى بموجب المقتضى، ودلالة اللفظ العام على عموم أفراده، ودلالة اللفظ المطلق على فرد غير معين في أفرادهِ، واللفظ العام يخضع للتخصيص بأي من الألفاظ أو الدلائل المخصصة، واللفظ المطلق يخضع للتقييد بأي من الألفاظ المقيدة، وصيغة الأمر تقتضي الطلب الجازم (الوجوب) ما لم يصرفها عن ذلك دليل آخر.

وصيغة النهي تقتضي الترك الجازم (الحرمة) ما لم يصرفها عن ذلك دليل آخر، والأمر بعد النهي يعود بالمنهي عنه إلى حكمه قبل صدور النهي على خلاف في ذلك، والنهي عن الشيء يستلزم الفساد آنأ، ولا يستلزمه أنا آخر، وفيه خلاف.

ومن تأمل في هذه الدلالات يجد أنها منبعثة من قانون دلالات الألفاظ عند العرب، وننبه إلى أنه لا يتم تفسير القرآن على وجه العموم، أو تفسير آيات الأحكام منه على أقل تقدير، إلا بالالتزام بهذه الدلالات المصطلح عليها عند علماء اللغة والأصول، كالالتزام بقاعدة دلالة الالتزام، في قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾، المقتضية جواز

دخول الفجر على الصائم وهو جنب؛ إذ ما دام الجماع بين الزوجين جائزاً إلى دخول الفجر، فإن ذلك يستلزم أن لا يكون ثمة حرج من أن يصبح الصائم جنباً، لم يتأت له أن يغتسل بعد، ويكون النص القرآني قد دلَّ على ذلك عن طريق دلالة الالتزام.

ومن قواعد العربية أن نوافذ الدلالة المباشرة في اللفظ هي الدلالة على المعنى بالنص، والدلالة على معنى آخر بمفهومه الموافق أو المخالف كما قلنا، ومن هذه القواعد أن الكلمة القرآنية تفهم بحقيقتها الشرعية، فإن لم يتأت ذلك فهمت بحقيقتها العرفية، فإن لم يمكن فسرت بحقيقتها اللغوية، وإلا صير إلى الأخذ بمعناها المجازي إلى غير ذلك من القواعد التي تراها مبثوثة مع تطبيقاتها أثناء كلامنا على الأحكام المستنبطة من الآيات.

الطريق الثاني:

ما وضعه العلماء استلهاماً من مصادر الاحتجاج اللغوي من قوانين تعطي مفاداتٍ من خلال بناء الجمل والعبارات من علاقات تفاعلية بين الكلمات بعضها وبعض، وذلك متمثل في النظم بما يؤثر فيه من السياق الداخلي، والسياق الخارجي، والسياق الثقافي، وسياق الموقف والمقام. يُضاف إلى ذلك القياس الشرعي، وهو مراعاة مصلحة في فرع بناءً على مساواة الفرع للأصل لعلّة.

وحتى لا يتلاعب بقضية القياس، فقد اشترط الأصوليون شروطاً دقيقة في كل من الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلّة الجامعة بينهما،

وهذه الشروط تطلب من محلها في كتب الأصول. لكننا نشير إلى شروط العلة، نظراً لكونها العمود الفقري في باب القياس، وشروطها أربعة: أن تكون منصوصة، أي نصّ المشرع عليها، أو مجعاً عليها، أو تحقق مصلحة من ترتيب الحكم عليها.

أن تكون هذه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، والمراد جنس العلة.

ألا تعود العلة على الأصل بالإبطال. أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً، لا أن تكون حكمةً سائبةً غير منضبطة. ولا شك أن الأحكام مبنية على الحكم، لكننا لا نتعامل مع الحكم في نطاق الاجتهاد وبناء الاحكام؛ بل نتعامل مع وعاء الحكمة، وهي العلة المنضبطة. تلك - في إيجاز - هي المعالم على طريق التعامل مع القرآن الكريم لاستنباط أحكامه، وهذا الطريق يتسم بالأوحدية، فلا طريق لاستنباط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن سوى هذا الطريق.

أما تلك الدعوات المتهافة المجنونة التي ينطلق إلى الدعوة إليها من عجز كسيح عن وعي هذا الطريق، مما يتناول به أحلاس المقاهي من القراءة المعاصرة المتفلتة من الأصول والضوابط، فلا يسعنا في مواجهتهم إلا أن نردد بعض ما قاله أستاذنا العلامة البوطي - رحمه الله - في بحثه «جنون القراءة المعاصرة» يقول: يتحدث القرآن عن ذاته معرفاً بها، فيقول:

﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ ، واللغة هي الألفاظ التي يحوك بها اللسان تعبيراً عن المعنى الذي في الذهن، والكلام لا يُسمَّى لغةً إلا إذا تمَّ العقد على مصطلحاته الدلالية بين المتكلم والسامع، كذا يقول ابن جني في الخصائص، ونتائج ذلك إلا يدخل شيء من التطوير على دلالاتها إلا بعد الاتفاق على ذلك من الأطراف ذاتها، وإذا جرى الاتفاق بين أفراد جيل، فإن ذلك لا يسري إلا عليهم، ولا يكون له أي مفعول رجعي في تغيير دلالات سابقة.

والكلمة تفسَّر بالمعنى المتبادر منها، ولا يجوز صرفها عن ذلك إلا بقريضة، والكلمة إذا تجاذبتها احتمالات متساوية في المعنى المراد منها، وجب التوقف في تفسيرها، والرجوع إلى قصد المتكلم.

وعِلْمُ اللغة بكل ما يتبعها من علم الدلالة والألسنية، إنما ينبغي منها الحصول على الضمانة التي لا بدَّ منها لربط الكلام بمراد المتكلم.

ولو جاز إخضاع النصوص التاريخية لما يُسمَّى بالقراءة المعاصرة إذا لاختلف التاريخ واندثر، وانقطعت صلة الحاضر بالماضي.

وصاحب الفكرة الأولى لهذه القراءة جمعية صهيونية في فينا، فرغت عام واحد وتسعين من تجربة على هذا الطريق. اهـ.

ونقول: لا يهمني الوقوف عند هذه الظلال التي يرسمها أصحاب هذه القراءة كما يشاءون، ولكنني أبحث بمقتضى ما يمليه البحث العلمي عن الأصل، أو عن الجذور التي امتدت له هذه الظلال، فأخبر أن هذه القراءة محصورة

في أربع تأويلات: التأويل الزمني «تاريخانية النص». والتأويل اللغوي،
فدلول اللغة هو ما يستكن في الأذهان المتلقية بحسب تكوينها الثقافي،
وليس ما تحمله اللغة من حمولة مدلولية موضوعية خارج الذهن المتلقي لها
كما يدعي الفيلسوف النمساوي «فريناند ميسور». والتأويل المقاصدي
بمعنى إهدار الأحكام بتحقيق مقاصدها، فالعبرة بالغاية والمقصد، لا بعموم
اللفظ، ولا بخصوص السبب. والتأويل العلمي المتعسف. وقد قننا بالرد على
هذه التأويلات الأربعة في كتابنا «مقالات في التأويل معالم في المنهج
ورصد للانحراف».

أ.د/ محمد سالم أبو عاصي

عميد كلية الدراسات العليا سابقاً

معنى الاستعاذة

أعوذ بالله من الشَّيْطان الرَّجيم أعوذ: أستجير.
الشَّيْطان: المتمرد من الإنس والجنّ والدواب، بدليل قوله تعالى: وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ... [الأنعام: ١١٢] وقول عمر
رضي الله عنه وقد ركب برذونا^١ فتبختر به: «لقد حملتموني على شيطان،
والله لقد أنكرت نفسي». وإنما أطلق الشيطان على المتمرد لأنه مأخوذ من
شطن، وهي بمعنى بعد، يقال: شطنت داري عن دارك أي بعدت، قال
الشاعر:

نأت بسعاد عنك نوى شطون ... فبانت والفؤاد بها رهين
أي وجهة بعيدة. والمتمرد قد بعدت أخلاقه عن الخير، ونأى عن جنسه
فناسب إطلاق الشيطان عليه.
الرجيم: فعيل بمعنى مرجوم. ككحيل بمعنى مكحول، ورهين بمعنى
مرهون، وهو من الرجم بمعنى الرمي، سواء أكان بقول أم حصى،
والشيطان مرجوم إذ هو مرمي باللعن والسب.
المعنى: أستجير بالله من الشيطان الملعون المذموم أن يغويني ويضلّني.

١ - دابة دون الخيل وأكبر من الحر

سورة الفاتحة

{بسم الله الرحمن الرحيم}

القول في البسملة:

أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية [٣٠] من سورة النمل، ثم اختلف القراء والعلماء فيها أي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة. أم لا؟ وسنذكر أقوال المختلفين، ومأخذ كل فريق.

كتب المصحف الإمام، وكتبت فيه البسملة في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة عدا سورة براءة، وكتبت كذلك في مصاحف الأمصار المنقولة عنه، وتواتر كتبها في أوائل السور، مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس من القرآن، وكانوا يتشددون في ذلك، حتى إنهم منعوا من كتابة التعشير ومن أسماء السور ومن الإعجام، وما وجد من ذلك أخيرا فقد كتب بغير خط المصحف وبمداد غير المداد، حفظا للقرآن أن يتسرب إليه ما ليس منه.

روى عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم»

وحديث أبي هريرة روي مرفوعا وموقوفا، وفيه اضطراب في السند، وفي رفعه إلى رسول الله ﷺ.

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قرأ

البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آية وفي إسناده عمر بن هارون البلخي، وفيه ضعف.

روى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يفتح الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي: وليس إسناده بذلك.

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله ﷺ فقال: «كانت قراءته مداً، ثم قرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) يمدّ بسم الله، ويمدّ الرحمن، ويمدّ الرحيم».

وكان ذلك يوجب أن يقول الأئمة الآخرون بمثل ما قال الشافعي، لأن ذلك هو الطريق الذي علمت به قرآنية ما بين دفتي المصحف، وأن هذه الآية من هذه السورة، وتلك من تلك.

ولكن عرض لمالك رحمه الله رأي: أن أهل المدينة لا يقرؤون البسملة في صلاتهم في مسجد المدينة، وجرى العمل على ذلك في الصلاة من أيامه ﷺ إلى أيام الإمام مالك رضي الله عنه، مع قيام الدليل عنده على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فلو كانت آية من الفاتحة لوجب قراءتها معها في الصلاة.

وقوى ذلك عنده عدة أحاديث يفهم منها أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أوائل السور، وإليك بعض هذه الأحاديث:

جاء في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله

ﷺ يفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
وفي «الصحيحين» عن أنس قال: صليت خلف النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر
وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين.
ورواه مسلم بلفظ: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا
آخرها.

ومن الدليل على أنها ليست آية من الفاتحة:
حديث سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي
هريرة أن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى:
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبي ما سأل، فإذا قال: الحمد
لله رب العالمين (٢) قال: حمدي عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم (٣)
قال الله تعالى:

أثنى عليّ عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين (٤) قال: مجدي عبدي، وقال
مرة:

فوض إليّ عبدي فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين (٥) قال: هذا بيني
وبين عبدي، ولعبي ما سأل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧) . قال:
هذا لعبدي ولعبي ما سأل».

هكذا فهم مالك رضي الله عنه من هذه الأحاديث أن البسملة ليست آية
من الفاتحة، واحتمل عنده أن يكون كتبها في أوائل السور امثالاً للأمر

بطلبها والبدء بها في أوائل الأمور، وهي وإن تواتر كتبها في أوائل السور فلم يتواتر كونها قرآنا فيها.

وأما الحنفية: فقد رأوا أن كتبها في المصحف يدل على أنها قرآن، ولكن لا يدل على أنها بعض السورة، والأحاديث التي تدل على عدم قراءتها جهرا في الصلاة مع الفاتحة تدل على أنها ليست منها، فحكموا بأنها آية من القرآن تامة في غير سورة النمل [٣٠] أنزلت للفصل بين السور، وإلى هذا يشير الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان لا يعرف فصل السورة حتى أنزل عليه "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" (١) وأخرجه الحاكم في «المستدرک».

وهذا المذهب قريب، لأن كتبها في المصحف، وتواتر ذلك دون نكير من أحد مع العلم بأنهم كان يجردون المصحف من كل ما ليس قرآنا، يدل على أنها قرآن.

والأحاديث التي تبين أنها ما كانت تقرأ مع الفاتحة في الصلاة جهرا تدل على أنها ليست من الفاتحة، وكذلك ما

ورد عن النبي ﷺ من قوله: «سورة من القرآن، هي ثلاثون آية شفعت لقارئها وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ»، وقد أجمع القراء والعدّادون على أنها ثلاثون آية عدا البسملة، وكذلك سورة الكوثر اتفقوا على أنها ثلاث آيات ليست بالبسملة منها.

وذلك يدل على أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) ليست إحدى آيات هاتين

السورتين، ولا فارق بين سورة وأخرى، فلا تكون آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. ويؤكد أنها ليست من أوائل السور أن القرآن نزل على مناهج العرب في الكلام، والعرب كانت ترى التفنن في البلاغة، لا سيما في افتتاحاتها، فلا يظن بالقرآن أن يأتي بآية بعينها، ويجعلها أول كل سورة.

وقول المالكية: لم يتواتر كونها قرآنا، فليست بقرآن، غير ظاهر، لأنه ليس بلازم أن يقال في كل آية هي قرآن ويتواتر ذلك، بل قرائن الأحوال تكفي في مثل ذلك، فإذا استدعى النبي ﷺ كاتب الوحي، وطلب منه أن يكتب في المصحف كذا، وأن يضع كذا في موضع كذا، كان ذلك دليلا على أن ما أمر بكتبه قرآن، وإن لم يصرح بأنه من القرآن، وهل البسمة إلا كذلك «اجعلوها في أول كل سورة».

واختلفوا في حكم قراءة البسمة في الصلاة، فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة، جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن، ولا في غيرها من السور. وأجاز قراءتها في النافلة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يقرؤها سرا مع أم القرآن في كل ركعة، وروي عنه أنه يقرؤها في الأولى فقط وقال الشافعي وأحمد: يقرؤها وجوبا، في الجهر جهرا، وفي السر سرا.

وسبب الخلاف ما قدمناه في بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) أي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وشيء آخر وهو اختلاف الآثار في هذا

الباب، فمن ذهب إلى أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة كالشافعي
أوجب قراءتها مع الفاتحة، ومن ذهب إلى أنها ليست آية من الفاتحة،
واعتمد الأحاديث الدالة على عدم قراءتها في الصلاة منع من قراءتها
كالإمام مالك. ومن رأى أنها ليست من فاتحة الكتاب، ولكنه صحت
عنده الأحاديث التي تدل على قراءتها سرّاً طلب قراءتها سرّاً كأبي حنيفة
رحمه الله. فأما الآثار التي تدل على إسقاط البسملة: فمنها

حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)
فقال: يا بني! إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر
وعمر، فلم أسمع رجلاً منهم يقرأها. قال أبو عمر ابن عبد البر: ابن مغفل
هذا رجل مجهول. ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: قمت وراء
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ (١) إذا افتتح الصلاة.

وفي بعض الروايات: أنه قام خلف النبي ﷺ فكان لا يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ (١).

قال أبو عمر: إن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه
مضطرب اضطراباً لا تقوم به حجة، وذلك أنه مرّة روي عنه مرفوعاً إلى
النبي ﷺ، ومرّة لم يرفع. ومرّة ذكر عثمان ومرّة لم يذكر، ومنهم من
يقول: فكانوا يقرؤون بِسْمِ اللَّهِ... ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)، ومنهم من يرويه بلفظ: فكانوا لا يجهرون بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١).

وأما الأحاديث المعارضة لهذا منها:

حديث نعيم بن عبد الله المجر قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) قبل أم القرآن، وقبل السورة، وكبر في الخفض، والرفع. وقال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ.

ومنها: حديث ابن عباس أن النبي ﷺ كان يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم. ومنها: حديث أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢).

شرح المفردات

الاسم: هو اللفظ الموضوع على الجوهر والعرض، وهو مشتق من السمو، وهو الرفعة، لأن التسمية تنويه بالمسمى، فهو محذوف اللام: ك: (يد، ودم) وأصله (سمو) بدليل تصغيره على (سمي) وجمعه على (أسماء) ومجيء فعله (سميت).

الله: علم على واجب الوجود، وأصله الإله، حذفت الهمزة، وأدغم أحد المثليين في الآخر كقول القائل:

وترميني بالطرف أي أنت مذب ... وتقليني لكن إياك لا أقلي

الأصل (لكن أنا) حذفت الهمزة، وأدغم أحد المثليين في الآخر، وهو مأخوذ من أله يأله إلهة أي عبد. وقال الخليل: إنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقال بعضهم: إنه معرب عن السريانية أصله فيها (إلاها) بالألف،

عَرَّبَ بحذف الألف، وتعويض اللام.

الرحمن: فعلان من رحم، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، كغضبان للممتلىء غضباً.

الرحيم: فعيل منه. وفي (الرحمن) من المبالغة ما ليس في (الرحيم) ، لأن زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى، وفي (الرحمن) زيادتان، وفي (الرحيم) زيادة واحدة.

وقد وقال بعضهم: (الرحمن) : المنعم بجلال النعم، و (الرحيم) المنعم بدقائقها.

وقال بعضهم: (الرحمن) : المنعم بنعم عامة تشمل المؤمنين والكافرين، و (الرحيم):

المنعم بنعم خاصة بالمؤمنين، وهذا قول في اللغة بلا دليل، وكأن الذي حملهم على هذا تلك القاعدة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً، فصفة الرحمن تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه سواء أكان جليلاً أم دقيقاً، وليس المعنى أن أفراد الإحسان التي يدل عليها لفظ (الرحمن) أكثر من أفراد الإحسان التي يدل عليها لفظ (الرحيم) ، وقال بعضهم: إنهما مترادفان. وقد فرق بينهما بفرق حسن، فذكر أن الرحمن دالّ على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دالّ على تعلقها بالمرحوم، وكأنّ الأول الوصف والثاني الفعل، لذلك ورد وكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا [الأحزاب: ٤٣] بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ [التوبة: ١٢٨] لم

يجئ مطلقا رحمن بهم- أه والرحمن وصف خاصّ بالله لا يطلق على غيره بخلاف رحيم.

والجار في بِسْمِ متعلق بمحذوف يقدر هاهنا (أقرأ) . فإن قيل: إن المتعلق هنا كون خاص وهو لا يحذف. قيل: إنه يجوز حذفه لدليل، وهو هنا حالي، إذ حينما يقرأ البسملة، ويأخذ بعد ذلك في القراءة يعلم المتعلق، وإنه (أقرأ) . وكذا المسافر إذا حلّ أو ارتحل فقال (بسم الله) علم المتعلق، وهو (أحل) أو (أرتحل) وكذا كل فاعل فعل يقول: (بسم الله) يضم ما جعل التسمية مبدأ له، ويعلم السامع ذلك من دلالة الحال.

والمعنى: ومعنى أقرأ بِسْمِ الله أقرأ مستعينا باسم الله، وهنا محل بحث، وهو أنه إذا كان الأمر على ما وصفنا، فكان ينبغي أن يقال: (بالله) لا (باسم الله) ، لأن الاستعانة إنما هي بالله لا باسمه. وقد اختلف الناس في الخروج من هذا، فذهب بعضهم إلى أن لفظ (اسم) مقحم. وذهب آخرون إلى أن الاسم عين المسمى.

وذهب ابن جرير الطبري إلى أن اسم في بِسْمِ الله المراد به الحدث، أي بذكر الله أقرأ، وقد عمل وإن كان ليس جاريا على حروف فعله. وقال المتأخرون: الباء للمصاحبة، والغرض مصاحبة اسم الله في القراءة تبركا، وقال أبو بكر الجصاص: إن المتعلق يحتمل أن يكون خبرا، وأن يكون أمرا، فإذا كان خبرا كان معناه: أبدأ باسم الله، وإذا كان أمرا كان معناه: ابدؤوا باسم الله.

قال الله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ (٤)

شرح المفردات

الحمد: الثناء باللسان على الجميل من نعمة وغيرها، فيقال: حمدت الرجل على
إنعامه، وحمدته على شجاعته، وهو كالممدح في ذلك، وأما الشكر فعلى النعمة
خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح، قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا

ربّ: يطلق في اللغة على معان: منها السيد المطاع، ومنها المصلح للشيء، ومنها
المالك للشيء، يقال: رب الضيعة، ورب المال، قال صفوان لأبي سفيان:
لأن يربني رجل من قریش، أحبّ إليّ من أن يربني رجل من هوازن.
العالمين: جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، كالرّهط، وهو اسم
لأصناف الأمم، فكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن منها عالم ذلك
القرن، والأنس عالم، وكل أهل زمان فهم عالم ذلك الزمان، والجن عالم،
وكذا سائر أجناس الخلق، كلّ جنس منها عالم زمانه. لذلك جمع فقيل:
عالمون، ليشمل أصناف الأمم في كل زمان.

وقيل: هو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وقيل: كل ما علم به الخلق
من الأجسام والأعراض.

الدين: الجزاء، ومنه قولهم: كما تدين تدان، وقول الشاعر:

ولم يبق سوى العدوان ... دنّاهم كما دانوا

وقرئ: مالك، ومَلِك. وإضافته إلى (يوم) على التوسع، كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار.

المعنى: مالك الأمر في يوم الدين.

معنى الآيات: الثناء والشكر لله - دون ما يعبد من دونه - بما أنعم على عباده من الخلق والرزق وسلامة الجوارح، وهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. ويجوز أن يراد من الرب أي معنى من معانيه الثلاثة المتقدمة. فهو السيد الذي لا يبلغ سؤدده أحد، والمصلح أمر خلقه بما أودع في هذا العالم من نظام يرجع كله بالمصلحة على عالم الحيوان والنبات. فمن شمس لولاها ما وجدت حياة ولا موت، ومن مياه بها حياة الحيوان والنبات، ومن أعضاء للغذاء الذي به قوام الفرد، وأخرى للتناسل الذي به قوام النوع، وأخرى للسمع والأبصار، ومعنى "ملك يوم الدين" أن الله الملك خالصاً يوم الدين دون هؤلاء الملوك الجبابرة الذين كانوا ينازعونه العزة والجبروت في الدنيا، كما قال تعالى: "يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" [غافر: ١٦] .

وأما تأويل قراءة "مالك يوم الدين" فكما قال ابن عباس: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماً كملكهم في الدنيا ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨] ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨] .

وقد يخطر سؤال عند قراءة الفاتحة، وهو: أحمد الله نفسه؟ وأثنى عليها؟

وعلمنا ذلك؟ أم ذلك من قبل النبي ﷺ أو جبريل؟ فإن كان الأول، فما معنى "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" والله معبود لا عابد؟ فإن كان الثاني فقد بطل أن تكون الفاتحة كلام الله، والجواب: أن الفاتحة من كلام الله، وهي على معنى قولوا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ... وقولوا: إِيَّاكَ نَعْبُدُ.... فإن قيل: وأين قوله قولوا؟ قيل: إن العرب من شأنها إذا عرف السامع مكان الكلمة حذفها. واكتفت بدلالة ما ظهر من منطقتها على ما حذف، كقوله:

وأعلم أنني سأكون رمسا ... إذا سار النواجم لا يسير

فقال السائلون: لمن حفرتم؟ ... فقال المخبرون لهم: وزير

أي الميت وزير، فأسقط الميت إذ قد أتى الكلام بما يدل عليه. وإنما قال: الحمد لله دون أحمد الله أو حمداً لله، لأنه لو قال ذلك لدل على حمد التالي لله، مع أن الغرض أن جميع المحامد والشكر الكامل لله، وهذا هو ما يؤديه الحمد لله.

وقال صاحب «الكشاف»: عدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء، مع أن الأصل النصب، للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. ومنه قوله تعالى: قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ [هود: ٦٩] رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، لأن الرفع دالّ على ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه.

قال الله تعالى: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"

نعبد: نذلّ ونخشع ونستكين، لأن العبودية معناها الذلّة، ومنها قولهم: طريق معبّد، أي: مذلّ وطئته الأقدام، وذلّته السابلة. وقولهم: بعير معبّد، أي مذلّ بالركوب في الحوائج، وسَمّي العبد عبداً لذلّته لمولاه. وقال صاحب «الكشاف»:

العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلّ، ومنه ثوب ذو عبدة، إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج. ولذلك لم يستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولى أعظم النعم، فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع.

نستعين: نطلب المعونة، وقدم المفعول فيها ليفيد الحصر.

المعنى: لك اللهم نذلّ ونخضع لا لسواك، وإياك ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك، وفي أمورنا كلها، لا أحداً سواك، إذ كان من يكفر بك يستعين بسواك، وقد جرى في أول السورة على الغيبة، ثم عدل إلى الخطاب، وهو نوع من الالتفات ليكون أدعى إلى نشاط السامع، لأنّ نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب يوقظ النشاط، ويحرك الهمة للاستماع.

قال الله تعالى: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)"

اهدنا: وفقنا، وهو يتعدى بإلى وباللام، كقوله تعالى: "اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" [النحل: ١٢١] وقوله: "وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا" [الأعراف: ٤٣] وقد يحذف الحرف كقوله: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ" ... على حد

قوله:

أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... ربّ العباد إليه الوجه والعمل

السرّاط: من سرط الشيء إذا ابتلعه، لأنه يسرط السابلة إذا سلّكه، كما سمي لقما لأنه يلتقمهم، وقد تقلب سينها صادّا لأجل الطاء، وقد تشمّ الصاد صوت الزاي، وقرئ بهن جميعا.

والعرب تستعير الصراط لكل قول أو عمل وصف باستقامة أو اعوجاج، والمراد به هنا طريق الحق وهو ملة الإسلام.

والضال: الحائد عن قصد السبيل، والسالك غير المنهج القويم.

آمين: اسم صوت سمي به الفعل الذي هو استجب، وفيه لغتان: القصر والمد في الألف، كقوله: ويرحم الله عبدا قال آمينا، وقوله: آمين فزاد الله ما بيننا بعدا

ومعنى: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" أي اهدنا إلى دينك الحق الذي لا يقبل من العباد غيره، "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" بطاعتك وعبادتك: من ملائكتك، وأنبيائك، والصديقين، والشهداء الذين هم لا مغضوب عليهم، ولا هم ضالون.

ومعنى طلب الهداية إلى الدين الحق والداعي مهتد إليه طلب زيادة الهدى أو الثبات و"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ" إما أن تكون صفة للذين، وإما أن تكون بدلا منها، وإنما جاز كونها صفة مع أنها نكرة والموصوف معرفة لأن الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله: ولقد أمر على اللّيم يسبني.

ولأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم، فليس في "غَيْرِ" في

هذا الموضوع الإبهام الذي يأبى أن تتعرف بالإضافة، ودخلت لا في قوله: وَلَا الضَّالِّينَ لما في غَيْرٍ من معنى النفي، كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدل على أن غَيْرٍ في معنى لَا أنه يجوز أن تقول أنا زيدا غير ضارب، مع امتناع أنا زيدا مثل ضارب، وإنما جاز الأول، لأنه بمنزلة أنا زيدا لا ضارب.

حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

اختلف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة فذهب بعضهم إلى وجوبها، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبها، بل الواجب مطلق قراءة. ومن قال بذلك أبو حنيفة، وقد حدّ أصحابه ما يجب قراءته فقالوا: الواجب ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. والقائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة اختلفوا فمنهم من قال بوجوبها في كل ركعة، وقيل بوجوبها في أكثر الصلاة. ومن قال بالأول الإمام الشافعي والإمام مالك في أشهر الروايات عنه، وقد روي عنه أنه «إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته». وذهب الحسن البصري إلى أنها تجزئ في ركعة واحدة من الصلاة. وسبب الخلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض، ومعارضة ظاهر الكتاب لبعضها.

أما الآثار التي تدل على وجوب قراءتها:

فحديث عبادة بن الصامت، وهو قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج - ثلاثاً - غير تمام» .

أما ما يدلّ على عدم وجوبها، بل على قراءة ما تيسّر من القرآن: فحديث أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فردّ عليه السّلام وقال: «ارجع فصلّ، فإنّك لم تصلّ» فصلّى، ثم جاء، فأمره بالرجوع إلى فعل ذلك، ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحقّ ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام:

«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنّ راکعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئنّ جالساً، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم اعمل ذلك في صلاتك كلّها».

وأما الكتاب فقوله تعالى: "فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ" [المزمل: ٢٠] فهذا يدل على أنّ الواجب أن يقرأ أيّ شيء تيسّر من القرآن، فهو يعارض حديث عبادة، ويعضد حديث أبي هريرة الأخير، لأن الآية في القراءة في الصلاة بدليل قوله: "إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ" إلى قوله: "فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" [المزمل: ٢٠] ولم يختلف الأئمة في أنّ ذلك في شأن الصلاة في الليل، وقد اعتمد المالكية والشافعية حديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وحملوا النفي على نفي الحقيقة، وكأنهم رأوا

الآية من المبهم والحديث من المعين، والمبهم يحمل على المعين.
أما الحنفية فرأوا أن الآية تفيد التخيير، وليست من باب المطلق، فإن معنى
(ما تيسر) أي شيء تيسر، فالآية دلت على التخيير، فإذا جاء بعد ذلك
معين يكون ناسخاً ولا نسخ هنا. قالوا: وقد جاء حديث أبي هريرة في تعليم
الرجل صلاته معضداً لما ذهبنا إليه.

أما حديث عبادة بن الصامت: فقد حملوه على نفي الكمال، كقوله: «لا
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

وأما حديث: «فهو خداج»: فقالوا فيه: هو يدلّ لنا، لأن الخداج: الناقصة،
وهذا يدل على جوازها مع النقصان، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها
اسم النقصان، لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها، إذ لا يجوز الوصف
بالنقصان لما لم يثبت منه شيء.

أما سبب اختلاف من أوجب قراءتها في الكل أو في البعض فما في الضمير
في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» من احتمال عوده على كل أجزاء
الصلاة أو بعضها.

الأحكام التي تؤخذ من الفاتحة
قد أسلفنا أن "الحمد لله رب العالمين" على تأويل قولوا: "الحمد لله رب
العالمين" بدليل قوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ فإنه على تأويل قولوا: إِيَّاكَ نَعْبُدُ حتماً،
فعلنا أن الأمر وهو (قولوا) مضمّر في ابتداء السورة أيضاً، وذلك يقضي
أن الله أمرنا بفعل الحمد، وعلمنا كيف نحمده، وكيف نثني عليه، وكيف

ندعوه.

ومما يؤخذ منها من آداب الدعاء أنه ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه،
ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة؛ إذ إن الله قدّم حمده والثناء عليه بقوله:
"الْحَمْدُ لِلَّهِ" إلى "مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ" على الدعاء وهو قوله: اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ أ. هـ.

من سورة البقرة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْئَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣)

السِّحْرُ: في اللغة: كل ما لطف مأخذه، وخفي سببه، ومنه سحره: خدعه، والسَّحَرُ الرُّثَّةُ.

(الفتنة): الاختبار والابتلاء، ومنه قولهم: فتنت الذهب في النار إذا امتحنته لتعرف جودته من رداءته.

(والخلاق): النصيب. شَرَوْا: باعوا، قال الشاعر:

وشريت بردا ليتني ... من بعد برد كنت هامه

قبل الخوض في تفسير الآية نذكر نبذة عن السحر: أله حقيقة أم لا؟ فنقول: يختلف الناس في السحر، فذهب جمهور العلماء إلى أن للسحر حقيقة. ويرى المعتزلة وبعض أهل السنة أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو خداع

وتمويه وتخيل، وإلى هذا ذهب أبو جعفر الاستراباذي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم الظاهري وطائفة. ويرون أنّ السحر بهذا المعنى ضروب.

فمن ضروبه كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها، كما يفعلها بعض المشعوذين، من أنه يريك أنه ذبح عصفوراً، ثم يريكه وقد طار بعد ذبحه وإبانة رأسه، وذلك لخفة حركته، والمذبوح غير الذي طار، لأنه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما - وهو المذبوح - وأظهر الآخر.

وكان سحر سحرة فرعون من هذا النوع. فقد قيل إن عصيهم كانت عصياً مجوفة، قد ملئت زئبقاً وكذلك الجبال كانت من آدم محشوة زئبقاً، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسراباً وملئوها ناراً، فلما طرحت عليها وحمي الزئبق حركها، لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: "فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى" [طه: ٦٦] .

وضرب آخر، وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين، وطاعتهم لهم بالرق والعزائم ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمور، ومواطأة قوم، قد أعدوهم لذلك.

وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية، وكثير ممن يدعون السحر يوكلون أناساً بالاطلاع على أسرار الناس، حتى إذا جاء أصحابها أخبروهم بها، فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات.

وضرب آخر من السحر: هو السعي بالثميمة والوشاية والإفساد من وجوه خفية لطيفة.

فأنت ترى أنهم يرجعون السحر: إما إلى تمويه وخفة في اليد، وإما إلى مواطأة وإما إلى سعي وثميمة. ولا يرون الساحر يقدر على شيء مما يثبت له الآخرون من التأثير في الأجسام الأخرى، دون مماسة، ومن قطع المسافات البعيدة في الزمن الوجيز.

وقد قال أبو بكر الرازي: وحكمة كافية تبين لك أن هذا كله مخاريق وحيل لا حقيقة لما يدعون لها. إنَّ للساحر والمعزّم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضر من الوجوه التي يدعون، وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب، وأخبار البلدان النائية، والخبيثات والسرقة والإضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا، لقدروا إلى إزالة الممالك، واستخراج الكنوز، والغلبة على البلدان بقتل الملوك، بحيث لا يبدوّوهم بمكروه. ولا استغنوا عن الطلب لما في أيدي الناس.

فإذا لم يكن كذلك، وكان المدّعون لذلك أسوأ الناس حالا، وأظهرهم فقراً وإملاقاً، علمت أنهم لا يقدرّون على شيء من ذلك. ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس إلى تصديق السحرة والمعزّمين، وأشدهم نكيراً على من جحدّها، ويروون في ذلك أخباراً مفتعلة متخرّصة يعتقدون صحتها.

ولنرجع إلى تفسير الآية:

"وَاتَّبِعُوا" أي اليهود، قيل: الذين كانوا في زمن النبي ﷺ ، وقيل: الذين في زمن سليمان عليه السلام، وقيل: أعم، لأن متبعي السحر من اليهود لم يزالوا من عهد سليمان إلى أن بعث الله نبيه محمدا ﷺ .

فأخبر الله عن اليهود أنهم نبدوا كتاب الله وراء ظهورهم "وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ" أي تقرأ وتخبر عن ملك سليمان، قيل: على عهده، وقيل تكذب عليه، لأن الخبر إذا كان كذبا قيل: تلا عليه، وإن كان صادقا قيل: تلا عنه.

وكان كذبهم على "مَلِكِ سُلَيْمَانَ" أنهم كانوا يزعمون أن سليمان كان ساحرا ، وأنه ما سحرت له الجن إلا بسحره.

قال محمد بن إسحاق: قال بعض أخبار اليهود: ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان كان نبيا؟ والله ما كان إلا ساحرا! فأنزل الله تعالى: "وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ".

والمراد بالشياطين شياطين الإنس والجن، وقد برأ الله سليمان مما قذفوه به من السحر. فقال: "وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا" بنسبة السحر إلى سليمان على وجه الكذب ومحمدهم نبوته، ثم وصف الشياطين بقوله: "يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" على وجه الإضرار، "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ" قيل: هو عطف على ما تتلو الشياطين، أي اتبعوا هذا وذاك.

وقد علم من هذا أن السحر أنزل على الملكين ببابل، وقد أنزله الله عليهما

ليعرفاه الناس، فيتحرزوا من ضرره، لأن تعريف الشر حسن، ومعه يصح الاحتراز. وقد كان أهل بابل قوما صابئين، يعبدون الكواكب، ويسمونها آلهة، ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالها، وكانت علومهم الحيل والتيرنجيات وأحكام النجوم، وكانت لهم رقي بالنبطية، فيها تعظيم الكواكب، ويزعمون أنهم بهذه الرقي يفعلون ما يشاؤون في غيرهم من غير مماسة ولا ملامسة، وكانت السحرة تحتال بحيل تموه على العامة إلى اعتقاد صحته، ومعتقد ذلك يكفر من وجوه:

أحدها: التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة.

ثانيها: الاعتقاد بأن الكواكب تقدر على الضرر والنفع.

ثالثها: أن السحرة تزعم أنها تقدر على معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فبعث الله ملكين يبينان للناس حقيقة ما يدعون بطلانه، ويكشفان لهم عن وجوه الحيل التي يخدعون بها الناس، وينهيانهم عن العمل بها، يقولان "إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ" فكانا يعلمانهم للتحرز لا للعمل، وما في ذلك بأس، قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فلان لا يعرف الشر، قال: أجد أن يقع فيه، وقد قيل:

عرفت الشر لا للشر... لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشر... من الناس يقع فيه

ثم قال: "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" وهذا ذم لمن يتعلم

ليضرَّ به، لا ليتوقى به، والتفريق بين المرء وزوجه بالسعاية والنميمة والوجوه الخفية التي من جنس ما ذكر في الحكاية المتقدمة.

وقد روي عن الحسن أنه كان يقرأ: "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِكسر اللام، ويقول: كانا علجين أقلفين، يأمران بالسحر ويتمسكان به، وقيل: إن (ما) للجدد والمعنى: ولم ينزل على الملكين ببابل. وقيل: إنَّ «ما أنزل» عطف على ملك سليمان، والمعنى: واتَّبَعُوا ما تكذب به الشياطين على ملك سليمان، وما أنزل على الملكين، فكما كذبوا على ملك سليمان كذبوا أيضًا على ما أنزل على الملكين، لا أنهما أنزلا ليعلِّما الناس السحر، ويكون قوله: "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا" أي من السحر والكفر، لأن قوله: "وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا" يتضمن الكفر، فيرجع إليهما.

كقوله: "سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١)" [الأعلى: ١٠، ١١] أي الذكري.

"وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ": معناه أن الملكين لا يعلمان ذلك أحدا، ومع ذلك لا يقتصران على ألا يعلماه حتى يبالغا في نهيه، فيقولان: "إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ" وكل هذا للفرار من أن الله أنزل على الملكين السحر مع ذمه السحر والساحر، وقد علمت أنه أنزل عليهما ليعلم الناس حيل السحرة وخدعهم.

"وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ"

الإذن هنا: العلم دون الأمر، وقيل: المراد بالإذن التخلية، قال الحسن: من شاء الله منعه، فلا يضره السحر، ومن شاء خلّى بينه وبينه فضّره.

"وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ" لأنهم يقصدون به الشر.
"وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ" أي: لقد علم هؤلاء اليهود
أن من استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله ما له في الآخرة من نصيب.
"وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" أي: باعوها.
ولعل قائلًا يقول: إن الله أثبت لهم العلم مؤكداً بقوله: "وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ" ثم نفاه عنهم بقوله: "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".

والجواب: أن المراد لو كانوا يعملون بعلمهم، جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم
غير عالمين. وقيل: إن العلم علمان: علم يقيني متسلط على النفس فلا تعلم إلا
بمقتضاه، وعلم ليست له هذه السلطة على النفس، فتصرف النفس على
خلافه، والمنفي عنهم هو الأول، والمثبت لهم هو الثاني، فلا منافاة.
"وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"

المثوبة: مصدر من قول القائل: أثبتك إثابة، وثوابا ومثوبة. وأصل ذلك
ثاب الشيء بمعنى رجع. ثم يقال: أثبتته إليك أي رجّعته ورددته، وكان
معنى إثابة الرجل على الهدية وغيرها أن يرجع إليه منها بدلاً، وأن يردّ عليه
منها عوضاً، ثم جعل كل معوض غيره من عمله، أو هديته. أو يد سلفت
منه إليه، مثيباً له: ومنه ثواب الله عباده على أعمالهم، بمعنى إعطائه إياهم
العوض والجزاء حتى يرجع إليهم بدل عملهم الذي عملوه.

المعنى: ولو أنهم آمنوا بحمد القرآن، واتقوا ربهم نخافوا عقابه فأطاعوه
بأداء فرائضه، وتجنبوا معاصيه، لكان جزاء الله إياهم، وثوابه لهم على إيمانه

به وتقواهم خيرا لهم من السحر ومما اكتسبوا. ويقال في نفى العلم عنهم هنا كما قيل هناك.

وقد أجاز الزمخشري أن تكون (لو) للتمني على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له. كأنه قيل: وليتهم آمنوا. ثم ابتدئ: "لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ".

وقال بعضهم: إن قوله تعالى "لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ" ليس هو الجواب، وإنما هو دالٌّ على الجواب، والجواب محذوف تقديره: لأثيبوا.

ما يؤخذ من الآية من الأحكام

يؤخذ من الآية: أَنَّ عمل السحر كفر؛ لقوله تعالى: "وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَانَ" أي: من السحر، "وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ" أي بعمل السحر "وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا" أي به وبتعليمه، وهاروت وماروت يقولان: "إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ". وهذا كله يدل على أَنَّ السحر كفر، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وزهد الشافعي إلى أن السحر معصية: إن قُتل بها قُتل، وإن أضرَّ بها أدب على قدر الضرر.

واعلم أنه إذا جعل السحر ضرباً واحداً، وكان كله تعظيماً لغير الله، وكان فيه إسناد الحوادث للكواكب، جاز إطلاق القول بكفر الساحر، وهو قول الجمهور.

أما إذا كان السحر ضروباً، ومن ضروبه السعي بالنميمة والإفساد بالحيل-

كما هو قول الرازي والمعتزلة- فلا يصح القول بإطلاق الكفر على الساحر، لأن من يستعمل من ضروبه السعي بالنيمة لا يكفر بذلك.

وقد فطنوا لذلك فلم يكفروا من السحرة إلا من يعظم الكواكب، ويسند الحوادث إليها، أو يزعم أنه يقدر على الخوارق للعادة، فيكفر لأنه يدعي أنه يقدر على مثل ما يكون للأنبياء من معجزات، وفي ذلك طعن في معجزاتهم، وسد لباب دلالة المعجزة على نبوتهم. أما من يستعمل في ضروبه الإفساد بالنيمة، أو خفة اليد، دون ادعاء ما ذكر، فلا يكون بذلك كافراً. والآية محمولة على سحر أهل بابل، وهو كان تعظيماً للكواكب كما تقدم.

قال الله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١٠٨)

ما نَنْسَخْ (ما) شرطية، و (ننسخ) فعل الشرط. ونَأْتِ بِخَيْرٍ هو الجزاء. والنسخ يطلق في اللغة بإطلاقين: يطلق تارة، ويراد منه الإبطال والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل، أزالته، ونسخت الريح آثار القوم أعدمته. وقال تعالى: "إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي

الشَّيْطَانُ" [الحج: ٥٢] أي يزيله ويبطله. ويقال تارة ويراد منه النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب، أي نقلته من كتاب آخر، ومنه تناسخ الأرواح، وتناسخ القرون قرنا بعد قرن، وتناسخ المواريث. ومنه قوله تعالى: "هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" [الجاثية: ٢٩] وفي «صحيح مسلم»: "لم تكن نبوة قط إلا تناسخت". فأنت ترى أنه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعا فقال الجمهور: إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وقال القفال بالعكس، وزعم قوم الاشتراك، قال العضد في «شرحه لابن الحاجب»: ولا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي. وأما النسخ في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد ذكروا له تعريفات كثيرة، نختار منها الآن ما اختاره ابن الحاجب، وندع التحقيق فيه إلى موضعه في الأصول فنقول:

النسخ هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فقولنا: (رفع الحكم الشرعي) يخرج المباح بحكم الأصل، فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ.

وقولنا: (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالموت، والنوم، والغفلة، والجنون، فإن الرفع فيها من طريق العقل، وإن جاء الشرع موافقا له في مثل: «رفع القلم عن ثلاث».

وقولنا: (متأخر) يخرج نحو صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر، ونحو "ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" [البقرة: ١٨٧] وقد لا يحتاج إلى مثل هذا، لأنَّ

الحكم لم يثبت إلا بآخر الكلام، فلا يقال: إنه رفع.

والنسخ جائز عقلاً بإجماع أهل الشرائع طراً، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود، ثم هو واقع بإجماع المسلمين، لم يخالف فيه إلا أبو مسلم الأصفهاني . أما الجواز فأمر مفروغ منه، لأننا نقطع به، لأنه لو وقع لم يترتب على فرض وقوعه محال، ولا معنى للجواز إلا هذا، ذلك بفرض أننا لم نعتبر المصالح في التشريع، أما لو راعينا أن التشريع قائم على أساس المصالح، فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات، فما يكون صالحاً في وقت قد لا يكون صالحاً في كل الأوقات، كشرب دواء في وقت دون وقت، فلا بد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع حكم، ثم رفعه بعد ذلك الوقت، والأمثلة في ذلك كثيرة ومشاهدة.

وأما الوقوع فقد حصل النسخ في الشرائع السابقة، وفي نفس شريعة اليهود، فإنه جاء في التوراة: أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق.

وأما الرد على الأصفهاني، فقد أجمعت الأمة على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة، وقد وقع النسخ في نفس شريعتنا، فقد كانت القبلة في الصلاة أولاً إلى بيت المقدس، ثم تحولت إلى الكعبة، وكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة، وقد نسخت بآيات المواريث، وبالحديث «لا وصية لوارث».

وعدة المتوفى عنها زوجها كانت " متاعاً إلى الحول غير إخراج " [البقرة:

٢٤٠]، ثم نسخت بآية: "وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [البقرة: ٢٣٤] .

وإذا ثبت أن النسخ جائز وواقع فلنرجع إلى تفسير الآية.

"مِنْ آيَةٍ": تخصيص لما في اسم الشرط من العموم، آية مفرد وقع موقع
الجمع، والمعنى: أي شيء من الآيات ننسخ، وهي في الأصل الدليل
والعلامة، وشاع استعمالها في طائفة من القرآن معلومة البدء والنهاية، وقد
شاع استعمالها في القرآن بالمعنى العام، وهو كثير.

وجوزوا أن تكون (من) زائدة (وآية) حالاً، قال أبو حيان: وهو فاسد،
لأنّ الحال لا يجز بمن .

"أو ننسها": ننس فعل مضارع من أنسى، وهو: إما من النسيان ضد الذكر،
وإما بمعنى الترك، فالمعنى: نأمر بتركها، يقال: أنسيته الشيء، أمرته بتركه،
ونسيته تركته.

وقد أنكر بعضهم أن تحمل الآية على النسيان ضد الذكر، لأن هذا لم يكن
للنبي ﷺ . ولا نسي قرآنًا، وكيف هذا وقد تكفل الله جلّت قدرته بأن
يقرئه فلا ينسى؟ "سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى" [الأعلى: ٦] .

قرأ ابن عامر: "ما نُنسخ" بضم النون وكسر السين. والباقون بفتحها، وتفسير
الآية على قراءة ابن عامر يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد.

الثاني: أن يكون أنسخ بمعنى جعله ذا نسخ، كما في قول الحجاج أقبروا

الرجل، بهمزة القطع. أي اجعلوه ذا قبر، ومنه قوله تعالى: "ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ" [عبس: ٢١] أي جعله ذا قبر.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: "ننساها" بفتح النون والهمزة، وهو مجزوم بالشرط، وهو من النسء بمعنى التأخير، ومنه قوله تعالى: "إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ" [التوبة: ٣٧] ومنه بيع النسيئة أي بيع الأجل، وقال ﷺ: «من سره النسء في الأجل، والزيادة في الرزق فليصل رحمه».

وقال الفخر الرازي: وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى: "فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً" [طه: ١١٥] أي فترك، وقال تعالى: "الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا" [الجناثية: ٣٤] وقال تعالى: "قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى" [طه: ١٢٦] .

"نَأَتْ بِخَيْرٍ": جواب الشرط، والخيرية قد تكون بأن يكون البدل أخف في التكليف، وقد تكون برعاية المصلحة مع المشقة وكثرة الثواب: «أفضل الأعمال أحزمها»

أي أشقها، وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل، على رأي من أجازوه.

"أَوْ مِثْلُهَا": في الحكم، والحكمة في مجيء البدل مثلاً رعاية المصلحة بحسب الوقت، وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، ومثال النسخ إلى أثقل نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صيام شهر رمضان، وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في

السفر عند بعضهم. وأما النسخ إلى أخف فكان نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشر على رأي الجمهور.

أقسام النسخ:

النسخ يكون بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «كان فيما نزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» وقد نسخت التلاوة وبقي الحكم.

وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وهو كثير. كآية الوصية، وآية العدة وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ.

وقد يكون النسخ للحكم والتلاوة معاً، كما روي عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّم ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرّم» والجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة، والجزء الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة باقى الحكم عند الشافعية.

ثم إنّ الخلاف في أنّ القرآن ينسخ بغير القرآن، والخبر المتواتر بغير المتواتر أو لا؟

فقد منع الشافعي رضي الله عنه نسخ القرآن بغير القرآن مستدلاً بهذه الآية "نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا" ودلالاتها من وجوه:

الأول: أنه قال (نأت) وأسند الإتيان إلى نفسه، وهو لا يكون إلا إذا كان الناسخ قرآناً.

الثاني: أنه قال: (بخير) ولا يكون الناسخ خيراً إلا إذا كان قرآناً.

والثالث: أنه قال: " أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ويدخل في ذلك النسخ، بل إنما سيقّت الآية له، فالنسخ لا بد أن يكون لله.

والرابع: وهو أقوى أدلته قوله تعالى: " وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " [النحل: ١٠١] حيث أسند التبديل إلى نفسه وجعله في الآيات.

وهو استدلال غير واضح، فإنه لا معنى لأن يكون لفظ الآية خيراً من لفظ آية أخرى، إنما الخيرية تكون بين الأحكام، فيكون الحكم الناسخ خيراً من الحكم المنسوخ بحسب ما علم الله من اشتغاله على مصالح العباد بحسب أوقاتها وملابساتها، وإذا كان الأمر كذلك فالمدار على أن يكون الحكم الناسخ خيراً، أيّا كان الناسخ قرآناً أو سنة، والكل من عند الله، "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ" [النجم: ٣].

على أنه قد وقع نسخ القرآن في آية الوصية بحديث «لا وصية لوارث»، وتمام البحث مستوفى في علم الأصول.

بقي أن يقال: إن تعريف النسخ الذي ذكرتموه لا يتناول نسخ التلاوة فنقول: إن التعبد بالتلاوة حكم من الأحكام.

" أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " الاستفهام قيل: للتقرير، والمخاطب هو الرسول ﷺ، وخطابه خطاب لأُمته، وقيل: لكل من بلغه هذا الخطاب على حد «بشر المشائين إلى المساجد».

وقيل: الخطاب لمن أنكر النسخ، والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ، والإتيان بما هو خير أو مماثل، لأن ذلك من

جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته تعالى، فمن علم أن الله صاحب القدرة التامة والسلطان الشامل علم قدرته على ذلك قطعاً.

"أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" أي قد علمت أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر، والاستيلاء الباهر، المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي، إيجاداً، وإعداماً، وأمراً، ونهياً، حسبما تقتضيه مشيئته، لا معارض لأمره، ولا معقب لحكمه، فمن هذا شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الأشياء؟

والكلام على هذا النحو بمثابة الدليل لما قبله في إفادة البيان، ولذلك ترك العطف.

"وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ" عطف على الجملة الواقعة خبراً، وفيه إشارة إلى دخول الأمة في الخطاب بقوله: "أَلَمْ تَعْلَمْ". و (من) الأولى ابتدائية، والثانية زائدة. والولي: المالك، والنصير: المعين. والفرق بينهما أن المالك قد لا يقدر على النصر، وقد يقدر ولا يفعل. والمعين قد لا يكون مالكا، بل قد يكون أجنبياً، فجمع بينهما لذلك.

والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادة الله بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله؛ فإن مجرد قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله، وإنما الذي يستدعيه مع ذلك كونه ولياً نصيراً، فمن علم أنه وليه ونصيره، وأنه لا ولي له ولا نصير سواه، يعلم قطعاً أنه لا يفعل به إلا ما هو خير، فيفوض أمره، ولا يخطر بباله ريبة في أمر النسخ وغيره أصلاً.

" أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ " [البقرة: ١٠٨]

زعم بعضهم أَنَّ (أم) هنا متصلة، وقطع بعضهم بأنها منقطعة بناء على دخول الرسول ﷺ في الخطاب السابق، وعدم دخوله في هذا الخطاب، وذلك مغلّ بالاتصال، وذهب بعضهم إلى أنها مجرد الاستفهام. والمراد عليه: أتريدون إلخ.

هذا وقد ذكر بعض المفسرين أَنَّ الصحابة اقترحوا على الرسول أشياء بعينها فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ [الأعراف: ١٣٨] والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم ...» الحديث.

زعم بعضهم أَنَّ الخطاب فيها لليهود، وأن الآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء جملة كما نزلت التوراة على موسى جملة، ويكون الفعل المضارع مراداً منه الماضي. واختاره الإمام الرازي. قال: إنه الأصح. لأن السورة من أول قوله:

" يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ " [البقرة: ٤٠] حكاية عن اليهود، ومحاجة معهم، ولأنَّ المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون متبدلاً به الكفر بالإيمان.

وذهب قوم إلى أنها نزلت في أهل مكة، حين سألوا المصطفى أن يجعل لهم الصفا ذهاباً، وأن يوسع لهم أرض مكة، وأن يفجر الأنهار خلالها تفجيراً،

ولا مانع من جعل الكل أسباباً.
"وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ" جملة مستقلة مشتملة
على حكم كليٍّ أخرج النهي جيء بها لتأكيد النهي عن الاقتراح
المفهوم من قوله: "أَمْ تُرِيدُونَ".

و (سواء) بمعنى وسط أو مستو، والإضافة من إضافة الصفة للموصوف،
والباء داخلة على العوض المتروك، نظيرها في قوله تعالى: "أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي
هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" [البقرة: ٦١].

وحاصل الآية: أن من يترك الثقة بالآيات البينات المنزلّة بحسب المصالح،
التي من جملتها الآيات الناسخات، التي ما جاءت إلا لمحض الخير، واقتراح
غيرها، فقد حاد من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم، الموصل إلى
معالم الحق والهدى.

هذا وقد زعم بعضهم أن (آية) في قوله تعالى: ما ننسخ من آية لا يراد منها
الآية القرآنية، بل المراد المعجزات الدالة على صدق الرسل، حيث يبدل
الله معجزة الرسول السابق بالمعجزة التي يأتي بها الرسول الذي بعده، وإنما
لجأ إلى ذلك فرارا من تفسير الإنشاء ونحوه، وتمشياً كما يزعم مع قوله: "
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ومن علم ما ذكره في أسباب النزول
من أن الآية جاءت للتمهيد في تحويل القبلة، ونسخ التوجه إليها بالتوجه
إلى الكعبة: علم أنه لا داعي إلى ما زعمه.

قال الله تعالى: " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَكَ قِبَلَهُ تَرْضَاهَا قَوْلَ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (١٤٤) ".

اختلف العلماء في نزول هذه الآية، فقال قوم: هي متقدمة في النزول على قوله تعالى: " سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا " [البقرة: ١٤٢] وهو مروى عن ابن عباس رضي الله عنه، ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان رسول الله ﷺ يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزله الله تعالى: " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ " فقال السفهاء من الناس، وهم اليهود: ما ولَّاهم عن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟ فقال تعالى: " قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ "

وذهب الزمخشري وغيره إلى أن هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة عن قوله تعالى: " سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ... " ويكون قوله تعالى: " سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ " مستقبلاً أريد به الإخبار بمغيّب يكون من اليهود عند نزول الأمر باستقبال الكعبة، ليكون ذلك معجزاً بما فيه من الإخبار بالغيب، ولتتوطن النفس على ما يرد من الأعداء، وتستعد له، فيكون أقل تأثيراً منه عند المفاجأة، ويكون الجواب حاضراً للرد عليهم عند ذلك، وهو قوله تعالى: " قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ".

" قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ " أي كثيراً ما نرى تردد وجهك في جهة السماء متشوقاً للوحي، وكان رسول الله ﷺ يقع في قلبه، ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لما أن اليهود كانوا يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، ولأنها قبله أبيه إبراهيم عليه السلام، وأدعى إلى إيمان العرب. والظاهر أن النبي ﷺ لم يسأل ذلك، بل كان ينتظره فقط، إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره، وفي ذلك: دلالة على كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، وقال قتادة والسدي وغيرهما: كان رسول الله ﷺ يقلب وجهه في الدعاء إلى الله أن يحوله إلى الكعبة، وعلى هذا يكون السؤال واقعاً، وإنما لم يذكر، لأنَّ تقلب الوجه نحو السماء وهي قبله الدعاء يشير إليه. ولعل ذلك بعد حصول الإذن له بالدعاء؛ لما أن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيئاً من غير أن يأذن لهم فيه. وقد ورد في بعض الآثار أنه ﷺ استأذن جبريل في أن يدعو الله، فأخبره جبريل أن الله قد أذن له، على أنه لا مانع من السؤال ابتداء لمصلحة ألهمها، ومنفعة دينية فهمها، ولا يتوقف ذلك على الاستئذان والإذن.

وليس في الآية ما يدل صريحاً على أنه سأل أو لم يسأل، وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن البراء بن عازب قال: صلينا مع رسول الله ﷺ بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم أظهر الله عليه برغبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ " وقد يفهم من هذا أن السؤال لم يقع.

قال الزمخشري : إنَّ (قد) هنا بمعنى (ربما) وهي للتكثير، وقال أبو حيان : بل التكثير مستفاد من لفظ التقلّب، لأنه مطاوع التقلب، ومن نظر مرة أو ردد بصره مرتين أو ثلاثاً لا يقال: إنه قلب، فلا يقال قلب إلا حيث التردد كثير. و (نرى) هنا بمعنى الماضي، وقد ذكر بعض النحاة أن (قد) تقلب المضارع ماضياً، ومنه ما هنا، ومنه قوله: " قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ " [النور: ٦٤] " وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ " [الحجر: ٩٧] " قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ " [الأحزاب: ١٨] والمعنى قد رأينا إلخ.

فلنولينك قِبْلَةً أي لنمكنك من استقبلها، من قولك: وليته كذا إذا جعلته والياً له، والفاء لسببية ما قبلها في الذي بعدها.

"تَرْضَاهَا": تحبها، وتميل إليها لأغراض صحيحة أضمرتها في نفسك تريد بها أن يجتمع الناس على قِبْلَةٍ واحدة، فتتحد قلوبهم، ويكون من وراء ذلك خير عظيم.

"قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" الفاء لتفريع الأمر على الوعد السابق، والمعنى: فاصرف وجهك شطر المسجد الحرام، وإنما فسرنا التولية هنا بمعنى الصرف، لأنها بالمعنى السابق تكون متعدية إلى مفعولين، وهي هنا معدّة إلى واحد.

و "شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" نحوه وقبله وتلقاؤه، وفي ذكر المسجد الحرام الذي هو محيط الكعبة دون الكعبة مع أنها القبلة لا المسجد على ما جاء مصرّحاً به في الأحاديث إشارة إلى أنه يكفي للبعد محاذاة جهة القبلة، قاله

الألوسي.

وذكر غيره أن محاذاة الجهة مفهومة من قوله: " شطر المسجد"، " وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" هذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من " فَوَلِّ وَجْهَكَ".

والفائدة من ذكره- مع أن خطاب النبي ﷺ خطاب لأُمَّته- الاهتمام بشأن قبلة الكعبة، ودفع توهم أن الكعبة قبلة المدينة وحدها؛ لأنَّ الأمر بالصرف كان فيها، فربما فهم أن قبلة بيت المقدس لا تزال باقية. فدفعوا لهذا الإيهام كان التصريح بعموم الحكم في عموم الأمكنة: " وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ".

" وَأَنَّ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" [البقرة: ١٤٤] إن اليهود والنصارى بما أنزل إليهم في التوراة والإنجيل في شأن النبي محمد ﷺ، والبشارة به، وأنه سيصلي إلى القبلتين: بيت المقدس، وقبلة أبيه إبراهيم الذي أمر أن يتبع ملته، ليجزموا أن تحويل القبلة بترك التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة حق لا مردية فيه، وأن ذلك أمر ربهم، " وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" اعتراض بين الكلامين جيء به لوعد الفريقين ووعيدهم، وقرأ ابن عامر والكسائي " تعلمون" بالتاء، فهو وعد للمؤمنين.

الأحكام

لا خلاف بين المسلمين أنّ استقبال القبلة لا بد منه في صحة الصلاة إلا ما جاء في الخوف والفرع، وفي صلاة النافلة على الدابة أو السفينة، فإن القبلة في الحال الأولى جهة أمنه، وفي الثانية قبلته حيث توجهت به دابته أو سفينته.

إنما الكلام في القبلة ما هي، أهي عين الكعبة: أم هي جهة الكعبة؟ بالأول قالت الشافعية. وبالثاني قال الحنفية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكعبة قبله من في المسجد، والمسجد قبله من خارجه في مكة، ومكة قبله سائر الأقطار، ونسبه الفخر الرازي وأبو حيان إلى المالكية، وقبل الكلام على مأخذ كلّ مذهب نحّب أن نقول: إن المسجد الحرام قد أطلق تارة وأريد منه الكعبة فقط، وتارة أريد به المسجد وحوله معه، وقد يراد به مكة كلها. وقد يراد مكة مع الحرم حولها بكامله. وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الإطلاقات الأربعة.

فمن الأول: قوله تعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ". ومن الثاني: قول النبي ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...» إلخ.

وأما الثالث: وهو مكة فقال المفسرون هو المراد في قوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" [الإسراء:

١] وكان الإسراء من دور مكة، وقول الله تعالى: " ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " [البقرة: ١٩٦] .

والإطلاق الرابع: دليله قوله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا " [التوبة: ٢٨] ، والشرط أيضاً يطلق بإطلاقين: يطلق ويراد منه النصف وقد قاله الجبائي والقاضي: أنه المراد هنا؛ لأن المراد الكعبة، والكعبة وسط المسجد. وقد فرّعوا عليه أن من كان خارج المسجد، وصلى إلى جانب المسجد ولم يكن في منتصفه، فقد صلى إلى غير الكعبة، فتكون صلاته باطلة لعدم الاستقبال. كذا نقل الفخر الرازي عنهما. ومستندهما في الذي رأيا أنه لو كان المراد من الشرط الجانب لم يكن لذكر الشرط فائدة، ولقيل فول وجهك المسجد الحرام، وقد قيل في رد هذا: إن الفائدة موجودة، وهي أنه لو قال: فولّ وجهك المسجد الحرام لزم تكليف ما لا يطاق، لأنّ من في أقصى المشرق أو المغرب لا يمكن أن يوليّ وجهه المسجد، بخلاف ما إذا ذكر الشرط وأريد منه: الجانب.

بعد هذا نرجع إلى بيان الخلاف في القبلة: قلنا إنّ المالكية يرون أن القبلة للمسامت هي الكعبة، ولغير المسامت الجهة، ويشهد لهم ما حكى في كتاب «شرح السنة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» .

وقال غيرهم: القبلة هي الكعبة، والدليل عليه ما ورد في «الصحيحين»: عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: «لما دخل النبي ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلّ حتى خرج منه، فلما خرج صلّى ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة». قال القفال: وقد وردت الأخبار الكثيرة في صرف القبلة إلى الكعبة، ففي خبر البراء بن عازب «ثم صرف إلى الكعبة؟ وكان يحبّ أن يتوجه إلى الكعبة».

وفي خبر ابن عمر: «أن النبي ﷺ حوّل إلى الكعبة». وفي خبر ثمامة: «جاء منادي رسول الله ﷺ فنادى: إنّ القبلة حوّلت إلى الكعبة».

ثم إن هؤلاء فريقان: الشافعية والحنابلة ويقولون: إن فرض الاستقبال لا يتحصّل إلا إذا أصاب عينها، فالمشاهد لا بدّ له من إصابة العين، والغائب لا بدّ له من قصد الإصابة مع التوجه إلى الجهة.

والفريق الثاني: الحنفية والمالكية على ما هو منصوص عليه في كتبهم، يرون أن القبلة للمكي المشاهد إصابة العين، ولغير المشاهد الجهة فحسب. حجة الشافعي رضي الله عنه القرآن والسنة والقياس:

أما القرآن: فظاهر الآية التي نحن بصددّها. وذلك أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه. وجانب الشيء هو الذي يكون محاذياً له وواقعاً في سمته.

وأما الحديث فما ورد من حديث أسامة «أنه ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة» وهي جملة حاصرة للقبلة في الكعبة.

وأما القياس: فهو أنّ مبالغة النبي ﷺ في تعظيم الكعبة بلغت مبلغاً عظيماً، والصلاة من أعظم شعائر الدين، وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد الشرف، فوجب أن يكون مشروعاً، وأيضاً: كون الكعبة قبلة أمر معلوم، وكون غيرها قبلة أمر مشكوك، ورعاية الاحتياط في الصلاة أمر واجب. فوجب توقيف صحة الصلاة على استقبال عين الكعبة.

وأما الحنفية والمالكية، فقد احتجوا بأمور:
الأول: ظاهر هذه الآية، فإنّ من استقبال الجانب الذي فيه المسجد الحرام، فقد ولى وجهه شطر المسجد الحرام، سواء أصاب عين الكعبة أم لا، وهذا هو المأمور به، فوجب أن يخرج من العهدة.
الثاني: ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة».

الثالث: فعل الصحابة. وهو من وجهين:
أحدهما: أن أهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين للكعبة، لأنّ المدينة بينهما، فقليل لهم: ألا إنّ القبلة قد حوّلت إلى الكعبة، فاستداروا في الصلاة من غير طلب دليل على القبلة، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عملهم. وسمي مسجدهم بذي القبلتين،

ولا يعقل أن العين تستقبل عين الكعبة إلا بعد الوقوف على أدلة هندسية يطول النظر فيها، ولم يتعلّموها، ولا يمكن أن يدركوها على البديهة في أثناء الصلاة وظلمة الليل.

والوجه الثاني: أنّ الناس من عهد النبي عليه السلام بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام، ولم يحضروا مهندسا عند تسوية المحراب، ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الهندسة.

الدليل الرابع من أدلة الحنفية القياس: هو أن محاذاة عين الكعبة لو كانت واجبة ولا سبيل إليها إلا بمعرفة الطرق الهندسية لوجب أن يكون تعلم الدلائل الهندسية واجبا، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، ولكنّ تعلمّ الدلائل الهندسية غير واجب، فعلينا أنّ استقبال عين الكعبة غير واجب، هذا مجمل أدلة الأئمة رضوان الله عليهم، وأنت ترى أنه ربما كان لفظ الآية، وكون (الشرط) بمعنى الجهة شاهدين يرحّان أدلة الحنفية والمالكية.

وكأنّ الشافعية أحسوا صعوبة التوجه إلى عين الكعبة خصوصا من غير المشاهد.

فقالوا: فرض المشاهد إصابة العين حسّا، وفرض غير المشاهد إصابته قصداً. وبعد أن نراهم يصرّحون بذلك يكاد الخلاف عديم الفائدة، فإنّ الكل يعتقد أن التوجه إلى القبلة أيا كانت فيه شعور بقصد الكعبة.

هذا وقد انبنى على هذا الخلاف خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة،

فمشی الحنفية على مذهبيهم من أن القبلة الجهة، من قرار الأرض إلى عنان السماء، فأجازوا الصلاة فوقها مع الكراهية، لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب، ومنع غيرهم من صحة الصلاة فوقها، لأن المستعلي عليها لا يستقبلها، إنما يستقبل شيئاً غيرها، وبقية الفروع تعرف في الفقه، فلا نطيل بذكرها، غير أن هناك فرعاً واحداً نذكره لما له من العلاقة بتفسير الآية: فهم بعضهم من قوله تعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" أن هذا يمتنع معه أن يوجه المصلي نظره إلى موضع سجوده قائماً، وإلى قدميه راكعاً، وإلى أرنبة أنفه ساجداً، وإلى حجره جالساً؛ لأن هذا فيه توجه إلى غير شطر المسجد الحرام، وأنت ترى أنه فهم عجيب، فإن الحنفية مثلاً لم يقولوا هذا إلا بعد تحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام. وإنما قالوا ذلك منعاً للمصلي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها إذا لم يحصر بصره في هذه الجهات التي عينوها لنظره.

قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" (١٥٨).

الصفاء: جمع صفاة، وهي الصخرة المساء، وقد يأتي واحداً ويجمع على صفى قال الراجز:

كَأَنَّ مَتْنِيهِ مِنَ النَّفْيِ ... مَوَاقِعَ الطَّيْرِ عَلَى الصَّفَى

المروة: الحصاة الصغيرة، وتجمع على مرو قال الشاعر :

حتى كأني للحوادث مروة... بصفا المشرق كل يوم تفرع

وقد عنى الله تعالى بالصفا والمروة هنا الجبلين المسلمين بهذين الاسمين اللذين هما بمكة.

شعائر: جمع شعيرة: من الإشعار وهو الإعلام، أي هما من معالم الله التي جعلها للناس معلما ومشعرا يعبدونه عندهما.

الحج: القصد، وقيل هو: كثرة التردد، وقيل للحاج حاج: لأنه يأتي البيت قبل الذهاب إلى عرفة، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد الوقوف بعرفة. ثم ينصرف إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر، ففيه كثرة التردد. الاعتمار: الزيارة.

الجناح: في اللغة عبارة عن الميل كيفما كان، ولكنه خصّ بالميل إلى الإثم.

المعنى: إن الصفا والمروة أي هذين الجبلين من معالم الله التي جعلها معلما ومشعرا يعبد عبادهما بالدعاء، أو الذكر، أو السعي والطواف. فمن حج البيت الحرام أو اعتمره فلا إثم عليه أن يطوف بهما، ومن تطوّع بالحج والعمرة بعد أداء حجته الواجبة، فإنّ الله شاكر له على تطوّعه، مجاز به. عليم بقصده وإرادته.

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية:

١- أخرج ابن جرير عن الشعبي أن وثناً كان في الجاهلية على الصفا يسمى

إساف، ووثنا على المروة يسمّى نائلة، وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين، فلما جاء الإسلام وكسّرت الأوثان. قال المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين، وليس الطواف بهما من الشعائر قال: فأَنْزَلَ اللهُ أَنَهُمَا مِنَ الشَّعَائِرِ.

٢- وروى ابن شهاب عن عروة قلت لعائشة رضي الله عنها: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ" فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جَنَاحَ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بئسما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما تأولتها لكان: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما كان هذا من الأنصار قبل أن يسلموا، يهلّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهلّ لمناة، يتخرج أنّ يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله إنا نكّا نتخرج أن نطوّف بالصفا والمروة. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: "إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ..." ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعِيَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا

قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن، فقال: إنه العلم، أي ما سمعت به.

الأحكام

اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال:

١- فقيل: إنه ركن، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو مشهور مذهب مالك،

فمن لم يسع كان عليه حج قابل.

٢- وقيل: ليس بركن، بل هو سنة. وبه قال أبو حنيفة، وهو قول في مذهب مالك، قال في «العتبية»: يجزئ تاركه الدم.

٣- وقيل هو تطوع، ولا شيء على تاركه.

احتج من جعله ركنا: بما روي أنه ﷺ كان يسعى ويقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» رواه الشافعي عن عبيد الله بن المزمّل.

واحتج من لم يره ركنا: بظاهر الآية، فقد رفعت الإثم عمن تطوّف بهما، ووصف ذلك بالتطوع. فقال: "وَمَنْ تَطَوَّعَ" يعني بالتطوع بينهما، وبما روي من حديث الشعبي عن عروة بن مضرّس الطائي قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة، فقلت يا رسول الله جئت من جبل طيء، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى معنا هذه الصلاة، ووقف معنا هذا الموقف، وقد أدرك عرفة قبل - ليلا أو نهارا - فقد تمّ حجه، وقضى تفثه»، قالوا: فهذا يدل على أن السعي ليس بركن من وجهين:

أحدهما: إخباره بتمام حجه، وليس فيها السعي.

الثاني: أنه لو كان من أركانه لبينه للسائل، لعلمه بجهله الحكم، فإن قيل: مقتضى ذلك ألا يكون الطواف بالبيت فرضا، فإنه لم يذكره أيضا.

قيل: ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، وإنما أثبتناه بدليل آخر.

والظاهر أن الآية لا تشهد لأحد المختلفين، لأننا علمنا السبب في أنها

عرضت لرفع الجناح على من تطوّف بهما، وهو أنهم كانوا يخرجون من السعي بينهما، لأنه كان عليهما في الجاهلية صمّان. وقالوا: كان يطاف بهما من أجل الوثنيين.

فبيّن الله أنه يطاف بهما من أجل الله، وأنهما من شعائره، فلا يخرجون من السعي بينهما، وقوله: " وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا " كما يحتمل ومن تطوع بالتطوّف بهما، يحتمل: ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوّف بهما، أو من الحج، فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا السنة، وقد روي في ذلك آثار مختلفة، فيرجع إلى الترجيح بين هذه الآثار، بالسند والدلالة.

قال الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠)".

نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الكتاب حين سئلوا من بعض الصحابة عمّا جاء في كتبهم في أمر النبي ﷺ، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذًا سأل اليهود عمّا في «التوراة» من ذكر النبي ﷺ فكتبوه إياه. فأُنزل الله هذه الآية.

والكتمان: ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى إظهاره، لأنه ما لم يكن كذلك لا يعدّ كتمانًا.

ولما كان ما أنزله الله من البينات والهدى ما أنزل إلا لخير الأمم،
وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. وهم لن يصل إليهم الخير، ولن يهتدوا إذا
كتم عنهم ما أنزل، وهم من أجل ذلك أحوج ما يكونون إلى إظهاره
وتعليمه، شدد الله النكير على الكاتمين، لما ينشأ عن هذا الكتمان من
الضرر الجسيم، وتعطيل الكتب السماوية أن تؤتي الثمرة المرجوة منها.
والمراد في قوله تعالى: " ما أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى " كل ما أنزله الله على
الأنبياء من الكتب والوحي، ومن الدلائل التي تهتدي بها العقول في
ظلمات الحيرة.

والآية عامة في كل كاتم ومكتوم يحتاج الناس إلى معرفته في أمر معاشهم
ومعادهم. ولا عبرة بخصوص السبب الذي نزلت فيه.
أما قوله: " مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ " فقد قيل: المراد بالكتاب:
التوراة والإنجيل، والمكتوم ما جاء فيهما من صفة محمد ﷺ والأحكام.
وقيل: أراد بالمنزل الأول ما في كتب المتقدمين. والثاني القرآن.
واللعن في اللغة: الإبعاد مطلقا. ويطلق على الذم. وفي الشرع: الإبعاد من
الثواب.

و (اللاعنون) قد بينوا في آية أخرى هي قوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " [البقرة:
١٦١].

وأنت قد رأيت أن اللعن قد جاء مرتبا على الكتمان، فلا مانع من أن يراد

باللاعنين كل من يلحقه أثر الكتمان. " إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ".

التوبة: عبارة عن الندم على فعل القبيح، لا لغرض سوى أنه قبيح،
والإصلاح:

ضد الإفساد، والتبيين: الإظهار.

عني القرآن الكريم عناية خاصة بتشديد النكير على من يكتُم العلم. فهذه
الآية دالة دلالة صريحة على أن الكتمان جرم عظيم، وذكر في آية أخرى
قوله تعالى: " وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُونَهُ " [آل عمران: ١٨٧] وقال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا " [البقرة: ١٧٤] وقال في الحث على بيان
العلم وإن لم يذكر الوعيد: " فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "

[التوبة: ١٢٢] وقد ورد في السنة ما لا يقل عن هذا روى شعبة عن
قتادة في قوله تعالى: " وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " قال: فهذا
ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم.
فإنه هلكة، وروى حجاج عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«من كتم علمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار».

وقد أشرنا آنفا إلى ما في الكتمان من تعطيل وظيفة الرسالة، وإلحاق
الضرر بالناس، ومن أجل ذلك كان الوزر كبيرا. والآية صريحة في أن

الكتمان إفساد، وأنه لا يكفي من فاعله الندم على ما فعل من الكتمان، بل لا بد من الإصلاح والتبیین، وقد ذكروا أن الآية تدل على عدم جواز أخذ الأجر على التعليم، لأنها تدل على لزوم إظهار العلم، وترك كتمانه، ولن يستحق إنسان أجراً على عمل يلزمه أدائه، وقد جاء هذا الحكم مصرّحاً به في آية: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا" [البقرة: ١٧٤].

فثبت بذلك بطلان أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين، غير أن المتأخرين لما رأوا تهاون الناس، وعدم اكتراثهم لأمر التعليم الديني، وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا، ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم القرآن والعلوم الدينية فينعدم حفظ القرآن، وتضيع العلوم، وليس في الناس مع كثرة مشاغل الحياة ما يلجئهم إلى الانقطاع لهذه المهام أباحوا أخذ الأجور، بل حتمه بعضهم، وما هذه الحبوس والأرصادات التي حبسها الخيرون إلا لتحقيق صيانة القرآن والعلوم الدينية، وسبيل لتنفيذ ما وعد الله به من حفظ القرآن في قوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" [الحجر: ٩].

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

"أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ" أصل الإهلال: رفع الصوت والجهر به. ومن ذلك قيل
للبي في حجة أو عمرة مهل لرفع صوته بالتلبية، ويقال: استهل الصبي، إذا
صاح عند ولادته، وكان العرب إذا أرادوا ذبح ما قربوه لأصنامهم سموها
باسم أصنامهم، وجهروا بذلك، وجرى ذلك من أمرهم، حتى قيل لكل
ذابح مهل. سمي أو لم يسم، جهر أو لم يجهر. فعني "وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ" ما
ذبح لغير الله.

"اضْطُرَّ" افتعل، من الضرورة: أي حلت به الضرورة إلى أكل ما حرم.
المعنى: يا أيها الذين صدّقوا بالله: اطعموا من حلال الرزق الذي أحلناه
لكم، فطاب بذلك التحليل، وكنتم حرمتموه على أنفسكم، ولم أحرمه عليكم:
من البحائر، والسوائب، وما إليها، وأثنا على الله من أجل النعم التي
رزقكموها، وأحلها لكم إن كنتم منقادين له، ومطيعين إياه.

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ" لم يحرم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما
ذبح لغير الله، وما ذكر عليه اسم غير الله، فمن حلت به ضرورة إلى أكل
شيء من هذه المحرمات، لا باغيا ولا عاديا، أي غير باغ بأكله ما حرم
عليه، ولا عاد في أكله، بألا تكون له مندوحة بوجود ما أحله الله، فلا

تبعة عليه في الأكل، " إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " يغفر لكم ما كان منكم في الجاهلية من تحريم ما لم يحرمه الله.

وقد ورد التحريم في هذه الآية مسندا إلى أعيان الميتة والدم إلخ.

وقد اختلف في مثله: أيكون مجملا أم لا؟

فذهب الكرخي إلى أنه يكون مجملا، وحجته فيه أن الأعيان ليست من فعل العبد، والتحريم لا يتعلق إلا بما هو من فعله، فلا بد أن تقدّر فعلا، وليس بعض الأفعال أولى من بعض بالتقدير، فلذلك يكون مجملا.

وذهب غيره من العلماء إلى أنه لا يكون مجملا، لأنّ العرف يعين الفعل المراد فيما ورد من ذلك، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنّ الفعل المراد هنا هو الانتفاع، فيفيد حرمة جميع التصرفات إلا ما أخرجه الدليل. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يستدلّ بهذه الآية على حرمة وجوه من الانتفاع بها. والذي ينساق إليه الذهن أن الفعل المراد هنا هو الأكل، فالمعنى: إنما حرم عليكم أكل الميتة، بدليل أن الكلام فيه، ففي سابقه: " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ " وفي لاحقه: " فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ " ويدعم هذا ما ورد عن رسول الله ﷺ في خبر شاة ميمونة «إنما حرم من الميتة أكلها».

فإذا وردت أحاديث تدلّ على حرمة وجوه أخرى من الانتفاع بالميتة كانت الحرمة مأخوذة من تلك الأحاديث لا من هذه الآية.

والآية تفيد الحصر، فظاهرها إثبات التحريم لما ذكر من الحيوان، ونفيه عما

عداه ويؤكد ذلك ما جاء في آية الأنعام " قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً [الأنعام: ١٤٥] ، وهذا الظاهر تعارضه أحاديث كثيرة وردت في تحريم السباع، والطير، والحرر الإنسية، والبغال.

فقد ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع» رواه البخاري ومسلم.
وروى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير حرام» ذكره أبو داود.
وروي عن جابر أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحرر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل».

الأحكام

ولما كان هذا التعارض بين ظاهر الآية وهذه الآثار اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا فروي عن مالك أنه يكره لحوم السباع، والشافعي، وأبو حنيفة وأحمد يحرمونها. وروي ذلك عن مالك أيضا، وجوز قوم أكل سباع الطير، وحرّمها آخرون.

وذهب الجمهور إلى تحريم الحرر الإنسية، وروي ذلك عن مالك، وروي عنه أيضا أنه يكرهها، وحرّم الجمهور البغال، وكرهها قوم، وهو مروى عنه.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى تحريم الخيل، وذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: إلى إباحتها، فالذي يذهب إلى حل شيء مما ذكر يستند إلى

الآية، ويذهب إلى عمومها، ويحمل الحديث على نهي الكراهة، أو يبطله
لمكان معارضته للآية.

والذي يذهب إلى تحريم شيء مما ذكر يستند إلى الحديث الوارد في
التحريم، وينسخ به الآية، أو يرى أنه لا معارضة، ويرى أن الحصر في
هذه الآية وآية الأنعام إضافي، بالإضافة إلى ما كانوا يعتقدون حرمة من
البحائر. والسوائب، وما إليها.

وكان مقتضى النظر أن من يذهب إلى أن الحصر في الآية حقيقي - ولم يشأ
أن ينسخها بحديث - أن يعمل ذلك في كل حديث يخالف هذه الآية،
ويذهب إلى إباحة كل حيوان لم ترد بتحريمه، ولكّا رأينا من يتمسك بالآية
ويردّ بها حديثاً يأخذ بحديث آخر، مع أن الآية تعارضه أيضاً.
ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظر، لأنه روي عنهم كراهة كثير مما
ذكر تحريمه في هذه الأحاديث، وقد تضمنت الآية تحريم الميتة والدم ولحم
الخنزير، وما أهل به لغير الله:

فأما الميتة: فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل، أو مقتولا
بغير ذكاة. وكان العرب في الجاهلية يستبيحونها. فلما حرّمها الله جادلوا في
ذلك ففاجّهم الله كما يرى في سورة الأنعام.

وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة:

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أحلّت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك
والجراد، والدمان الكبد والطحال». ذكره الدارقطني.

وورد في «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله، أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش قال: وزودنا جرابا من تمر. فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه. فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال أبو عبيدة ميتة. ثم قال: بل نحن رسل رسول الله ﷺ، وقد اضطررتم، فكلوا.

قال فأقننا عليه شهرا حتى سمنا. وذكر الحديث. قال: فلما قدمنا المدينة. أتينا رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له. فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء. فتطعموننا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه. فأكله.

وروى مالك عن النبي ﷺ أنه قال في شأن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

فذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة في الآية بالحديث الأول، وأحلوا السمك والجراد الميتين بغير ذكاة. إلا أن الحنفية حرّموا الطافي من السمك. وأحلوا ما جزر عنه البحر، لورود حديث يخصّص هذا الحديث المتقدم وهو:

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه، وطفاء، فلا تأكلوه».

أما المالكية فقد رأوا أن حديث «أحلت لنا ميتتان» ضعيف، ومهما اختلفوا في جواز تخصيص القرآن بالسنة فقد اتفقوا على أنه لا يجوز

تخصيصه بحديث ضعيف، ورأوا أن الحديث الثاني والثالث صحيحان،
نفصصوا بهما الكتاب، وأحلوا بهما السمك، وبقي الجراد الميت على تحريم
الميتة، لأنه لم يصح فيه شيء عندهم.

ومن لا يجيز تخصيص القرآن بالسنة يرى أن الذي خصص ميتة السمك
قوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ" [المائدة: ٩٦] فأما صيده فهو
ما أخذ بعلاج، وأما طعامه فهو ما وجد طافيا أو جزر عنه البحر.
وقد ذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمه وخرج ميتا استنادا
إلى أنه ميتة، وحرمت الآية الميتة، وقد خالفه في ذلك أصحابه والشافعي
وأحمد، وذهبوا إلى حله، لأنه مذكي بذكاة أمه.

وذهب مالك إلى أنه إن تم خلقه ونبت شعره، أكل، وإلا لم يؤكل.
والحجة لهم ما ورد من قوله ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وهو يفيد أن
ذكاة أمه تنسحب عليه.

وقد قال من ينتصر لأبي حنيفة: إن الحديث كما يحتمل ما ذهبتم إليه،
يحتمل معنى آخر، هو: أن ذكاته كذكاة أمه، فيكون على حدّ قوله:
فعيناك عيناها وجيدك جيدها... ولكنّ عظم السّاق منك دقيق
وإذا احتمل ذلك فلا يخصّص الآية.

وببعد هذا أنّ الحديث ورد في سياق سؤال، فقد ورد عن أبي سعيد، أنه
سئل عن الجنين يخرج ميتا، فقال: «إن شئتم فكلوه، إن ذكاته ذكاة
أمه».

وقد اختلف في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل.

وأما الدم فقد ورد هنا مطلقاً، وورد في سورة الأنعام [١٤٥] مقيداً بالمسفوح وحمل العلماء المطلق على المقيد، ولم يحرموا منه إلا ما كان مسفوحاً، وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا أن الله قال: "أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا" لتبّع الناس ما في العروق.

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى تخصيص الدم المحرم بقوله ﷺ: «وأحلت لنا ميتتان ودمان» وذكر الكبد والطحال.

والحق ما ذهب إليه مالك من أنه لا تخصيص لأن الكبد والطحال ليسا لحماً ولا دماً بالعيان والعرف.

وأما الخنزير فقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه، لا شحمه، لأن الله قال: "وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ" وقال الجمهور: إن شحمه حرام أيضاً، وهو الصحيح، لأن اللحم يشمل الشحم.

فأما ما أهلك به لغير الله. فقد نقل ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا فيه. فمنهم من قال: ما ذبح لغير الله. ونقله عن قتادة ومجاهد وابن عباس، ومنهم من قال: ما ذكر عليه غير اسم الله، ونقله عن الربيع وابن زيد. "فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".

الباغي في اللغة: الطالب لخير أو لشر، وخص هنا بطالب الشر.

العادي: المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز، وقد اختلف بالمراد بالباغي والعادي هنا: فذهب مجاهد وابن جبير إلى أن الباغي هنا: الخارج على

الإمام، المفارق للجماعة. والعادي: قاطع السبيل. وقال قتادة والحسن وعكرمة: إنّ الباغي: أكل الميتة فوق الحاجة، والعادي: أكلها مع وجود غيرها. فعلى القول الأول: لا يجوز للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطرأ أن يأكلا من الميتة. ولكن يعترض على ذلك بأن باغي الباغي وعدوانه لا يبيحان له قتل نفسه بترك أكل المحرم عند الاضطرار. وقد اختلفوا في المضطر، أيأكل من الميتة حتى يشبع. أم يأكل على قدر سد الرمق؟

ذهب مالك إلى الأول، لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة. ومقدار الضرورة من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وهو حينئذ لا يحمل قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ على أن المراد غير باغ في الأكل، ولا متعدد حد الضرورة، بل يحمله على البغي والعدوان على الإمام. وذهب غيره إلى الثاني، لأن الإباحة ضرورة، فتقدر بقدر الضرورة. والحكمة في تحريم ما ذكر في الآية: أما الميتة فلاستقذارها، ولما فيها من ضرر، لأنها إما أن تكون قد ماتت لمرض قد أفسد تركيبها، وجعلها لا تصلح للبقاء، وإما لسبب طارئ.

فأما الأولى: فقد خبث لحمها، وتلوث بجراثيم المرض، فيخاف من عدواها ونقل مرضها إلى آكلها.

وأما الثانية: فلأن الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها. وأما الدم المسفوح، فلقدارته وضرره أيضا.

وأما لحم الخنزير، فلأن غذاءه من القاذورات والنجاسات، فيقدر لذلك ولأن فيه ضرراً، فقد استكشف الأطباء أن لحم الخنزير يحمل جراثيم شديدة الفتك، ويظهر أيضاً أن المتغذي من لحم الخنزير قد يكتسب من طباع ما يأكله، والخنزير فيه كثير من الطباع الخبيثة.

وأما ما أهل به لغير الله فتحريمه لحكمة مرجعها إلى صيانة الدين والتوحيد.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

" كُتِبَ عَلَيْكُمْ " فرض عليكم، كقوله: " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ " [البقرة:

١٨٣] ومنه الصلوات المكتوبات، وقول الشاعر :

كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغايات جرّ الذبول

" الْقِصَاصُ ": أن يفعل به مثل ما فعل. من قولهم: اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله. قال الله تعالى: فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصاً [الكهف: ٦٤] . الْقَتْلَى: جمع قتيل، كالصرعى جمع صريع. وإنما يكون (فعلى) جمعا (لفعل) إذا كان وصفا دالا على الزمانية.

العفو: يطلق في اللغة على معان المناسب منها هنا اثنان: العطاء والإسقاط، فن الأول: جاد بالمال عفا صفوا: أي مبدولا ... ومن الثاني: " وَأَعْفُ

عَنَّا" [البقرة: ٢٨٦] و«عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» واختلفوا في سبب نزول هذه الآية.

فروي عن قتادة أنه كان في أهل الجاهلية بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم قالوا: لا نقتل به إلا حراً، اعتزازاً بأنفسهم على غيرهم، وإن قتلت لهم امرأة، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاً، فأُنزل الله هذه الآية. يخبره أن العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " [المائدة: ٤٥] وروي مثل ذلك عن الشعبي وجماعة من التابعين.

وروي عن السدي أنه قال في هذه الآية: اقتتل أهل ملتين من العرب أحدهما مسلم، والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبي ﷺ وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء، على أن يؤدي الحردية الحر، والعبد دية العبد، والأنثى دية الأنثى. فقاصهم بعضهم من بعض.

ويكون معنى الآية على الأول: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم أن تقتصوا للقتيل من قاتله، ولا يبغيَنَّ بعضكم على بعض. فإذا قتل الحرَّ الحرَّ فاقتلوه فقط، وإذا قتل العبد العبد فاقتلوه به. وإذا قتلت الأنثى الأنثى فاقتلوها بها: مثلاً بمثل. ودعوا الظلم الذي كان بينكم، فلا تقتلوا بالحرَّ أحراراً، ولا

بالعبد حراً، ولا بالأُنثى رجلاً.

فمن ترك له شيء من القصاص إلى الدية. فليحسن الطالب في الطلب: من غير إرهاب ولا تعنيف، وليحسن المؤدي الأداء من غير مطل ولا تسويف، ذلك الذي شرعته من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم ورحمة. وقد كان محرّماً على اليهود أخذ الدية، ولم يكن لأولياء المقتول إلا القصاص، فمن تجاوز بعد أخذ الدية وقتل القاتل، فله عذاب أليم، أو فمن تجاوز ما شرعته، وعاد إلى أمر الجاهلية فله عذاب أليم.

فإن قيل: إن صدر الآية يوجب القصاص، وعجزها يجيز العفو عنه إلى الدية. فكيف يجمع بينهما؟ قيل: إن صدر الآية أوجب القصاص والمماثلة إذا أريد قتل القاتل، ومنع العدوان والظلم. فلا منافاة بين صدرها وعجزها. وقد اختلف العلماء في نظم الآية وما يفهم منها.

وقد اختلف العلماء: أقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أم لا؟ فذهب أكثر فقهاء الأمصار: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد قلت الجماعة، أو كثرت. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً.

وقال داود وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة بالواحد، واستند إلى ظاهر الآية، لأنها شرطت المساواة والمماثلة، ولا مساواة بين واحد والجماعة. وإلى قوله: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

وجمهور الفقهاء نظروا إلى المعنى: وهو أنّ الشارع شرع القصاص لحفظ النفس، " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد لتمام الأعداء على قتل عدوهم، وبلغوا مرادهم من قتله، ونجوا من القود بالاجتماع. والآية لا تدل على أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لأنها جاءت في منع حمية الجاهلية التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قتل ومن لم يقتل افتخارا، بل قد يؤخذ من الآية ما يدل للجمهور، لأن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان، واحدا، أو جماعة.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس، والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قود إلا بالسيف»

وقالوا: قد ورد عن عمران بن حصين وغيره أن النبي ﷺ: «نهى عن المثلة» وقلته بما قتل به قد يؤدي إلى المثلة، وقد ورد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فأوجب عموم لفظه على من له قتل على جان، ورغب في القصاص أن يقتله بأحسن وجوه القتل. وقالوا: إذا ثبت حديث أنس، كان منسوخا بالنهي عن المثلة، وحكي عن القاسم بن معن أنه حضر مع شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين، فقال: ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله؟

قال: يرمى فيقتل، قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى؟

قال: يرمى ثانية.

قال: أفنتخذونه غرضاً وقد نهى رسول الله ﷺ أن يتخذ شيء من الحيوان غرضاً؟

"فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ"

قد ذكرنا أن المناسب من معاني العفو هنا: الإسقاط، أو العطاء. فذهب الشافعي إلى أن المراد هنا الإسقاط، والمعنى: فأَيُّ قاتل ترك له من أخيه شيء من القصاص فاتبعه أيها القاتل، وأدَّ إليه بإحسان، وبناء على ذلك يكون موجب القتل العمد عنده أحد أمرين: إمَّا القصاص، وإما العفو إلى الدية، فأيهما اختار الولي أجبر الجاني عليه. وهو رواية أشهب عن مالك. وروى عن ابن عباس: العفو أن تقبل الدية في العمد. ونحوه عن قتادة، ومجاهد وعطاء، والسدي.

وذهب غيرهم إلى أن العفو العطاء، أي فمن أعطي له من أخيه شيء من المال فليتبعه بالمعروف، وليؤد إليه الجاني، وحينئذ لا يكون في الآية ما يدل على إلزام القاتل بالدية إذا رضيها الولي. وبناء على ذلك ذهبوا إلى أن موجب القتل العمد القصاص فقط. فإذا عفا الولي إلى الدية، ولم يقبل الجاني لم يجبر، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وهو رواية القاسم عن مالك. ويدل للمذهب الأول ما روي من أنه ﷺ قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إمَّا أن يفدى وإمَّا أن يقتل».

قال الله تعالى: " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ " بعد أن بين الله شرع القصاص ذكر الحكمة فيه، فقال: " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ " أي: ولكم يا أولي العقول فيما شرعت لكم من القصاص حياة وبقاء، لعلكم تتقون القصاص، فتنتهوا عن القتل. وإنما كان في شرع القصاص حياة؛ لأنّ الناس إذا علموا أن من قتل يقتل كفّ بعضهم عن بعض. فإذا همّ أحد بقتل أخيه أوجس خيفة من القصاص، فكفّ عن القتل، فكان في ذلك حياة له وحياة لمن أراد قتله وحياة لغيرهما من الناس، فربما وقعت الفتنة بالقتل، فيقتل فيها خلق كثير، وشرع القصاص حاجز لذلك كله، وهذا على أنّ المراد بالقصاص شرع القصاص ويمكن أن يراد منه القصاص نفسه، ويكون المعنى أن في القصاص نفسه حياة، لأنّ القاتل إذا اقتصّ منه كان عبرة لغيره، فيرتدع من يهّمون بالقتل، فلا يقتلون ولا يقتلون، فكان القصاص سببا للحياة، وهناك وجه آخر ذكره السدي فقال: ولكم في القصاص حياة أي بقاء، لا يقتل إلا القاتل بجنايته.

وقد نقل الله بهذه الآية العقوبات من معنى إلى معنى سام جليل: فقد كانت العقوبات انتقاما في الأزمنة السالفة، ينتقم بها المجتمع من المجرمين، فجعل الله الغرض منها الاستصلاح وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ولم يقل انتقام، ولقد رقت قلوب قوم من رجال التشريع الوضعي!! فاستفظعوا قتل القاتل، ورحموا من القتل!! ولقد كان المقتول ظلما أولى برحمتهم وعطفهم،

وإذا رحّموا القاتل فمن يرحم المجتمع الذي يكثر فيه المجرمون الفساد،
ولعمرنا إنهم نظروا نظرة ضيقة، ولو نظروا نظرة عامة شاملة لكانت رحمتهم
هذه هي التي تدعوهم إلى القصاص والقسوة فيه، فإنّ من يرحم الناس
يسعى لتقليل الشر عنهم، وكف عادية المعتدين.

فقسا ليزدجروا، ومن يك حازما ... فليقس أحيانا على من يرحم
ولقد عبّرت العرب عن هذا المعنى بعبارات مختلفة، منها قولهم: قتل البعض
إحياء للجميع، وقولهم: أكثروا القتل ليقلّ القتل، وأجود ما قالوه في ذلك
قولهم:

القتل أنفى للقتل.

والنظم الكريم " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " قد فاق تلك بمراحل، ويدل
على ذلك أمور:

١- أنها أخص.

٢- أن قولهم: القتل أنفى للقتل ظاهره أن القتل سبب في نفي القتل، وهو
محال، بخلاف الآية، فإنّها جعلت القصاص، وهو نوع من القتل، فيه نوع
من الحياة، بدليل التنكير، ولا إحالة في أن يكون نوع من القتل سببا لنوع
من الحياة.

٣- أن القتل ظلما قتل، وليس نافيا للقتل، بل هو أدعى للقتل، فيكون
ذلك مبطلا لظاهر عموم قولهم. وثمّ وجوه أخرى لم نشأ الإطالة بها.

قال الله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "
" كُتِبَ عَلَيْكُمْ " فرض عليكم.

الخير: ضد الشر، والمراد به هنا: المال، وقد ورد في القرآن كثيرا بمعنى
المال، قال تعالى: " وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ " [البقرة: ٢٧٢] "وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
لَشَدِيدٌ" [العاديات: ٨] " إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ " [القصص: ٢٤].
الوصية: القول المبين لما يستأنف عمله. وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت
وهي كذلك في العرف.

المعروف: ضد المنكر، وليس المراد بقوله: إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ وقت
حضور الموت ومعاينته، لأنَّ هذا الوقت لا يعي فيه المرء ما يقول، بل
المراد علامات الموت وأماراته، وذلك كالمرض المخوف.
وقد اختلف في ذلك المال الذي كتبت فيه الوصية. فقيل: هو الكثير،
وقيل:

أي مال قليلا كان أو كثيرا. والأولون اختلفوا، فقيل: هو الكثير غير
محدود.

وبعضهم حدّده. واختلفوا في التحديد، فعن ابن عباس: إذا ترك سبعمائة
درهم، فلا يوصي، فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصى.
وعن قتادة: ألف درهم، وعن عائشة: أن رجلا قال لها: إني أريد أن
أوصي.

قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: قال الله إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ يَسِيرُ، فَا تَرَكَ لِعِيَالِكَ، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَالظَّاهِرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَرَادَ الْمَالَ مُطْلَقًا، قَلِيلًا، كَانَ أَوْ كَثِيرًا. لِأَنَّ اسْمَ الْخَيْرِ يَقَعُ عَلَى قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ، وَلَمْ يَخْصَّ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ. وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَى وَجُوبِ الْوَصِيَّةِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا: أَهِيَ مَنْسُوخَةٌ أَمْ مُحْكَمَةٌ لَمْ تَنْسَخْ؟ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ آيَةَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْزَلَ آيَةَ الْمَوَارِيثِ، فَاحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بَاقِيَةً مَعَ الْمِيرَاثِ، وَاحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْمَوَارِيثُ نَاسِخَةً لِلْوَصَايَا. وَقَدْ طَلَبَ الْعُلَمَاءُ مَا يَرْجَحُ أَحَدَ الْإِحْتِمَالَيْنِ، فَجَدَوْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُ الْمَغَازِي أَنَّهُ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: «لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»

وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول، وأجمعت العامة على القول به.

ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا: فذهب طاوس وقوم معه: إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت، وبقيت للقربة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز، وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة في حق من يرث، وحق من لا يرث. وحجة الأولين: أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين كانت واجبة بالآية، فنسخت منها الوصية للوارثين، وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب.

ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما حقّ امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».

وحجة الآخرين ما رواه الشافعي عن عمران بن الحصين أن رسول الله ﷺ حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.

فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت في غيرهم بطلت لما أجازها ﷺ في العبدین، لأن عتقهما وصية لهما، وهما غير قريبين، وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن آية الوصية محكمة غير منسوخة، نقل ذلك عنه الفخر الرازي، وقرر مذهبه بوجوه:

أولاً: أن هذه الآية ليست مخالفة لآية الميراث، بل هي مقرر لها، والمعنى: كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين في قوله: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" [النساء: ١١] إذا كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين، والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم.

ثانياً: أنه لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث، فالوصية عطية من حضره الموت، والميراث عطية من الله تعالى، فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.

ثالثاً: لو قدر حصول المنافاة بين آية الميراث وآية الوصية لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية لأن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب، وآية الميراث أخرجت القريب الوارث، فبقيت آية

الوصية مراداً بها القريب الذي لا يرث، إمّا لمانع من الإرث ككفر ورق، وإما لأنه محبوب بأقرب منه، وإما لأنه من ذوي الأرحام.

وابن جرير الطبري ذهب في «تفسيره» إلى هذا القول فقال في تفسير الآية: فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية "إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا" والخير: المال "لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ" الذين لا يرثون "بِالْمَعْرُوفِ" وهو الذي أذن الله فيه وأجازه في الوصية، ما لم يجاوز الثلث، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته "حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" يعني بذلك فرض عليكم هذا وأوجبه وجعله حقاً واجباً على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به.

فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثون؟ قيل: نعم. وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من العلماء منهم: الضحاك فقد كان يقول: من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية، ومنهم مسروق فقد حضر رجلاً فأوصى بأشياء لا تنبغي، فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضلّه، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه.

وقد ذهب القائلون بأنها منسوخة إلى أنها تندب، وتكون في ثلث ماله، ومعنى قوله: بِالْمَعْرُوفِ بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط،

وقد بينه رسول الله ﷺ بقوله لمن أراد أن يوصي: «الثلث والثلث كثير» وقد روي عنه عليه صلوات الله أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثَلَاثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ

وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم» .

قال الله تعالى: " فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

لما أوجب الله تعالى الوصية وجعلها حقا على المتقين، توعد من غيرها وبدلها فقال: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ أَي فَمَنْ غَيَّرَ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَوْصِي بَعْدَ مَا سَمِعَ الْوَصِيَّةَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَوْصِي إِثْمٌ، بَلْ الْإِثْمُ عَلَى مَبْدِلِ الْوَصِيَّةِ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَي سَمِيعٌ لِلْوَصِيَّةِ، عَلِيمٌ بِمَا أَوْصِيَتْ بِهِ، فَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنَ التَّغْيِيرِ الْوَاقِعِ فِيهَا، وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ الْمَنْهِي عَنْ التَّغْيِيرِ هُوَ: الشَّاهِدُ، فَلَا يَكْتُمُ شَهَادَةَ وَلَا يَغَيِّرُهَا، وَالْوَصِي فَلَا يَغَيِّرُ الْوَصِيَّةَ، وَلَا يَحْوِرُ فِيهَا. وَالْوَرِثَةُ فَلَا يَمْنَعُونَ مِنْ أَوْصِي لَهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ.

وقيل: إنه هو الوصي، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يوصون للأباعد، ويتركون ذوي القربى في ضنك وشدة، فنهاهم الله عن ذلك، وجعل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ثم أوعد الموصين الذين يخالفون ما أمر به. ويجعلونها في غير المواضع التي أمرهم بها، أو يوصون بغير معروف، كأن يعطوا الأغنياء من أقاربهم، ويتركوا الفقراء، وعلى هذا يكون الضمير في قوله: " فَمَنْ بَدَّلَهُ " راجعا إلى الحكم الذي علم من الآية السابقة.

أما على القول الأول فالضمير راجع إلى الوصية. وإنما أتى به مذكرا والوصية مؤنثة نظرا إلى المعنى، فإنها بمعنى الإيضاء، كقوله: " فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ" [البقرة: ٢٧٥] أي وعظ، وقد دلت الآية على أن المرء لا يؤخذ بجزيرة غيره. فالميت لا يؤخذ ببكاء أهله إلا أن يكون له دخل في البكاء، كأن يكون أوصى به.

ولذلك لا يعذب الميت إذا أوصى ورثته بقضاء دينه، فقَصَّروا في القضاء، وهي في معنى: "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" [الأنعام: ١٦٤] "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" [فصلت: ٤٦] "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" [البقرة: ٢٨٦] .

هذا وقد طعن قوم في أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية. وقالوا:

إنها لا تلين لرغبات المالكين، وقد تكون هذه الرغبات محترمة أما أنها لا تلين لرغبات المالكين فلأن الميراث قد فرضت فروضه، وعيّنت أنصباؤه، وليس لأحد أن يغيّر فيها، وقد منعت الوصية للوارث، فليس لأحد أن يوصي لوارثه.

وأما أن رغبة المالكين قد تكون محترمة فلأنه ربما أراد أن يوصي لوارث فيزيد نصيبه، لأنه يراه أبرّ به من غيره، أو لأنه أحوج، قالوا: والشريعة الإسلامية قد خالفت ما عند الأمم الأخرى من احترام رغبات المالكين. وقد تذرّعت أمة إسلامية بذلك فتركت أحكام الشريعة في الميراث والوصايا، واستبدلت بها القانون السويسري.

ونحن نرى أنه لا موجب لهذه الغارة على أحكام الشريعة، فقد نقلنا ما

رواه الفخر الرازي من رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية، وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ، ولا منافاة بينها وبين الميراث. فالميراث عطية من الله، والوصية عطية من المالك للوارث، فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين، ولم تبال بما يصحبها من جور غالبا.

ففي الشريعة الإسلامية متسع لهذا. فلنا الأخذ برأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية وهو يجيز الوصية للوارث، ويحترم رغبة المالكين. فمن شاء أن يوصي لابن بار، أو وارث أشد حاجة: فله ذلك عنده. وما دام في الشريعة غنى، فليس لهم أن يستبدلوا بها قانونا آخر. وإن الأخذ بقول من أقوالها مهما كان ضعيفا خيرا من الخروج عنها جملة.

قال الله تعالى: "فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

الجنف: الميل في الأمور، وأصله العدول عن الاستواء. والفرق بين الجنف والإثم هنا: أن الجنف الخطأ في الوصية من حيث لا يعلم، والإثم الجور عن عمد.

وقد اختلف في تأويل الآية. فقال بعضهم: إن معنى "خاف" هنا علم، ولما توعّد الله من غير الوصية بين أن هذا الوعيد لمن غيرها جورا. أما من علم من الموصي الجور فلا إثم عليه في تغييرها إلى عدل وصلاح، فبين

الفرق بين التبديلين. فأوجب الإثم في الأول. ونفاه عن الثاني.
وقال بعضهم: إن خاف هنا على معناها، والمراد: أن من حضر الموصي وهو
يوصي نخاف منه الخطأ في وصيته، أو تعمد الجور فيها فلا حرج عليه أن
يصلح بين الموصي وبين ورثته: بأن يأمره بالعدل في وصيته. فلا يتعمد
إضرار الورثة. ولا يحرم مستحقاً، ويعطي غير مستحق: يفعل ذلك مشورة
وإصلاحاً، والضمير في قوله: بينهم يعود على الموصي لهم، وهم وإن كانوا لم
يذكروا، إلا أنهم علموا من قوله: موصٍ لأنه يستلزم موصى لهم.

فإن قيل: هذا المصلح قد أتى بطاعة بإصلاحه يستحق عليها الثواب الجزيل.
وكان المنتظر أن يقال: فله أجر. فكيف قيل: "فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" وقيل: إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ؟

فالجواب: أنه لما كان تبديلاً، وقد أثم الله المبدلين، أراد أن يبين مخالفته
للأول برفع الإثم عنه، لأنه ردّ الوصية إلى العدل.

وأما قوله: "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" فإنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى،
كأنه قال: أنا الغفور الرحيم لمن أذنب وعصى فلأن أوصل الرحمة والمغفرة
لهذا المصلح أولى. أو يقال: "إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" لهذا الوصي الذي أوصى
بما فيه جنف أو إثم إذا أصلحت وصيته. وهذه الآية تدل على جواز الصلح
بين المتنازعين.

قال الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

الصِّيَامُ: مصدر صام. كالقيام مصدر قام، وهو في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له، ومنه قيل للصمت: صوم، لأنه إمساك عن الكلام، قال تعالى في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً [مريم: ٢٦] ومنه قولهم: صامت الريح، إذا ركبت وسكنت، وصامت الفرس، إذا أمسكت عن العلف، قال النابغة:

خيل صيام وخيل غير صائمة... تحت العجاج وأخرى تعلقك اللجما
وفي الشرع: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
" كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ " قيل: إن وجه الشبه هو وجوب الصوم، وقيل: مقداره، وقيل: كيفيته. من الكف عن الأكل والشرب.

والتاريخ يدل على أنه لم تخل شريعة من الشرائع من فرض الصوم، وإنما اختلف الصوم في الأمم السابقة في ماهيته، وكيفيته، ومقداره، وما دام الله لم يبين لنا ماهية الصوم عند الذين من قبلنا وكيفيته ومقداره فما حاجتنا إلى البحث وراءه، ولو علم الله في بيانه خيرا لبينه؟

قال الزجاج : إن " كما " هنا في موضع نصب على المصدر، والمعنى:
فرض عليكم الصيام كفرضه على الذين من قبلكم. وقال أبو علي : هو صفة
لمصدر محذوف، أي كتابته مثل كتابته على الذين من قبلكم. وقيل: غير هذا.
" لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ذكروا في معناها في هذا الموضع وجوها:

أحدها: أن الصوم يورث التقوى، لأنه يكسر الشهوة، ويقمع الهوى،
ويردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا.

الثاني: أن المعنى: ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاءكم في التقوى.

الثالث: أن المعنى: لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات، وأنت ترى
أن المعاني متقاربة.

" أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ " منصوب على الظرفية، وقيل: غير هذا، وقد اختلف
العلماء في هذه الأيام: أهى رمضان أم غيره؟ قيل: إنها غير رمضان، وأنه
كان قد وجب صوم قبل رمضان، ثم نسخ بآية: شَهْرُ رَمَضَانَ إلى قوله: فَنَنْ
شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٥] وهو مذهب معاذ. وقتادة.
وعطاء. ومروى عن ابن عباس، ثم اختلف هؤلاء، فقال عطاء: هي
ثلاثة أيام من كل شهر، وقال قتادة: بل هي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم
يوم عاشوراء.

ثم إن هؤلاء اختلفوا أيضا. فقال بعضهم: إن هذا الصوم كان تطوعا، وقال
بعضهم: بل واجبا، واتفقوا على أن هذا الصوم - على الخلاف في أنه تطوع
أو فرض. وعلى الخلاف في مقداره - منسوخ بصوم رمضان، واستدلوا على

صحّة ما ذهبوا إليه بوجوه:

الأول: ما روي عن النبي ﷺ: «أنّ صوم رمضان نسخ كلّ صوم»

فدل هذا على أن صوما كان قبل رمضان ونسخ به.

الثاني: أن الله تعالى ذكر حكم المريض والمسافر هنا وذكره في آية "فَنَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" فلو لم تكن الآية الأولى منسوخة بالثانية لكان تكرارا ينزه عنه القرآن.

الثالث: أنّ قوله تعالى هنا: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" يدلّ على أن هذا الصوم واجب على التخيير، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأعطى الفدية. وصوم رمضان واجب على التعيين. فوجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. ذلك مبلغ ما قالوا في التدليل لمذهبهم.

وذهب أكثر المحققين إلى أن المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان، وهو مذهب ابن عباس، والحسن، وأبي مسلم، وحاصله: أنّ الله سبحانه بيّن أولاً أنه فرض علينا صوما كالذي فرضه على الذين من قبلنا، فاحتمل هذا أن يكون يوما، أو يومين، أو غير ذلك، فبيّنه بعض البيان بقوله: أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ وكان ذلك أيضا محتملا لأن يكون فوق ثلاثة أيام إلى أكثر من شهر، فبيّنه الله تعالى بقوله: "شَهْرُ رَمَضَانَ" إلخ. وإذا كان ذلك يمكننا في فهم الآية فلا وجه لحملها على غيره، وإثبات النسخ فيه، وهو فوق ذلك خارج عن مدلول اللفظ.

أما ما تمسكتم به من قول النبي ﷺ: «صوم رمضان نسخ كلّ صوم»

فلم لا يجوز أن يراد: كل صوم كان في الشرائع السابقة؟ ومعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فليكن هو الناسخ. ولئن سلم أن المراد كل صوم كان عندنا فأين انحصار أدلة الوجوب في هذه الآية؟ ولم لا يجوز أن يكون صوما قد ثبت بأدلة غير هذه؟

وأما قولكم: لو كان عين شهر رمضان لكان قوله: فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... إلخ مكرراً.

فلنا أن نقول: إن صوم رمضان ثبت في أول الأمر مخيراً فيه المكلف بين الصيام، وبين الفدية دون القضاء، فلما كان كذلك، ورخص للمسافر في الفطر، كان من الجائز أن يظن أن عليه الفدية دون القضاء، ويجوز أنه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان العذر الذي يفارق به المقيم.

ولما لم يكن ذلك بعيداً، بين الله تعالى أن إفطار المريض والمسافر في الحكم خلاف التخيير في حق المقيم، فإنه يجب عليهما القضاء في عدة من أيام أخر، فلما نسخ الله ذلك عن المقيم الصحيح وألزمه بالصوم حتماً، كان جائزاً أن يظن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق ربما يعم الكل فيساوي المريض والمسافر الصحيح المقيم. أو على الأقل يبقى حكم المريض والمسافر مجهولاً: فكانت هناك حاجة إلى البيان، فجيء به لدفع هذه الحاجة، وحيث قد ذهبنا إلى القول بأن صوم رمضان كان في البدء مخيراً، فلم تعد بنا حاجة إلى الاعتذار عن حجتهم الثالثة.

وأنت ترى أن الآية على القولين قد دخلها النسخ: أما الأول فظاهر، وأما

الثاني، فلائنه يقضي بأن صوم رمضان ثبت في البدء مخيراً، ثم نسخ بالتعيين، ولعل الحكمة في شرعه هكذا سنة التدرج في التشريع.

"فَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" المراد منه والله أعلم أن فرض الصيام في الأيام المعدودات إنما يلزم الأصحاء المقيمين. فأما من كان مريضاً أو مسافراً فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر. وقد دلت الآية على عظيم فضل الله، وسعة رحمته بعباده، فقد بين الله سبحانه في أول الآية أن شريعة الصيام فيكم لم تكن بدعا من الشرع، بل لكم فيها أسوة، فقد كانت مكتوبة على من قبلكم من الأمم، ثم بين فيها ثانياً: وجه الحكمة في إيجاب الصوم، وهو أنه سبب قوي في حصول التقوى، وثالثاً: أنه لم يكلفنا بما يشق، بل كلفنا أياماً معدودات، وهي وإن قلت فجزاؤها جزيل، ثم بين جل شأنه أنه خص هذه الأيام بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لمزيد الشرف ثم بين أن هذا التكليف خاص بمن قدر عليه، حيث أباح تأخيره لمن يشق عليه من المرضى والمسافرين إلى وقت يقدرُونَ عليه فيه.

وقد اختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال:

- ذهب الحسن وابن سيرين إلى أنَّ المدار على تحقق وصف المرض، فأَيَّ مرض وأَيَّ سفر بالغين ما بلغا يترخص بهما المسافر والمريض في الفطر في رمضان.

- وذهب الأصم إلى أنَّ المراد المريض والمسافر اللذان لا يقدران على

الصوم مع المرض والسفر إلا بجهد ومشقة.

- وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، وهذا هو الذي يتقبله العقل بقبول حسن، فإن الحكمة التي من أجلها رخص للمريض هي إرادة اليسر، ولا يراد اليسر إلا حيث يظن العسر، وإن من الأمراض ما يكون شفاؤه بالصوم، فكيف يباح الفطر لمن كان مرضه كذلك، ولم يكلفنا الله سبحانه إلا على حسب ما يكون في غالب الظن، فيكفي أن يظهر أن الصوم يكون سببا للمرض، أو يزيد في العلة، أما الإطلاق فيه أو التضيق فأمر يتنافى مع إرادة اليسر بالمكفين.

وكذلك اختلفوا في السفر المبيح للفطر:

- فقال داود الظاهري: الرخصة حاصلة في كل سفر، ولو كان فرسخا، وحجته أن الحكم علق في الآية بكونه مسافرا، وهو مؤذن بعلة ما اشتق منه، فحيث تحقق السفر تحقق الحكم وهو الرخصة، وقال: كل ما في الباب أنكم تروون خبرا آحاديا، وتخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد غير جائز.

- وقال الأوزاعي: السفر المبيح للفطر مسافة يوم، وذلك لأن أقل من هذا قد يتفق للمقيم، وكأنه يعتبر في المسافر عدم التمكن من الرجوع إلى أهله في اليوم.

واحتج أبو حنيفة: بأن قوله تعالى: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" يوجب الصوم، ولكنا تركناه في الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها. أما فيما

دونها فمختلف فيه، فوجب الصوم احتياطاً. واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «يُسمح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها». ولا يكون كذلك حتى تكون مدة السفر ثلاثة أيام، لأن الشارع جعل علة الامتداد إلى الثلاثة السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع. وأما ما رويتم عن ابن عباس فلعله مذهبه واجتهاده، ولا نترك حديث رسول الله إلى مذهب أحد واجتهاده.

وأيضاً ورد عن الرسول ﷺ اعتبار الثلاثة الأيام سفراً، ومن ذلك حديث ابن عمر عن النبي ﷺ: «وأنه نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم».

نعم قد روي عن أبي سعيد، وأبي هريرة أخبار في هذا المعنى، تفيد من منعها السفر يومين، ولكنهما روي عنهما أيضاً النهي عن سفرها ثلاثة أيام، ويوماً.

فلما كان هذا الاضطراب والاحتياط في إسقاط الفرائض عولنا على حديث ابن عمر، لأنه متفق عليه، وروايات غيره مضطربة فتركناها، فتبين أن الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعي، وغيرها لم يعلق به، فوجب تقديرها في إباحة الفطر.

ثم إن العلماء قد اختلفوا في المسافر والمريض: ماذا يلزمهما في رمضان؟ ذهب جماعة من علماء الصحابة رضوان الله عليهم: إلى أن الواجب عليهما

الفطر وصيام عدة من أيام آخر، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، حتى روي عنه:

أن المسافر إذا صام في السفر قضى في الحضر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، وحجة الأولين ظاهر

قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البرّ الصيام في السفر»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر».

وأما الجمهور فقد قالوا: إن في الآية إضممارا تقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام آخر، وهو نظير قوله تعالى: " فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ.. " [البقرة: ٦٠] وقوله تعالى: " وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ " إلى قوله: " أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ " [البقرة: ١٩٦] التقدير في الأول (فضرب) فانفجرت، والثاني (خلق) ففدية.

وأیضا فقد روى أبو داود في «سننه» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن حمزة الأسلمي سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أفأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت».

وقد ثبت عن النبي ﷺ بالخبر المستفيض أنه صام في السفر رواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، وسلمة بن المحنف.

وأما ما روي من قوله: «ليس من البرّ الصّيام في السّفر»
فإنّه كلام خرج على حال مخصوصة، وذلك ما رواه شعبة من حديث جابر
بن عبد الله عن النبي ﷺ أنّه رأى رجلاً يظللّ عليه والزّحام عليه شديد،
فقال: «ليس من البر الصّيام في السّفر» فمن سمع وذكر الحديث ذكره مع
سببه، وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث.

وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنّهم صاموا مع النبي ﷺ عام الفتح
في رمضان، ثمّ إنه قال لهم: «إنّكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم
فأفطروا»

فكانت عزيمة من رسول الله ﷺ قال أبو سعيد: ثمّ لقد رأيتني أصوم مع
النبي ﷺ قبل ذلك وبعد ذلك، وأما حديث: «الصّائم في السّفر كالمفطر
في الحضر» فحديث مقطوع لا يثبت عند كثير من الناس.
والحنفية بعد ذلك يرون الصّوم أفضل من الفطر. ويقول المالكية كذلك
لمن قوي عليه.

"فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ": أي من كان منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر فعليه
صيام أيام أخر بعد ما أفطر، وهذا تأويل الجمهور، فكان المريض والمسافر
عندهم واجبه الأصليّ الصّوم، ويرخص له في الفطر، فإذا أفطر فليقض
أياماً مكان الأيام التي أفطر فيها.

وأما غير الجمهور فتأويل الآية عندهم: فمن كان مريضاً أو مسافراً فليفطر،
والواجب عليه ابتداء صوم أيام أخر، وصيامه في رمضان لا يعتدّ به.

وأنت بعد الذي بينا من أدلة الطرفين إذا رجعت إلى النظم الكريم وجدت
أنّ النظم قد شمل الخطاب فيه جميع المؤمنين " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ " ثم لما
كان بعض الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي التخفيف بين الله حال
المعذورين بقوله: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ "
وقال: " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ " على ما يأتي بيانه بعد، ثم قال: " وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ".

فهل تجد بعد هذا مسوغاً لأن تفهم من الآية أنّ الفطر واجب على من لا
يضره الصوم من أصحاب الرخص؟ ثم انظر إلى قوله تعالى في الآية التي بعد
هذه: " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " [البقرة: ١٨٥] فإنك لا
بدّ فاهم منها أن الواجب الأصلي على الناس جميعاً في رمضان هو الصوم،
وأن التأخر عنه ترخيص.

فهل إذا التزم العبد أن يقوم بما هو أشق عليه ولا يضره تحصيلاً للشواب
الكثير فنقول له: إن هذا لا يجزيك؟ ما نظن.

" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ " ظاهر العبارة يفيد أنّ القادر على الصوم له أن
يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء. وقد تقدّم القول بأنّ بعض
العلماء يرى أن هذه الآية من أولها منسوخة لهذا ولغيره، وبعضهم يرى أنه
لا نسخ إلا في هذا الجزء، ويرى أن صوم رمضان كان قد شرع ابتداء على
التخيير، ثم نسخ بقوله:

" فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " وهذا كله على قراءة " يُطِيقُونَهُ " مضارع

من الإطاعة. وسنعود إليها بعد الكلام على القراءات الأخرى. فقد قرئ "يُطِيقُونَهُ" بتشديد الياء بعد الطاء.

وقرئ "يطوقونه" بالواو بدل الياء، ومعناه: يجشمونه، أي: يتحملونه بمشقة، وقالوا: المراد بهم الشيخ والشيخة الفانيان يفطران ويفديان ولا يقضيان. والآية على هاتين القراءتين لا نسخ فيها أصلاً فالناس ثلاثة أحوال:

١- الأصحاء المقيمون، ويلزمهم الصوم عينا في رمضان.
٢- والمرضى والمسافرون، ولهم الفطر إن أرادوا، وعليهم إن أفطروا أيام أخر.

٣- وقوم لا يقدرّون على الصوم، وفيه ضرر، فهؤلاء يفدون.
ولنرجع إلى القراءة الأولى يُطِيقُونَهُ: لما كان الظاهر منها ما ذكرنا. قال بعض المفسرين: إن الآية على إضمار حرف النفي، وتقديره- والله أعلم- وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وتكون الآية حينئذ في معنى القراءتين الآخرين.

ويرى بعضهم أن هذا في شأن المرضى والمسافرين فهم قسمان:
القسم الأول: لا يقدر على الصيام، وهذا يجب عليه الفطر والقضاء في أيام يقدر على الصوم فيها.

والقسم الثاني: يقدر على الصوم، فهؤلاء يرخص لهم في الفطر لمكان السفر والمرض، وعليهم الفدية.

وقال بعضهم: إنها نزلت في حق الشيخ الفاني، وتقديره من وجهين:

أحدهما: أن الوسع فوق الطاقة، فالوسع اسم للقدرة على الشيء مع السهولة، يقال: في وسع فلان أن يفعل كذا وفلان يسعه أن يفعل كذا إذا كان يقدر عليه مع السهولة. أمّا الطاقة فهي اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، يقال: فلان يطيق كذا، أي أنه آخر ما في طوقه وقدرته، فمعنى "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ" الذين يقدرون عليه مع الشدة والمشقة، وعلى هذا فلا نسخ في الآية، وحكمها باق، قاله الفخر الرازي.

الوجه الثاني: حمل هذه القراءة على القراءة الشاذة، وهو قريب من الأول، وأصحاب هذا الرأي قد اختلفوا، فقال جماعة منهم السدي: إنها في الشيخ الهرم، أي الذي لا يرجى أن يأتي عليه في عمره أيام يقدر فيها على الصوم ويطعم لكل يوم مسكينا.

وقال آخرون: إنها تتناول الشيخ الهرم والحامل والمرضع، سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، فقال: أي مرض أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي.

ثم إنهم أجمعوا على أنّ الواجب على الشيخ الهرم الفدية، أما الحامل والمرضع .

فقال الشافعي رضي الله عنه: عليهما الفدية مع القضاء. وقال أبو حنيفة: ليس عليهما إلا القضاء.

وحجة الشافعية أنهما داخلان في منطوق الآية "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ"؛ لأنهما لا يطيقان فتجب عليهما الفدية.

وأبو حنيفة جعلهما في حكم المريض، انظر إلى قول الحسن البصري: أي مرض أشد من الحمل؟ يفطران ويقضيان، ثم قال أبو حنيفة: فرق بينهما وبين الشيخ الفاني، لأنه لا يمكن إيجاب القضاء عليه، لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته وزماتته، فلن يأتي عليه يوم يكون أقدر على الصوم من أيام رمضان التي أفطر فيها.

أما الحامل والمرضع فهما من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة الزوال، فإن زال عذرهما فعليهما عدة من أيام أخر، وإن لم يزل كانا كالمرضى الذي لم تزل علته، على أنهما لا يمكن إيجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاء، لأنه يكون جمعا بين البدل والمبدل، وهو غير جائز، لأن الفدية بدل الصوم. "طَعَامُ مَسْكِينٍ" هو نصف صاع من برٍّ، أو صاع من غيره عند أبي حنيفة، وليس عليه عنده غير ذلك، قال الثوري: يطعم، ولم يذكر مقدارا. وروى المزني عن إمامه الشافعي أن الفدية مدٌّ، وقال ربيعة ومالك: لا أرى عليه الإطعام، وإن فعل فحسن.

"فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ" اختلف في تأويله، قال بعضهم: معناه من تطوَّع بالزيادة على مسكين واحد فهو خير له، وقال بعضهم: من تطوَّع بالزيادة في مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه، وقال الزهري: من تطوَّع بالصيام مع الفدية فهو خير له.

"وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة: ١٨٤] قيل: إنه خطاب مع الذين يطيعونه ولا يصومونه، أي يتحملونه بمشقة، فهو خير لهم من

الفدية. وقيل: إنه خطاب مع ذوي الأعذار من المرضى والمسافرين والشيخوخة. قال الفخر الرازي: هو أولى لعموم اللفظ. وقيل: آخر الآية معطوف على أولها، ويكون المعنى: كتب عليكم الصيام.. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في الصيام من الحكم الإلهية، التي شرع من أجلها الصيام، وهي تعويد النفس الصبر والجوع، وعدم اتباع الهوى والشهوة والبر بالضعفاء ومواساة المحتاجين.

قال الله تعالى: " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "

الشهر: مأخوذ من الشهرة، يقال: شهر الشيء يشهر شهرة وشهرا، إذا ظهر، وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره، وذلك أن الناس بسبب حاجتهم إلى التوقيت في العبادات والمعاملات يحتاجون إلى معرفته. وسمي الهلال شهرا لشهرته وبيانه. بل قال بعضهم: إنما سمي الشهر شهرا باسم الهلال.

رَمَضَانَ هو المدة من الزمان بين شعبان وشوال، وقد قيل في سبب تسميته بذلك أقوال كثيرة، منها أنه مأخوذ من الرمض، وهو حر الحجارة من شدة حر الشمس. وكانوا: يصومون فيه. فكان يكون قاسيا عليهم كقسوة أشعة الشمس المنعكسة عن الحجر الأبيض، وأقرب الأقوال ما قيل: إنهم لما نقلوا

الأسماء عن اللغات القديمة سموها بحسب ما يقع لها من المناسبات التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر رمض الحر.

"شَهْرُ رَمَضَانَ" خبر لمبتدأ محذوف بدل عن الأيام المعدودة في قوله: "أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ" وقيل: بل هو مبتدأ محذوف الخبر، كأنه قيل: شهر رمضان المكتوب عليكم صومه. وقيل غير هذا.

"الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ": بيان لمزية اختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور، ومعنى أنزل القرآن فيه، وقد أنزل القرآن في غيره أيضاً: أنه ابتداء إنزاله في رمضان، والحوادث الجسام تؤرّخ وتنسب إلى أول أوقاتها.

وقيل: إنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في رمضان لحكمة يعلمها الله، ثم نزل بعد ذلك منجّماً. ولا منافاة بين إنزاله في رمضان، وإنزاله في ليلة القدر واليلة المباركة. لأنّ ليلة القدر واليلة المباركة كانتا في رمضان، وقيل: معنى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ أنزل في شأنه القرآن.

وَالْقُرْآنُ اسم لكلام الله المنزل على محمد ﷺ، وقد اختلف في اشتقاقه، فقيل: إنه مشتق من القراءة: بل قد جاء بمعناها، كما في قوله تعالى: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً" [الإسراء: ٧٨].

وقيل: من القرآن، لأنّ آياته قد قرن بعضها ببعض. وقيل من القرء بمعنى الجمع. وقيل غير ذلك.

"هُدًى لِلنَّاسِ": هاديا لهم بما اشتمل عليه من الحكم والمواعظ التي هي شفاء ورحمة، وهو منصوب على الحال، أي: "أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" هاديا للناس إلى

طريق الخير، ومبيناً وكاشفاً عن وجه الحق، بما اشتمل عليه من الآيات الواضحات، وفارقاً بين الحق والباطل وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. قد يقال: ما الحكمة في إيراد " وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ " بعد قوله: " هُدًى لِلنَّاسِ "؟

وجوابه: أنه تعالى ذكر أولاً أنه هدى للناس، ثم هذا الهدى نوعان: تارة يكون الهدى بينا واضحاً تنساق إليه العقول انسياقاً. وتارة لا يدركه إلا خواص الناس. ولا شك أن الأول أكثر فائدة، فكان ذكره بعد الأول للميزة الخاصة بعد الميزة العامة. وهو على هذا في منتهى البلاغة.

وقيل في الجواب: إن المراد بالهدى الأول أصول الدين. والثاني فروعه. " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " قال بعضهم: إن الفاء هنا زائدة، لأنها إما للعطف وإما للجزاء وهما لا يصلحان هنا، فكانت زائدة كزيادتها في قوله تعالى: " قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ " [الجمعة: ٨] وقال الفخر الرازي: ويمكن أن يقال: إن الفاء هنا ليست زائدة، بل هي للجزاء، فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالشرف العظيم، وهو إنزال القرآن فيه، وهو شرف لا يشاركه فيه سائر الشهور، فهو لذلك يناسبه أن يختص بهذه العبادة، ولذلك تقدّم وصفه بخاصة إنزال القرآن فيه، كأنه قيل:

وإذا كان رمضان مختصاً بهذه الفضيلة فخصّوه أنتم بهذه العبادة.

شَهِدَ: حضر، والشهود الحضور. ثم هنا قولان:

أحدهما: أنَّ مفعول شهد محذوف، لأنَّ المعنى: فمن شهد البلد في الشهر بمعنى أنه لم يكن مسافرا. ويكون الشهر منصوبا على الظرفية.

والقول الثاني: أنَّ مفعول شهد هو الشهر، والتقدير: فمن شهد الشهر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه، وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته، وهو تفسير لا غبار عليه بعد أن تعرف أنَّ خطابات الله جميعا تتوجه إلى المكلفين، فلا عبرة بما قيل: إنه كالأول فيه مخالفة للظاهر لاحتياجه للتخصيص، إذ يقال: للصبي المجنون إنه أدرك الشهر، نعم هم مدركون، ولكنهم لا يدخلون تحت قوله: " مِنْكُمْ " إذ إنَّ كون كل خطابات الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فرغ منه، فثله مثل " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " [البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠] على أنه على فرض دخول هؤلاء، فالآية تكون مخصوصة على هذا الوجه. وعلى الوجه الأول فيها تقدير محذوف.

وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضمار، تعيّن المصير إلى التخصيص، وبدهي أن القول الأول يلزمه أن الآية لا توجب الصوم إلا على المقيم، فلا يكون صوم المسافر مسقطا للواجب، بل يكون الواجب في حقه الفطر، وهذا كلام قد نسب إلى الإمام علي - كرم الله وجهه - القول به. والجمهور يرون الآية عامة في المكلفين، وهي تشمل المسافر والمقيم، غير أن المسافر يترخص بالفطر كالمرضى، وعليهما عدة من أيام أخر.

هذا وظاهر الآية يفيد أن الصيام إنما يجب بشهود جميع الشهر، وذلك غير متأت، إذ إن شهود جميع الشهر لا يتأتى إلا بعد انقضائه، وبعد انقضائه لا يتأتى لأحد أن يصوم ما مضى، فمن هنا قالوا: إنه يتعين أن يكون المعنى فمن شهد بعض الشهر فليصمه، غير أنهم اختلفوا، فقال بعضهم: المراد ببعض أول الشهر. وهو منسوب للإمام علي، وعلى ما تقدم على مذهبه يلزم أن يكون الحكم في حق من كان مسافرا أول الشهر أنه لا يجب عليه صيام الشهر، بل يجب عليه الفطر.

ويرى الجمهور أن أي بعض يكفي في وجوب الصوم، غير أنهم اختلفوا، فالحنفية يرون أن صوم جميع الشهر يجب بشهود أي جزء منه، ويرى الشافعية أن شهود أي جزء موجب لصوم ذلك الجزء على الراجح من مذهبهم.

بعد هذا نقول: إن الأئمة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فيمن جنّ في رمضان، ولا بد أن نعرض لهذا الخلاف فنقول: اتفقوا على أن من جنّ كلّ رمضان لا يجب عليه الصوم في الحال، لعدم إمكان توجه الخطاب إليه حالا، واختلفوا فيه إذا أفاق بعد رمضان، قال المالكية وجماعة: إنه يقضي ما مضى ولو جنّ سنين. وقال غيرهم:

إنه لا قضاء عليه لما مضى، كالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم.

وأما من كان مجنوناً في رمضان، وأفاق بعضاً منه، فالشافعية على أصحّ الأقوال عندهم أنه يصوم ما شهد فقط، ولا قضاء عليه لغيره، ومن أفاق

في أثناء النهار اختلف في تكليفه بالقضاء عندهم.
وترى الحنفية أن شهود أي جزء من الشهر موجب صيامه كله.
وقد قالوا: إن الآية تشهد لهم، لأنك قد علمت أن إجراءها على ظاهرها
محال، فلا بد من تقديره البعض، فيكون المعنى عندهم فمن شهد بعض
الشهر فليصمه جميعه.

فإن قيل لهم: لماذا قدرتم البعض في الأول، ولم تقدروه في الثاني؟
قالوا: إنا لجأنا للإضمار للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقد اندفعت
بإضمار في الأول، مع بقاء الثاني على حاله.
ولكن لقائل أن يقول لهم: إن الضمير في قوله تعالى: "فَلْيَصُمْهُ" راجع إلى
ما قبله، فإن كان ما قبله مراد منه الجميع، كان هو مرادا منه الجميع، وإن
كان البعض كان مرادا منه البعض، أما إن أريد بالمرجع شيئا بالضمير
غيره فهو غير ظاهر.

وقد أورد على الحنفية ما يأتي: معقول أنه إذا أفاق أثناء الشهر أن نوجب
عليه ما بقي في الشهر بعد ذلك، لكن غير معقول أن نوجب عليه صوم ما
مضى، لأن شهود الجزء لا يتأتى أن يكون سببا لصوم ما قبله، وإلا كنا قد
كلفناه الصوم قبل وقته.

وقد أجابوا عن هذا بأننا نوجب عليه قضاء الأيام الماضية لا صومها هي،
وجائز إلزامه القضاء مع امتناع خطابه وقت الأداء، كالمغمى عليه والناسي
والنائم.

وقد اختلف العلماء أيضا في الصبي يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان، فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، ومالك بن أنس في «الموطأ» وعبد الله بن حسن، والليث، والشافعي: إنهما يصومان ما بقي، وليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي حصل فيه البلوغ والإسلام. وقال ابن وهب عن مالك: أحب إلي أن يقضياه.

وقد علمت أن شرط التكليف بالصوم البلوغ والعقل والإسلام، والصبي والكافر لم يكونا مكلفين قبل البلوغ والإسلام. فلا معنى لإلزامهما به على أن الكافر إذا أسلم فهو معفى من التكليف الماضية، قال الله تعالى: " قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ " [الأنفال: ٣٨].

ولعلك تقول: كيف يكون شهود الشهر؟ فنقول: إن شهوده يكون برؤية هلاله، أو بالعلم أنه قد رئي، ولا عبرة بالحساب وعلم النجوم عند الحنفية. واعتمد بعضهم الحساب، وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة، بعضها يؤيد هذا، وبعضها يؤيد هذا:

فقد روي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الشهر تسع وعشرون، ولا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»

وكان ابن عمر إذا كان تسعا وعشرين نظر إليه، فإن رآه فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب أصبح مفطرا، وإن لم ير وحال دون رؤيته سحاب أو قرة أصبح صائما، قلبي: وكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ

بهذا الحساب. فأنت ترى أنه قد اعتمد الرؤية، ولم يعتمد تقديره. وهذا هو الموافق لظاهر قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" [البقرة: ١٨٩] .

وقد اختلفوا في معنى قوله ﷺ: «فإن غمّ عليكم فاقدروا» فقال بعضهم: اعتبار منازل القمر فإن كان في موقع القمر- ولو لم يحل دونه سحاب وقتر لرئي- ولم ير، يحكم له بحكم الرؤية.

وقال آخرون: فاقدروا له «فعدوا شعبان ثلاثين يوما» وقد جاءت أحاديث بالصيغة الأخيرة . ولو أوردناها لطال بنا القول، وموضعها علم الفقه، وكما يرجع إليه في هذا يرجع إليه في اعتبار اختلاف المطالع وعدمه في إلزام جميع المسلمين الصوم.

"وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".
قد تقدم شرح هذه الآية، غير أنهم قالوا: إن في الآية ما يدل على أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، وذلك لأن (عدة) جاء منكرا غير معين، وذلك يقتضي جوازه مفردا، وأيضا فقد قال تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" والتيسير لا يكون بإلزامه أن يصوم كله دفعة. أيضا قال تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" فدل على أن المراد في القضاء هو صوم العدة، ولو غير متتابعة، ولو كان التتابع مشروطا لبينه كما بينه في الكفارة.

"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"

بين الله تعالى فيما تقدم أنّ شرع الصيام لنا هو شرعة في الأمم، وأنا لم نكن بدعا فيه، وهو مع ذلك في زمن قليل أياماً معدودات هي شهر رمضان، ومع ذلك فقد رخص فيه لأولي الأعذار ومن لا يقدرّون على صومه إلى عدة من أيام آخر، وإلى الفدية.

وفي هذه الآية بين الله تعالى أنه فعل ذلك تيسيرا وتسهيلا علينا في التكليف، فهو لم يكلفنا ما فيه إعنات لنا ومشقة علينا، فهل يجب في مقابلة ذلك إلا الشكر؟

وأصل اليسر في اللغة السهولة. معناه السهولة ومنه يقال للغني والسعة اليسار، لأنه يسهل به صعب من الأمور. والعسر ما يقابله.

"وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ": علةٌ لمحذوف، وللعلماء في هذا المحذوف وجهان: الأول: ما ذهب إليه الفراء من أن التقدير: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" فعل جملة ما ذكر، وهو الأمر بصوم العدة، وتعليم كيفية القضاء، والرخصة بإباحة الفطر. وذلك أن الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقبها ثلاثة ألفاظ، فقوله: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ" علةٌ للأمر بمراعاة العدة، وقوله: "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ" علةٌ لتعليم كيفية القضاء، وقوله: "لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" علةٌ لترخيص والتسهيل. والحذف في هذا نظير الحذف في قوله: "وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ

الْمُؤَقِّنِينَ [الأنعام: ٧٥] أي أريناه ليكون. وأنت ترى أن الفراء على هذا
 يقدر المحذوف متأخرا، ويجعل العلل مرتبة على سبيل اللف.
 والوجه الثاني: ما ذهب إليه الزجاج من أن التقدير: أن الذي تقدم ذكره
 من تكليف المقيم الصحيح، والرخصة للمريض، والمسافر، إنما هو لإكمال
 العدة، لأنه مع الطاقة يسهل عليه إكمال العدة، ومع الرخصة في المرض
 والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاء، فلا يكون عسرا، فبين الله تعالى أنه
 كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيرا، بل يكون سهلا يسيرا.
 "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" قيل: إن المراد منه التكبير ليلة الفطر. قال
 ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا.
 وروي عن الزهري عن النبي ﷺ: «أنه كان يكبر يوم الفطر إذا خرج إلى
 المصلّى، وإذا قضى الصلاة قطع التكبير»
 وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.
 وقد اختلف فقهاء الأمصار في التكبير يوم الفطر في الطريق إلى المصلّى،
 فروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: يكبر الذي يذهب إلى
 العيد يوم الأضحي.
 ويجهر بالتكبير. ولا يكبر يوم الفطر، وقال أبو يوسف يكبر يومي عيد
 الأضحي والفطر.
 وليس فيه شيء مؤقت لقوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ".
 وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إن التكبير في العيدين ليس بواجب

في الطريق، ولا في المصلّى، وإنما التكبير الواجب في صلاة العيد.
وذكر الطحاوي أن ابن أبي عمران كان يحكي عن أصحاب أبي حنيفة جميعا
أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصلّى، حتى
يأتوه، ولم تكن تعرف ما حكاها المعلى عنهم.

وقال مالك والأوزاعي: يكبر في خروجه إلى المصلّى في العيدين جميعا.
وقال الشافعي: أحبّ إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر.

وتكبير الله هو تعظيمه. والصيغة المأثورة فيه معروفة.
"وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" على ما شرعت من الأحكام. وسهلت لكم في أدائها.

قال الله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"

قد ذكروا في سبب هذه الآية وجوها:

منها أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال: أقریب ربنا فنناجیه، أو بعيد
فننادیه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ومنها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، وقد رفع أصحابه
أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم لا
تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً قريباً» .

ومنها ما روي عن قتادة أن الصحابة قالوا: كيف ندعو ربنا يا نبي الله؟
فأنزل الله هذه الآية .

ومنها ما روي أنه لما نزلت آية كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ فهموا منها تحريم الأكل بعد النوم، ثم إنهم أكلوا وندموا وتابوا وسألوا النبي ﷺ : هل يقبل الله تعالى توبتنا؟ فنزلت.

وليس المراد بالقريب هنا قرب المكان. بل المراد القرب بالعلم، وما تقتضيه إجابة الدعاء.

هذا وقد قال بعضهم: إن الدعاء لا فائدة فيه، وذلك أن الأمر الذي يصدر بشأنه الدعاء. إما أن يكون في علم الله واقعا أولا. فإن كان الأول فهو لا بد واقع، وإن كان الثاني فهو غير واقع لا محالة!! والجمهور من العقلاء على أن الدعاء أهم مقامات العبودية، والأدلة النقليّة على ذلك كثيرة.

منها هذه الآية التي معنا. ومنها قوله تعالى: "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" [غافر: ٦٠] ولولا أن الدعاء فضله عظيم ما طلبه الله منا، بل إن الله تعالى بين في آية أخرى أنه إذا لم يسأل غضب، فقال: "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" [الأنعام: ٤٣]. ومنها ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الدعاء مخ العبادة». وعن النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الدعاء هو العبادة» وقرأ "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" [غافر: ٦٠].

وأما ما قالوا: من أنه إن كان الأمر معلوم الوقوع فهو واقع إلخ: فنقول، إنما يكون ذلك لو علمت كيفية قضائه. أما وهما مغيبان عنا، والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد بين الرجاء والخوف. ولولا ذلك لما كان له فائدة،

بل لما صحَّ.

ثم إنَّ الدعاء يقتضي أن يكون الداعي عارفا بربه تمام المعرفة، وأنه القادر على كل شيء، والقاهر فوق عباده. وهل العبادة إلا المعرفة؟
" فَلَيْسَتْ جِبُوتًا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي " معناه فليطلبوا إجابتي لهم بأن يجيبوا ما دعوتهم إليه من العبادة أجبههم إلى ما يطلبون، والاستجابة هنا: عبارة عن الاستسلام والانقياد.

والإيمان: الإذعان القلبي، ولما كان العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقديم الطاعة؟ قدّم الله الأمر بالاستجابة اهتماما بشأنها.
" لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ " يهتدون في أمر دينهم ودنياهم. ومعنى الآية: أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا فقد اهتدوا، لأن الرشيد من كان كذلك.

قال الله تعالى: " أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يبين الله آياته للناس لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ".

الرفث: أصله قول الفحش: أنشد الزجاج:

وربّ أسراب حيج كظم ... عن اللغا ورفث التكلّم

ويقال: رَفَثَ في كلامه، وأرَفَثَ: إذا تكلم بالقبيح. قال الله تعالى: " فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " [البقرة: ١٩٧] . ثم نقل منه إلى ما كان منه بحضرة النساء مما ينم عن معنى الإفضاء، ثم جعل كناية عن معنى الجماع، وما يتعلق به.

" هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ": شبه كلاً من الزوجين باللباس. لأنّ كلا منهما يستر الآخر، فكان منه بمثابة اللباس.

" تَحْتَنُونَ أَنْفُسَكُمْ " يقال خانه يخونه خونا وخيانة إذا لم يف له، والسيف إذا نبا عن الضربة فقد خان، وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى شرّ. وخان الرجل الرجل إذا غدر به، أو لم يؤد إليه أمانته، وخائن العهد ناقضه، كما في قوله تعالى: " وَإِذَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً.. " [الأنفال: ٥٨] قال صاحب «الكشاف»: والاختيان اسم من الخيانة، كالاكتساب اسم بمعنى الكسب، وفيه زيادة وشدة.

ذهب جمهور المفسرين إلى أنه في أول شريعة محمد ﷺ كان الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات نهاراً، لا يقرب شيئاً منها بعد النوم ولا بعد صلاة العشاء الآخرة فإذا فعل شيئاً منها بعد النوم أو بعد صلاة العشاء فقد ارتكب محرماً. ونسخ الله هذا الحكم بهذه الآية.

وقال أبو مسلم الأصفهاني: ما كانت هذه الحرمة في شرعنا، بل كانت في شرع النصارى، والله تعالى نسخ بهذه الآية ما كان في شرع النصارى. وقد استدل الجمهور لمذهبهم بوجوه:

منها: التمسك بالتشبيه في قوله تعالى: " كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ".
ومنها قوله: " أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ " فإنه يقتضي سابق الحرمة.
ومنها قوله: " عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ "
وقوله تعالى: " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ " فَإِنَّ الأكل بعد النوم، وكذا الوقاع، لو لم
يكن محرماً ما كان هناك معنى لتخوينهم أنفسهم، ولا لتوبة الله عليهم، ولا
لعفوه، ثم إن قوله تعالى: " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ " يقتضي أَنَّ المباشرة كانت
محظورة، وأبيحت بقوله: " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ".

وقد ردّ أبو مسلم هذه الحجج بما نجمه فيما يأتي:
سبق أنه قال: إن هذه الحرمة كانت في شرع النصارى، وقد فهم الصحابة
بقاء الحكم، فكانوا يمتنعون من الأكل والوقاع بعد النوم وبعد الصلاة
الأخيرة، فبين الله بهذه الآية أنه قد خفف عن هذه الأمة وعفا عنها، فلم
يوجب عليها ما أوجبه على الأمم السابقة، وأذن لها في تناول ما كان
محظوراً في الأمم السابقة.

وأنت تعلم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير على ثبوت أن يكون ذلك كان
شريعة للنصارى، وهو ما لم يثبت بعد، ثم هو مع ذلك مخالف لظاهر قوله:
" تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ " وإن كان هو يتأولها بتنقيص شهواتها، بدليل إضافتها إلى
النفس، وهو يقول: لو كان ذلك محرماً لكان خيانة للشرع لا للنفس،
ولكن، أليست مخالفة أحكام الشرع خيانة للنفس، لأنها تستوجب بها
العذاب في الدنيا والآخرة.

ثم إن ظاهر قوله: " فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ " مهما تأوله بالتخفيف، فإنه ظاهر في أنه لا يقال: خففت عن فلان إلا ما كان ثقيلا عليه. نعم إن له أن يقول: إن من شأن هذا التكليف أن يكون ثقيلا علينا لو شرع، فإسقاطه عنا تخفيف.

ولكن نقول: هو احتمال، ولكن المتبادر خلافه، ونحن نقول بظاهر الآية لا بنصها.

ثم إن الأسباب التي ذكرت في نزول الآية تعاضد الذي ذهب إليه الجمهور: منها ما روي أن رجلا - وفي اسمه خلاف - من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ عشية، وقد أجهده الصوم، فسأله الرسول عن سبب ضعفه فقال: يا رسول الله - عملت في النخل نهاري أجمع، حتى أمسيت، فأتيت أهلي لتطعمني شيئا فأبطأت، فنمت، فأيقظوني وقد حرم الأكل، فقام عمر فقال: يا رسول الله أعذر إليك من مثله، رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء الآخرة فأتيت امرأتي، فقال عليه الصلاة والسلام: «لم تكن جديرا يا عمر» وقام رجال فاعترفوا بالذي صنعوا. فنزل قوله تعالى: " أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ " أي: الإفشاء إليهن. و"ليلة" نصب على الظرفية.

"عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ" أي: علم الله أنكم كنتم تسرون بالمعصية في الجماع بعد العتمة، والأكل بعد النوم، وترتكبون المحرم من ذلك، ومن فعل ذلك فقد خان نفسه، وخان الله ورسوله.

وأنت ترى أن فهم الآية على هذا الوجه يفيد أن الجماع والأكل قد وقعا ولو من بعضهم، ويؤيده ما روينا في سبب النزول.

وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صلى العتمة ورقد حرم عليه

الطعام والشراب، والجماع، وروى مثله الضحاك وابن أبي ليلى .
"فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" أمر بفعل ما كان محظورا وقد قالوا: إن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، والإباحة ظاهرة هنا، لأنه لا معنى لإيجاب المباشرة، والمباشرة هنا المراد منها الجماع، وهي مشتقة من ملاصقة البشرة بالبشرة، ومنه ما ورد من نهي النبي ﷺ عن أن «يباشر الرجل الرجل، والمرأة المرأة»

وهو من أجل ذلك حقه أن يتناول المباشرة غير الفاحشة، لكن سياق الآية وما يأتي بعد هذا قرينة على أن المراد هنا الجماع "أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ" والمراد منه الجماع، فكان الكلام فيه، وسنتكم عليه عند قوله: "وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ"

"وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ" قيل: هو الولد، وقيل: ليلة القدر، وقيل:

الرخصة. قال أبو بكر الرازي: فلما كان الكلّ محتملا فالأولى أن ينتظم اللفظ الكلّ، ويكون الكل مرادا حيث لا مانع، ويكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان، ولفعل الرخصة، وللولد، فإذا فعل العبد واحدا منها أو الكل قاصدا الثواب كان مأجورا على ما يقصده من ذلك.

" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا": إطلاق من حظر، كما في قوله تعالى: " فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" [الجمعة: ١٠] " وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" [المائدة: ٢] " حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" المراد منه: حتى يستبين النهار من الليل، وذلك يكون بظهور الفجر الصادق.

وقد روي عن النبي ﷺ ما يفيد تحديد مدة الصيام: من الفجر إلى غروب الشمس، كالذي روي عن عبد الله بن سودة القشيري عن أبيه قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله: «لا يمنعكم من سحورك أذان بلال، ولا بياض الأفق الذي هكذا، حتى يستطير». هذا وقد اختلف أهل العلم في حكم الشاك في الفجر، فذكر أبو يوسف في «الإملاء» أن أبا حنيفة قال: إن يدع الرجل السحور إذا شك في الفجر أحب إلي، فإن تسحر فصومه تام وهو قولهم جميعا في «الأصل» وقال: إذا أكل فلا قضاء عليه.

وحكى محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إن أكل وهو شاك قضى يوما مكانه، وقال أبو يوسف: ليس عليه في الشك قضاء.

وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إنه إن كان في موضع يستبين به الفجر، ويرى مطلعته من حيث يطلع، وليس هناك علة، فليأكل ما لم يستبين له الفجر، وهو قول الله تعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"، وإن كان في موضع لا يرى

فيه الفجر، أو كانت ليلة مقمرة، وهو شاك، فلا يأكل، وإن أكل فقد أساء، وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع قضى، وإلا لم يقض: وهذا قول زفر وأبي يوسف. قال أبو بكر الرازي : وبه نأخذ، وقال: ينبغي أن تكون رواية «الأصل» ورواية «الإملاء» في كراهيتهم الأكل مع الشك محمولتين على ما رواه الحسن بن زياد، لأنه فسر ما أجملوه، ولأنها موافقة لظاهر الكتاب.

وقد روي عن ابن عباس أنه بعث رجلين لينظرا له طلوع الفجر، فقال أحدهما:

طلع، وقال الآخر: لم يطلع، فقال: اختلفتما وأكل، وكذلك روي عن ابن عمر.

والأصل في ذلك أن الآية جعلت حلّ الأكل مغياً بالتبين، وهو حصول العلم الحقيقي، ومعلوم أن ذلك إنما يكون عند عدم وجود المانع من حصوله، وذلك إذا كان في مكان يستطيع معه التبين، أما إذا كان في ليلة مقمرة، أو غيم أو في موضع لا يستطيع معه تحصيل العلم الحقيقي فهو مأمور بالاحتياط للصوم، فالواجب عليه الإمساك استبراء لدينه.

روى الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير - ولا أسمع أحدا بعده - يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» .

وقال: أكره أن يأكل وهو شاكّ، وإن أكل فعليه القضاء، وقال الشافعي: إن أكل شاكّا في الفجر فلا شيء عليه.

هذا والآية تدلّ على جواز الإصباح جنبا في الصوم، وأن الجنابة لا تنافي الصوم، لأنها تفيد حلّ الأكل والشرب حتى الفجر، والجماع كذلك، فلو لزمه غسل من الجنابة قبل الفجر لما كان هناك حلّ إلى طلوع الفجر، وقد أمره الله بإتمامه صومه إلى الليل، فلو لم يكن الصوم صحيحا لما أمره بإتمامه، وقد أجمعوا على أن الغاية هنا لإسقاط ما بعدها، وهي كذلك في قوله: "ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" وقد دخلت الغاية في حكم ما قبلها في بعض النصوص، كقوله: "إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" [النساء: ٤٣] وفي قوله: "إِلَى الْمَرَاقِ" وقوله: "وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" [المائدة: ٦] والمعول عليه في إثبات دخولها أو خروجها الدليل والقرينة.

"ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" مرتبط بما قبله في قوله تعالى: "فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" والمعنى والله أعلم: افعلوا كل هذه الأشياء من المباشرة والأكل والشرب إلى الفجر، فإذا جاء الفجر فأمسكوا، وأتموا هذا الإمساك إلى الليل.

وقد أخذ الحنفية من هذه الآية لزوم ما شرع فيه من صوم التطوع، ووجه دلالتها عليه عندهم: أن لفظ الصيام عامّ يتناول كلّ صوم، فكل صوم شرع فيه لزمه إتمامه، لأنّ الله سبحانه أمر بإتمام الصوم إلى الليل، والأمر

للوجوب، فإن لم يتمه لزمه قضاؤه.

وهكذا سبيل جميع النفل عندهم من الصلاة والحج والصيام يجب بالشروع فيه، وعليه إعادته مطلقا، سواء كان معذورا أو غير معذور، وفصل المالكية فقالوا: إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.

وقال الشافعية والحنابلة: إن أفسد ما دخل فيه من تطوع فلا قضاء عليه إلا في حج النفل عند الحنابلة، فيجب إتمامه.

وقد استدل الحنفية بغير هذه الآية، فقالوا: قال الله تعالى: " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ " [محمد: ٣٣] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فوجب عليه عدم إبطاله، فإذا بطل أو أبطله فقد ترك واجبا، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته، وورد في السنة ما يؤيده، وهو ما روى عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام، فأفطرنا، فسألت حفصة رسول الله ﷺ فقال: «اقضيا يوما مكانه» .

واستدل الشافعية ومن معهم بقوله تعالى: " مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ " [التوبة: ٩١]

وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الصائم المتطوع أمير نفسه»، والمسألة خلافية كما ترى، والذي يهمننا هو: هل في هذه الآية دلالة لأحد من المختلفين أو لا؟ يرى الحنفية أن لفظ الصيام يتناول كل صوم شرع فيه، وقد أمر

بإتمامه، وبإبطاله فات الواجب، ولا يجبر إلا بالإعادة، وكون الآية وردت في صوم الفرض لا يغير من عموم اللفظ شيئا. والذي يظهر أن الآية ليست بصدد بيان وجوب إتمام ما شرع فيه فرضا أو نفلا، بل بصدد تحديد الزمن الذي يحلّ فيه تناول المفطرات، والذي لا يحلّ، فقالت في الأول: **أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"** وقالت في الثاني: **"ثُمَّ أَتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"** أي أنه بعد الفجر لا يحلّ لكم أن تتناولوا شيئا مما أحلّ لكم تناوله ليلا. ولا تعرض فيها لنفل شرع فيه ثم فسد، ولا لفرض شرع فيه ثم فسد، بل لذلك حكم آخر يستفاد من دليل مستقل.

وقد فهم الحنفية من هذه الآية أيضا أن تبين النية غير لازم، ووجهه عندهم أن لفظ (ثم) يفيد التراخي، والإجماع قائم على وجوب الإمساك من الفجر، ووجوب الإمساك من الفجر مدلول عليه بذكر الغاية إلى الفجر، فإنّ معناه أن ما كان حلالا قبله يحرم بحجيئه، وذلك بالإمساك من الفجر، فإذا أمسكنا فعلينا الإتمام، والإتمام إنما يكون بقصد، فكأنّ النية التي هي القصد لم تطلب إلا بعد تحقّق الصيام، فكان ذلك دليلا على أنّ النية تكون بعد الصيام، فلا يلزم تبينتها، وهو المطلوب.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ الآية تدلّ على التبيين، وذلك أن معنى **"أَتَمُّوا الصَّيَامَ"** صيروه تاما من الفجر، وهو لا يكون تاما من الفجر إلا بالنية،

وهذا هو الظاهر، لأنَّ إتمام الشيء لا يكون إلا لشيء قد شرع فيه، وهو هنا الصوم، وقد علمت أن الصوم لا يكون صوماً إلا بالنية، تمييزاً للعادة من العبادة، إذ قد يمسك الإنسان عن الأكل حمية، ثم لا يكون صوماً، لأنه لم ينو، فإن كان هناك دليل غير الآية فهو الذي يدل على عدم تبين النية. وقد عرض المفسرون هنا لأحكام الصائم إذا نسي وأكل ماذا يكون؟ أيلزمه الإتمام، أم له الإفطار إنخ، أو يلزمه القضاء، أم لا؟ وترى أن كل ذلك يجب أن يبحث عنه في غير هذه الآية.

"وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ".

الاعتكاف في اللغة: اللبث. قال تعالى: " مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ " [الأنبياء: ٥٢] وقال الشاعر:

فباتت بنات الليل حولي عكفاً ... عكوف البواكي بينهن صريع
ثم زيد عليه في الشرع قيود: منها: العكوف في المسجد، ومنها: ترك الجماع، ومنها: نية التقرب إلى الله تعالى، فأما العكوف في المسجد فهو في حق الرجال فقط، وأما النساء فيعكفن في مصلى البيت دفعا للفتنة، والمسجدية مستفادة من قوله تعالى:

"وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" قاله أبو بكر الرازي:

وقد وقع الاختلاف في المسجد الذي يكون فيه الاعتكاف: فقد روى إبراهيم النخعي أن حذيفة قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد

الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي ﷺ .
وروي عن علي رضي الله عنه: أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام،
ومسجد النبي ﷺ .

وقال جماعة منهم عبد الله بن مسعود، وعائشة، وإبراهيم، وسعيد بن جبير.
وأبو جعفر . وعروة بن الزبير: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
فأنت ترى السلف قد أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد
على ما بينهم من الاختلاف في تعيين المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف.
ولم يختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها
الصلوات، وظاهر الآية التي معنا عدم التفرقة بين المساجد، إذ قال: "وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" ففهم منها أن الاعتكاف يكون في المساجد، وتعيين
أحدها يحتاج إلى الدليل، وكذا تخصيصه بمسجد الجماعة يحتاج إلى الدليل.
وغاية ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة
مساجد»

أنه يدلّ على تفضيل هذه الثلاثة عما عداها، أو عدم شدّ الرحال إلا إليها،
وهل الاعتكاف لا يكون إلا بشدّ الرحال؟ وقد تقدّم القول بأنّ العكوف
في المسجد إنما هو في حق الرجال.

وقد اختلف الفقهاء أيضا في المدة التي تلزم في الاعتكاف: فقال أبو حنيفة
وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، والشافعي: له أن يعتكف يوما أو ما يشاء. وقد
اختلفت الرواية عن الحنفية فيمن دخل ونوى الاعتكاف. هل يكون

معتكفاً أولاً؟

في رواية: يكون معتكفاً، وله أن يخرج متى شاء بعد أن يكون صائماً في مقدار لبثه، وفي الرواية الأخرى: عليه أن يتمّه يوماً، هكذا نقله أبو بكر الرازي. والمعروف عندهم في المتون والكتب أن الاعتكاف ثلاثة أقسام:

مندوب، وهو: يتحقق بمجرد النية.

وسنة، وهو: في العشر الأواخر من رمضان.

وواجب: ولا بد فيه من الصوم وهو: المندور.

وقال مالك في رواية عنه: «لا اعتكاف في أقل من عشرة أيام، وعنه يوم

وليلة»، قال أبو بكر الرازي: تقييد مدة الاعتكاف لا يصحّ إلا بتوقيف، أو

اتفاق، وهما معدومان هنا، وقد اختلف السلف في أنه هل يلزم فيه الصوم

أم لا؟

فروى عطاء عن ابن عباس وعائشة قالوا: المعتكف عليه الصوم. وقال

سعيد بن المسيّب عن عائشة: من سنة المعتكف الصوم.

وعن عليّ قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

وقال آخرون: يصحّ بغير صوم، روي عن عليّ، وعبد الله، وقتادة.

هذا وقد اتفق العلماء على أن المراد من المباشرة في قوله تعالى: "فَالآنَ

بَاشِرُوهُنَّ" الجماع، وتدخل الدواعي في الإباحة من طريق الأولوية.

وكذا اتفقوا هنا على أن المعتكف ممنوع من الجماع ما دام معتكفاً.

واختلفوا في أن الدواعي لها حكم الجماع بالنسبة للمعتكف، فتكون حراماً

عليه، وتفسد الاعتكاف، أو ليس لها هذا الحكم؟

قال الشافعية ومن معهم بالأول، وذهب الحنفية إلى الثاني.

وقال الشافعية: إنّ الآية تشهد لنا، وذلك أن المباشرة حقيقة في وضع البشرية على البشرية، فيعمّ كل ما يتحقق فيه هذا المعنى، ولا يخرج عنه شيء إلا بدليل، وقد قام الدليل في قوله: "فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ" من سبب النزول ومن قوله: "عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ" ولم يقم الدليل هنا، فوجب أن يبقى اللفظ على عمومته، ومن هنا نقل ابن القاسم عن مالك أنه إن قبل امرأته فسد اعتكافه، وقال المزني عن الشافعي: إن باشر فسد اعتكافه.

وأما الحنفية فرأوا أن الآية الأولى قد أريد منها المباشرة بالجماع اتفاقاً، والثانية ذكرت المباشرة أيضاً، فيحتمل أن يكون المراد بها غير ما أريد بالأولى، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعمّ، فكان مجملاً، وقد جاء عمل الصحابة مؤيداً لفهم معنى الجماع فحسب. نقل ذلك عن ابن عباس وغيره. وقد روي عن الزهري، عن عروة، أن عائشة «كانت ترجّل رأس رسول الله ﷺ وهو معتكف» فكانت لا محالة تمسّ بدنه، فدلّ ذلك على أن المباشرة المجردة عن الشهوة لا تفسد الاعتكاف، ومن هنا أخذ الحنفية أنه إن باشر بغير جماع لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل، وإن فعل بشهوة ولم ينزل فقد أساء. وهم يرون أيضاً أن المباشرة الخالية عن الجماع لا تمنع من الصوم، فكذا لا

تمنع الاعتكاف، هذا وقد ذكر المفسرون هنا أحكاما تتعلق بالاعتكاف لا نرى لها تعلقا بالآية، فلم نشأ ذكرها.
" تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ".
حدّ الشيء: مقطعه ومنتهاه. وحدّ الدار: ما يمنع غيرها من الدخول فيها.
وحُدود الله: محدوداته ومقدّراته التي قدرها بمقادير مخصوصة وصفات مضبوطة.

وقد استشكل قوله بعد ذلك: " فَلَا تَقْرُبُوهَا " لأن الأشياء التي ترجع إليها الإشارة في قوله: تِلْكَ بعضها مباح، وبعضها محظور، فكيف جمعها في قوله: فَلَا تَقْرُبُوهَا؟ قيل في الجواب: المراد: لا تتعرضوا لها بالتغيير، وقيل في الجواب: إنّ من كان في طاعة الله وعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق، فنهى عن أن يتعدّاه، لأنّ من تعدّاه وقع في حيز الضلال، ثم بولغ في ذلك. فنهى أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيز الحق وحيز الضلال، لئلا يداني الباطل فيقع فيه، فطلب منه أن يكون بعيدا عن الطرف، فهو على حد قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» .
" كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ " أي: مثل هذا البيان الشافي يبين الله آياته ويوضحها ليتقي الناس الوقوع في خلافها، أو ليتقوا الله فيعملوا على حسب البيان الذي جاءهم.

قال الله تعالى: " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " .

الباطل: الزائل الذاهب، والمراد منه غير وجه الحق.

المعنى: لا يأكل بعضكم أموال بعض بغير وجه مشروع.

وأكل المال بالباطل ينتظم وجهين:

أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والغصب، وما جرى مجراه.

والآخر: أخذه من جهة محظورة كالقمار، وسائر الوجوه التي حرّمها الشارع.

وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه، وهي كلّها داخلة تحت قوله

تعالى:

" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " . وقد كرّر الله هذا النهي في مواضع

من القرآن، فقال: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً " [النساء: ٢٩] ، وقال: " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى

ظُلْمًا " [النساء: ١٠] إلخ. وليس المراد النهي عن خصوص الأكل، لأنّ

غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا، ولكن لما كان المقصود

الأعظم من المال هو الأكل ووقع التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكله، فمن

ثم عبّر الله عنه بالأكل.

" وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ " الإدلاء: مأخوذ من أدلى الدلو إذا أرسلها في البئر

للاستسقاء. قال الله تعالى: " فَأَدْلَى دَلْوَهُ " [يوسف: ١٩] ثم جعل كلّ إلقاء

قول أو فعل إدلاء. ومنه قيل للمحتج أدلى بحجته، كأنه أرسلها ليحصل

على مطلوبه، كمن ألقى دلوه في البئر. والذي هنا من هذا المعنى، كأنه قيل: ولا تلتقوا بالأموال إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهو يشمل وجهين:

تقديم الأموال رشوة للحكام، ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم، ورفع القضايا للحاكم ارتكانا على الحجة الداحضة، وشهادة الزور، وما شاكل ذلك من وجوه الباطل، وكل ذلك محرم بالآية الكريمة.

قال الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

الهلال هو هذا الكوكب المخصوص المضيء ليلا، وإنما يسمى هلالا لظهوره بعد خفائه، ومنه الإهلال بالحج لظهور الصوت بالتلبية، وقيل: بل إنما سمي هلالا، لأن الإهلال رفع الصوت، والناس عند ظهور الهلال يرفعون أصواتهم بذكره عند رؤيته.

وقد اختلف أهل اللغة في الوقت الذي يسمى فيه هلالا، فمنهم من قال: يسمى هلالا لليلتين من الشهر، ومنهم من قال: لثلاث، ثم يسمى قمرًا، ومنهم من قال:

يسمى هلالا حتى يبهر ضوءه سواد الليل، وذلك في الليلة السابعة. روي في سبب نزول هذه الآية، أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم - وكانا

من الأنصار- قالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، لا يكون على حالة واحدة كالشمس، فنزلت هذه الآية . ويروى أيضا عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة.

ولم يذكر في الآية تحديد المسئول عنه في الأهلة. أهو حقائقها، أم أحوالها؟ لكن الجواب ووروده بقوله: هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ مشعر بأن السؤال كان عن الحكمة في تغييرها، وقد جاء الخبر بأن السؤال كان عن هذا، فالخبر و«القرآن» متطابقان، وعلى هذا فلا مفارقة بين السؤال والجواب. "مَوَاقِيتُ" جمع ميقات بمعنى الوقت. كالميعاد بمعنى الوعد، وقال بعضهم: الميقات منتهى الوقت، قال الله تعالى: "فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" [الأعراف: ١٤٢] .

والهلال ميقات الشهر. ومواضع الإحرام مَوَاقِيتُ، لأنها التي ينتهي عندها الحل.

"وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" قيل: كان الناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة التزموا ألا يحول بينهم وبين السماء شيء، ويتحرون في ذلك. حتى إن من أهل بالعمرة وبدت له حاجة في بيته لا يدخل إلى البيت من الباب خشية أن يحول السقف بين السماء وبينه. فنزلت هذه الآية . وقيل غير ذلك.

وقيل: إنه مثل ضربه الله تعالى لهم بأن يأتوا البر من وجهه الذي أمر الله به، وليس هناك ما يمنع من إرادة الكل، فتكون الآية دالة على أن إتيان البيوت من ظهورها ليس قرينة إلى الله تعالى ولا هو من شرعه ولا ندب إليه، ويكون مع ذلك مثلاً أرشدنا به إلى أن نأتي الأمور من مآتها الذي أمرنا الله تعالى، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى مُحَارِمَ اللَّهِ وَاتَّقَا اللَّهَ بامثال أوامره، واجتناب نواهيه رجاء أن يكون في ذلك فلا حكم.

قال الله تعالى: " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥) "

وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال للمحرمين في الأشهر الحرام إذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا، فهي متصلة بما قبلها، لأن الآية السابقة بينت

أَنَّ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ، وَالْحَجَّ فِي أَشْهُرِ هِلَالِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، كَانَ الْقِتَالُ فِيهَا مُحَرَّمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَلَمْ تَخْتَلَفِ الْأُمَّةُ فِي أَنَّ الْقِتَالَ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا قَبْلَ الْهِجْرَةِ، بَلْ كَانَ مُحْظُورًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" [فصلت: ٣٤، ٣٥] وقوله: "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ" [المائدة: ١٣] وقوله: "وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [النحل: ١٢٥] وقوله: "فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ" [المائدة: ٩٢] وقوله: "وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا" [الفرقان: ٦٣] وقوله: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ" [النساء: ٧٧] وقوله: "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ" [الغاشية: ٢٢] وقوله: "وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ" [ق: ٤٥] وقوله: "قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ" [الجاثية: ١٤].

فَلَمَّا تَحَوَّلُوا لِلْمَدِينَةِ أُذِنَ لَهُم بِالْقِتَالِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَوَّلِ آيَةِ نَزَلَتْ فِي الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ. فَرَوَى عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ أَوَّلَ آيَةِ نَزَلَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" وَرَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَوَّلَ آيَةِ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

رَبَّنَا اللَّهُ" [الحج: ٣٩، ٤٠] .

وقد أخرج الواحدي من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله ﷺ لما صدّ عن البيت، ثم صالحه المشركون، على أن يرجع عامه ثم يأتي القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء فلما كان العام المقبل تجهز هو وأصحابه لعمره القضاء، وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك، وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله هذه الآية وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ الْآيَةَ. المعنى: يا أيها المؤمنون الذين يخافون أن يمنعهم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتماد فيه نكثا منهم للعهد، ويكرهون أن يدافعوا عن أنفسهم في الحرم وفي الشهر الحرام: اعلموا أنني قد أذنت لكم في القتال، وأنتم إذ تقاتلونهم فإنما تفعلون ذلك مع من نكثوا عهد الصلح، فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا بالقتال فتبدؤوهم، ولا في القتال فتقتلوا من لم يقاتل كالنساء والصبيان والشيخ والمرضى الذين لا يستطيعون قتالا، أو من ألقى إليكم السلم وكفّ عن حربكم. "وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ".

الثقف: الأخذ والإدراك والظفر، يقال: ثقفه: أخذه أو وجده أو ظفربه، أو أدركه.

والمعنى: اقتلوا هؤلاء الذين يقاتلونكم في أي مكان تمكثتم منهم، ولا يصدنكم

عنهم أنهم في أرض الحرم.
 "وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" أجلوهم عن مكة كما أجلوكم عنها، فقد كان المشركون يتربصون بالمؤمنين الدوائر، حتى اضطرّ هؤلاء أن يخرجوا فرارا بأنفسهم ودينهم، ومع ذلك منعوهم من دخول مكة للعبادة. فماذا على المؤمنين الذين أودوا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم إذا قابلوا العدوان بمثله؟ وهل يعيب أحد الدفاع عن النفس؟ كلا. "وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ" [البقرة:

٢٥١].

"وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ" الفتنة في الأصل مصدر فتن الصائغ الذهب والفضة إذا أذاهما في النار ليستخرج منهما الزغل، ثم استعملت الفتنة في كل اختبار.

ثم قيل: إن الفتنة هنا المراد بها ما كان يقع من المشركين من صنوف الإيذاء والإعنات، التي جعلت المؤمنين يفرون بدينهم، ولولا ذلك لما أمكنهم البقاء على الدين مع الإقامة على الاضطهاد والعسف، وتقرير الآية التي معنا على هذا الوجه مطابق لقوله تعالى في آيات الحج: "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ" [الحج: ٣٩، ٤٠].

"فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" أي: فإن كفوا عن قتالكم، ورجعوا عن الكفر، فإن الله يغفر لهم ما تقدّم منهم ويرحمهم، كما في قوله تعالى: "قُلْ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ" [الأنفال: ٣٨] .

وقد ذهب ابن عباس إلى أن معنى الآية: فإن انتهوا عن القتال.

وذهب الحسن إلى أن المعنى: فإن انتهوا عن الشرك، لأنه لا غفران لهم إلا إذا انتهوا عن الشرك "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ"

قال الله تعالى: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ" أي اقصدوا بقتالهم أن تزول الفتنة وأنواع الإيذاء والضرر التي تلحق المسلمين بوجودهم في مكة.

أما قوله: "وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" فالمعنى: أن يكون الله هو المعبود وحده.

"فَإِنْ انتهوا" عما أوجب قتالهم "فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ".

ولما كان القتل هنا جزاء العدوان صح إطلاق اسم العدوان عليه، كما قال:

"فَمَنْ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

ويحتمل أن يكون المعنى: أنهم إن انتهوا، واعتديتم عليهم بعد ذلك: كنتم

ظالمين، فنسلط عليكم من يعتدي عليكم، ويكون المعنى طلب الكف عنهم

بعد انتهائهم.

قال الله تعالى: "الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ".

روي عن ابن عباس، والربيع بن أنس ومجاهد وقتادة والضحاك أن رسول

الله ﷺ خرج عام الحديبية للعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة سنة ست من الهجرة، فصده أهل مكة عن ذلك، ثم صالحوه على أن ينصرف، ويعود في العام القابل، حتى يتركوا له مكة ثلاثة أيام، فرجع رسول الله ﷺ في العام القابل: وهو في ذي القعدة سنة سبع، ودخل مكة واعتمر، فأنزل الله هذه الآية.

والمعنى: أنهم صدّوك في العام الفائت في هذا الشهر. فمن الله عليكم بالدخول إليها في هذا الشهر من هذا العام، فهذا الشهر بذاك الشهر. وروي عن الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نهى الرسول ﷺ أن يقاتل في الأشهر الحرم، فأرادوا مقاتلته، لظنهم أنه يمتنع عن المقاتلة في هذه الأشهر الحرم، وذلك قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" فأنزل الله هذه الآية لبيان الحكم في هذه الواقعة، فقال: "الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ" أي من استحل دمكم في الشهر الحرام فاستحلوا دمه فيه. "وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ" إن جرينا على ما روي عن ابن عباس يكون المراد بالحرّمات:

الشهر الحرام، والبلد الحرام، وحرمة الإحرام، والمعنى: أنهم لما أضاعوا هذه الحرّمات في سنة ست، فقد عوضكم الله عنها في سنة سبع. وإن جرينا على ما روي عن الحسن فيكون المعنى: إن أقدموا على مقاتلتكم ولم يراعوا حرمة الأشهر الحرم فقاتلوهم.

"فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" أي: فمن اعتدى عليكم فقابلوه باعتداء مثله "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ" بالمعونة والنصر.

قال الله تعالى: " وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

لما كان الكلام في القتال: وهو كما يحتاج إلى الأنفس يحتاج إلى الأموال- وربما كان من عنده مال لا يقدر على النزال، وقد يكون الشجاع لا مال له- أمر الله الأغنياء أن ينفقوا في سبيل الله على الفقراء الذين لا يجدون ما يحملون أنفسهم عليه في القتال.

ويروى أنه لما نزل قوله تعالى: " الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ" قال رجل من الحاضرين: والله يا رسول الله ما لنا زاد، وليس أحد يطعمنا. فأمر عليه الصلاة والسلام أن ينفقوا في سبيل الله، وأن يتصدقوا، ولا يكفوا أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمره تحمل في سبيل الله. فنزلت الآية على وفق ما قال رسول الله.

والإنفاق: هو صرف المال في وجوه المصالح، ولذلك لا يقال للمضيع إنه منفق، وإذا قيد بكونه في سبيل الله فالمراد به في طريق الدين، لأن السبيل هي الطريق، وسبيل الله دينه.

فاللفظ يتناول كل القربات. من جهاد و حج وغير ذلك، إلا أن الأقرب حمل الآية على الانفاق في الجهاد، لأن الكلام فيه.

" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " قيل: الباء في قوله: " بِأَيْدِيكُمْ " زائدة، ويكون المعنى:

لا تلقوا أيديكم، وهو كقول القائل: أخذت القلم، وأخذت بالقلم، بمعنى واحد، وقيل: المراد بالأيدي الأنفس، والمعنى: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وقد جاء استعمال اليد في النفس في قوله: " مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ " [الكهف: ٥٧] " فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ " [الشورى: ٣٠] وقال آخرون: إنَّ في الكلام حذفاً، والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة: الهلاك، يقال: هلك يهلك هلاكاً وهلكاً وتهلكة.

وقال بعضهم: ولا أعلم مصدرًا جاء في لغة العرب على تفعللة بضم العين إلا هذا، قال أبو علي: حكاه سيبويه في التبصرة.

وقال صاحب الكشف: ويجوز أن يكون أصله التهلكة بكسر اللام، كالتجربة، والتبصرة، فأبدلت الكسرة ضمة، كما جاء الجوار في الجوار. ويعجبنا قول الفخر الرازي في هذا المقام: إني لأتعجب لهؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع، وذلك أنهم لو وجدوا من الشعر مجهولاً يشهد لما أرادوا طاروا به فرحاً، واتخذوه حجة قوية، أفلا يكون ورود هذا اللفظ في كلام الله المشهود له بأنه في أعلى درجات البلاغة - أولى بأن يدل على صحة هذه اللفظة واستقامتها؟

" وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ " أي: وأحسنوا في الاتفاق بأن تجعلوه وسطاً لا إسراف فيه ولا تقتير.

قال الله تعالى: " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "

" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ " اختلف العلماء في إتمام الحج والعمرة ما هو؟
ف قيل: أداؤهما، والإتيان بهما من غير أن يفعل في أثنائهما شيئاً من المحظورات، وقد يجيء الإتمام بمعنى أصل الفعل، كما في قوله تعالى:
" وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ " أي: فعلها، وكما في قوله: " ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " أي: أدوه، وقد علمت ما فيه سابقاً.

وقال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما، وقيل: إتمامهما فعل كل واحد منهما منفرداً، من غير تمتع ولا قران، قال ابن حبيب: وقيل إتمامهما أن لا يستحل فيهما ما لا ينبغي. وقيل: إتمامهما أن يحرم لهما من دوية أهله. وقيل:

أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب.

وقد ذكر في أسباب النزول روايات كثيرة يرجع إليها هذا الخلاف، ويأخذ منها المختلفون ما يؤيد مذهبهم، لا نريد الإطالة بذكرها، وقد اتفق العلماء على فرضية الحج، واختلفوا في العمرة، وذلك أن كثيراً من

الآيات، بل كل الآيات التي طلب فيها الحج جاء ذكره فيها مجرداً عن ذكر العمرة " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " [آل عمران: ٩٧] " وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ [الحج: ٢٧] .

والأحاديث الصحيحة التي بينت قواعد الإسلام لم يرد فيها ذكر العمرة، نعم جاء ذكر العمرة مع الحج عند بيان الكيفيات، كقوله: " إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " وقوله: " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " إلى قوله: " فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " .

فقال بعض العلماء: إنَّ ذلك يقتضي أن لا يكونا سواء في الحكم، فالعمرة سنة والحج فريضة.

وذهب جماعة إلى أن العمرة واجبة كالْحج وبه أخذ الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية، وهو مذهب علي، وابن عمر وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وغيرهم.

وقال مالك، والنخعي، وأبو حنيفة: (وروي عنه الوجوب) إن: العمرة سنة، وهو مذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله، ولنذكر طرفاً من جملة ما استدل به الفريقان:

استدل الأولون: بما روي في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأصحابه «من كان معه هدي فليلبِّحْ بحجٍّ وعمرة» .

وفي الصحيح أيضا قال ﷺ : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» .
وأخرج الدارقطني والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله
ﷺ : «إنَّ الحجَّ والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأت» .
واستدلَّ الآخرون:

بما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي
صالح الحنفي قال: قال رسول الله ﷺ : «الحج جهاد والعمرة تطوع»
وأخرج ابن ماجه مثله.

وأخرج الترمذي وصحَّحه، عن جابر أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن
العمرة، أواجبة هي؟ قال: «لا. وأن تعتمروا خير لكم».
وأجاب هؤلاء عن الأحاديث التي صرح فيها بلفظ الفريضة بأن ذلك بعد
الشروع فيها، وهي حينئذ واجبة بلا خلاف، وهذا وإن كان فيه بعد،
لكنه يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة، قاله الشوكاني. وقال: وعلى هذا
يحمل سائر ما فيه دلالة على وجوبها، كالذي أخرجه الشافعي في «الأم» :
أنَّ العمرة هي الحج الأصغر.

كذلك يجب حمل الأحاديث التي قرن فيها الحج والعمرة على أنهما من
أفضل الأعمال، وأنهما كفارة لما بينهما ، وأنهما يهدمان ما قبلهما ونحو
ذلك اهـ.

وأما الآية التي معنا فالتعبير بالإتمام مشعر بأنهما كان قد شرع فيهما، وقد
علمت سابقا أن آيات القتال كانت في صلح الحديبية، وأنهم كانوا شرعوا

في العمرة وصدّوا عنها، ولذلك تسمى العمرة التي وقعت في سنة سبع عمرة القضاء، فالتعبير بالإتمام ظاهر النكتة، لا يحتاج إلى الحمل على أصل الفعل. "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ".

المحصر: الحبس، قال أبو عبيدة والكسائي، والخليل: يقال أحصر بالمرض، وحصر بالعدو، وفي «المجمل» لابن فارس بالعكس، يقال: أحصر بالعدو وحصر بالمرض، ورجّح الأول ابن العربي وقال: رأي أكثر أهل اللغة، وقال الزجاج:

إنّه كذلك عند جميع أهل اللغة. وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو، ووافقه على ذلك أبو عمرو الشيباني.

وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه، فذهب الحنفية إلى أنّ المحصر من يصير ممنوعاً من دخول مكة بعد الإحرام بمرض، أو عدوّ، أو غيره، وذهب الشافعية إلى أن الإحصار معناه: المنع بالعدو. وقال الفخر الرازي: وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة فقهية، وهي أنهم اتفقوا على أنّ حكم الإحصار في الحصر بالعدو ثابت، وهل يثبت بالمرض وسائر الموانع أو لا؟

قال أبو حنيفة: يثبت، وقال الشافعي: لا يثبت، وحجة أبي حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة، وذلك لأن أهل اللغة رجلا:

أحدهم: الذي قال: الإحصار مختص بالمرض. فتكون الآية نصاً فيه.

والثاني: الذي قال: إنّ الإحصار اسم لمطلق الحبس، سواء كان حاصلًا

بسبب المرض، أو بسبب العدو. وحجة أبي حنيفة على هذا ظاهرة أيضا، لأن الله تعالى علّق الحكم على مسمى الإحصار، وهو عام، فتناول الكل. نعم إنّ هناك قولاً ثالثاً، وهو أن الإحصار في الحصر بالعدو. قال الفخر: وهو باطل باتفاق أهل اللغة، وبتقدير ثبوته. فنحن نقيس المرض على العدو بجامع الحرج، وهو قياس جلي، وقد استدل الشافعية لمذهبهم بوجوه منها أن رأينا وإن كان يخالف روايات أهل اللغة إلا أنه مروى عن ابن عباس، وابن عمر، وهما أولى، لأنهما من أهل اللغة. وأدرى بتفسير «القرآن».

على أنا نقول: إنّ الحصر عبارة عن المنع، ولا يقال: إنّ الإنسان ممنوع عن كذا إلا إذا كان متمكناً منه قادراً عليه، وذلك في العدو، لا في المرض، وأيضا أُحْصِرْتُمْ معناها: منعتُمْ، والمنع لا بدّ له من مانع، ولا يسند الفعل إلى المرض عقلاً، لأنّه مرض لا يبقى زمانين، فكيف يقال: إنه مانع؟ وأنت ترى أنهم في هذا يستعملون القياس في اللغة.

وقالوا أيضا إن الله تعالى قال في الآية: " فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمِنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "

ولفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدو، لا في المرض، وقد أورد عليه أننا نمنع أن يكون الأمن قاصراً على الأمن من العدو، ولئن سلم: فخصوص بعض أفراد العام بحكم ذكر في آخر الآية لا يذهب بعموم أولها في حكم غير هذا الخاص.

"استيسر": تيسر، كاستعظم تعظم، واستكبر تكبر.

"الهدى": جمع هدية كما تقول: تمر وتمرّة، وفي الهدى تشديد للياء وتخفيفها، والهدى ما يهdy إلى بيت الله عز وجلّ تقرباً إلى الله، وقد روي عن علي، وابن عباس والحسن. وقتادة: الهدى أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة، فعليه ما تيسر من هذه الأجناس. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وابن شبرمة، غير أنه جعل البدن خاصة بالإبل، وهم جعلوها في الإبل والبقر، والخلاف في السن المجزئ يعرف في الفقه، ثم إن حقيقة الحج والعمرة معروفة في الفقه، وقد ذكر المفسرون هنا أقسام الحج: الأفراد، والقران، والتمتع، وحقائقها أيضاً معروفة في الفقه.

وقد اختلف العلماء في أيها أفضل؟ فقال الشافعي: أفضلها الأفراد، ثم التمتع ثم القران، وعنه: إن التمتع أفضل من الأفراد، وهو مروى عن مالك رضي الله عنه.

وقال أبو حنيفة: القران أفضل ثم التمتع ثم الأفراد. والله بأمره على حجة الملكية أن التمتع جاء ذكره في القرآن، ولم يجئ القران. وللشافعي قوله عليه الصلاة والسلام: «القران رخصة» ولأنّ في الأفراد زيادة التلبية والسفر، والحلق.

والحنفية احتجوا بما روي عن النبي ﷺ «يا آل محمد! أهلوا بحجّ وعمرة معا»

والذي يعنينا هو: هل في الآية ما يؤيد واحداً من هذه المذاهب؟ ترى أن

الآية ليس فيها ما يصلح حجة لواحد من الآراء. فليس فيها إلا الأمر بالإتمام، وهو لا يقتضي شيئاً منها، فالمدار في إثبات المذاهب على السنة وال ترجيح فيها.

ثم إن الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة، لأن الله تعالى يقول:

" فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ " ومعناه منعتم، وهو بإطلاقه ينصرف إلى المنع مما تقدم. والذي تقدم هو قوله: " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " فيكون المنع منهما سواء. " وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ " قد اختلف السلف في المكان الذي يذبح فيه الهدي، فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين: هو الحرم، وهو مذهب الحنفية والثوري.

وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي أحصر فيه، فيذبحه ويحل، وذلك أن معنى قوله تعالى: " وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ " لا تحلوا من إحرامكم حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله، والكلام في هذا محل، لأنه يحتمل أن يراد منه الوقت الذي يذبح فيه، ويحتمل أن يراد منه الموضع.

فذهب الشافعية وأهل المدينة إلى أن المراد منه الوقت الذي يذبح فيه، إذا جاء في موضع الإحصار، لأن النبي ﷺ ذبح فيه حيث أحصر في عام الحديبية.

وذهب الحنفية إلى أنه الحرم، لأن المحل وإن كان يحتمل الوقت، ومنه محل الدين: أي وقته، غير أن الله تعالى يقول: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فلو كان هدي الإحصار يذبح في موضع الإحصار لكان الهدي بالغاً محله، وحينئذ يكون قوله حتى يبلغ الهدي محله لاغياً.

وقد قال الله تعالى: "وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ" إلى أن قال: "لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" [الحج: ٣٠-٣٣] والظاهر أن ذلك في كل الهدايا بلا فرق. وكأن الآية بيان للإجمال في قوله: "حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ" فقد جعل الله محل الهدي البيت العتيق، فليس لأحد أن يجعله في غيره.

وأيضاً فقد قال الله في جزاء الصيد: "هَدْيَا بِالْغِ كَعْبَةِ" [المائدة: ٩٥] فبين أن الشرط في الهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة، فلا يصح أن تغير هذه الصفة، كما لم يصح تغيير التتابع في صوم كفارة الظهار. هذا مجمل أدلة الحنفية، وقد أجابوا عن فعل النبي ﷺ وأصحابه في عام الحديبية فقالوا: إن الذبح في طرف الحرم من جهة الحديبية.

والشافعية وأهل المدينة استدلوا بفعل النبي ﷺ، وأيضاً قوله تعالى: "هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ" يدل عليه، بل إنه لو كان الذبح في الحرم لما قال: "مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ" أي الحرم، فيكون النبي ﷺ قد ذبح في الحل، لا في الحرم.

والحنفية يقولون: إنه يستحب أن يكون الذبح عند المروة بمنى، فلها منع

المشركون الهدي أن يبلغ هذا المحل، كان الهدي معكوفاً أن يبلغ المحل
الأفضل، وإن كان الذبح واقعا في الحرم، هذا مجمل الأدلة والشبه من
الفريقين.

ثم إن العلماء لم يختلفوا في أن هدي العمرة غير مؤقّت بزمن مخصوص، بل
له أن يذبح متى شاء، ويحل، واختلفوا في هدي الإحصار في الحج، فقال
أبو حنيفة ومالك والشافعي: له أن يذبحه متى شاء ويحل. وقال أبو يوسف
والثوري ومحمد: لا يذبحه قبل يوم النحر.

وجه الأولين أن قوله: "فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" عام في كل الأوقات متى
حصل الإحصار، فتخصيصه بوقت إخراج للعام عن عمومته من غير دليل،
وأيضاً فإن الاتفاق حاصل بين الجميع أن حكم الإحصار بالعمرة لا توقيت
فيه، وهو مستفاد من قوله:

"وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ" وهذا دم إحصار وذلك دم
إحصار الفرق تحكّم.

على أن المعقول في دم الإحصار أن لا يتوقّت بزمن غير زمن الإحصار لما
قد ينشأ عن بقاء الإحصار - حتى يجيء يوم النحر - من الضرر. نعم قد يعقل
أن يختص ذبح دم الإحصار بالمكان لمعنى في المكان: كسد حاجة فقراء
الحرم، أو ما شاكل ذلك، ولا نجد هذا المعنى في التخصيص بالزمان بعد
وجود الإحصار وعدم التمكن من الوصول إلى الحرم.

"فَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

نُسْكٍ"، المراد بالمرض هنا أدنى ما يصدق عليه اسم المرض. لأنَّ المرض الشديد الذي يمنع من تمام النسك يثبت به الإحصار عند الحنفية، وهذا أحد الشبه التي للشافعية أن يستدلوا بها على أن المرض لا يثبت به الإحصار، لأنَّه قد بينَّ حكمه، هنا، وإن كان للحنفية أن يقولوا: إنَّ وجود الصوم بين هذه الأشياء التي جبر فيها دالٌّ على أن هذا حكم المرض اليسير الذي يقدر صاحبه على الصوم معه، وهذا لا نقول له تحلل بالهدي، بل عليه إتمام النسك، ثم إن قوله: "أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ" مشير إليه.

وفي الآية حذف تقديره: "فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ" فخلق فالواجب فدية، وكأنَّ هذا استثناء من قوله: "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ"، وعلى كل حال - فالمراد: بالمرض والأذى ما يحتاج معه إلى أن يفعل شيئاً من محظورات الإحرام: كلبس المخيط، أو تغطية الرأس، أو الحلق. ولم تبن الآية مقدار الصيام، ولا مقدار الصدقة، ولا مقدار النسك. وإنما ذلك نجده في السنَّة وكتب الفقه.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الصوم ثلاثة أيام، وهو قول جماعة السلف: إلا ما يروى عن الحسن، وعكرمة: أن الصيام عشرة أيام كصوم التمتع، والعمدة في هذا الباب حديث كعب بن عجرة، وهو ما روي عن عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة حدّثه «أنه خرج مع النبي ﷺ محرماً فقمّل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي ﷺ فدعا بحلاق فحلق رأسه»، وقال: «هل تجد

نسكا» ؟ فقال: ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين صاعا .

واختلفت الروايات عنه في الصدقة، فرة روي عنه الصدقة بستة صيعان كما رأيت، على ستة مساكين، ومرة بثلاثة أصع ، على ستة مساكين، فاضطر الجمهور إلى الجمع بينهما، فحملوا رواية الثلاثة أصع، على طعام القمح، لأنه المعهود فيه في سائر الصدقات، وحملوا رواية الستة أصع على التمر، وأما النسك فلا خلاف أنه تجزئ فيه الشاة، وقد ورد في أخبار كعب بعضها: أنسك نسيكة، وبعضها: شاة، فهو إن شاء ذبح شاة وإن شاء ذبح بدنة.

ولا خلاف أنه مخير بين فعل أي واحد من الثلاثة، يفعل أيها شاء. لأنّ هذا ما تقضيه (أو) من التخيير.

" فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "

بهذه تعلق الشافعية أيضا فيما ذهبوا إليه من الإحصار هو من العدو فحسب، وقال الحنفية: إن الأمن كما يكون من العدو يكون من غيره، ثم إن قوله: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ينتظم معنيين: أحدهما: الإحلال، والمتعة بالنساء.

والآخر: جمع الحج والعمرة في أشهر الحج، ومعناه حينئذ: الارتفاق بهما، وترك إنشاء سفرين لهما.

وقد كانت العرب تكره العمرة في أشهر الحج، وتعدّها من أجزء الفجور.

روي عن ابن عباس أنه قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفر
الفجر في الأرض، ويجعلون المحرم صفر. ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى
الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر .

فالمتعة بالحج تحتمل المعنيين:

استباحة التمتع بالنساء بالإحلال، والمعنى الثاني: الارتفاق بجمعهما في أشهر
الحج، بعد أن كان ذلك ممنوعاً.

وقد اختلف في قوله تعالى: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ".

فقال ابن مسعود وعلقمة: هو عطف على قوله: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ" والمعنى: أن الحاج إذا أحصر فحل من إحرامه بهدي يذبحه:
فعليه قضاء عمرة وحجة، فإن هو تمتع بهما، وجمع بينهما في أشهر الحج في
سفر واحد: فعليه دم آخر للتمتع.

وإن اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله. ثم حج من عامه، فلا دم عليه
للمتعة.

قال عبد الله بن مسعود: هديان وسفر أو سفران وهدي، يعني أن من جمع
بينهما في سفر واحد بعد الإحصار فعليه هديان: هدي الإحصار، وهدي
التمتع، وإن فعلهما في سفرين فليس عليه إلا هدي الإحصار.

ويرى ابن عباس أن الآية تشمل كل جمع بينهما في سفر واحد. سواء
أكان محصراً أم لا. ويرى ابن مسعود أن الآية في المحصرين فقط. لمكان

العطف، وإن كان الحكم واحدا فيمن جمع بينهما الإحصار، أو لغير الإحصار.

وقد روي عن أصحاب النبي ﷺ روايات ظاهرها اختلاف في إباحة التمتع، بمعنى جمع العمرة والحج في أشهر الحج:

فمن روي عنه النهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه. وروي أن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. قال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر قد نهى عنه. قال سعد: صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه.

وروي عن قتادة أنه قال سمعت جرير بن كليب يقول: رأيت عثمان ينهى عن المتعة، وعلي يأمر بها، فأتيت عليا، فقلت: إن بينكما لشرًا، أنت تأمر بها، وعثمان ينهى عنها! فقال: ما بيننا إلا خير. ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين .

وقد روي عن عثمان وعمر- أنهما ما كانا يقصدان النهي، وإنما كانا يقصدان تفريق النسكين، من أجل أن تستمر عمارة البلد الحرام في غير أشهر الحج، وأن يدوم نفع الفقراء طول العام باختلاف الناس إلى الحرم في أشهر الحج بالحج، وفي غيرها بالعمرة.

ولقد روي عن عمر رضي الله عنه اختيار المتعة على غيرها، فدل ذلك على

أن النهي إنما كان لمعنى، خاص، لا لعدم الجواز. "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

أي: فمن لم يجد الهدي - إما لعدم المال، أو لعدم الحيوان - صام ثلاثة أيام في الحج: وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، وقيل: يصوم قبل يوم التروية يوما، ويوم التروية، ويوم عرفة. وقيل: ما بين أن يحرم إلى يوم عرفة. وقيل:

يصومها من أول عشر ذي الحجة، وقيل: ما دام بمكة، وقيل: غير ذلك. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ المراد بالرجوع الرجوع إلى الأهل، وقال أحمد، وإسحاق: يجزئه أن يصوم في الطريق، ولا يتضيّق عليه الوجوب إلا بالرجوع إلى الوطن، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك: إذا رجع إلى منى فلا بأس أن يصوم. وقال الشوكاني: والأول أرجح، فقد ثبت في «الصحيح» من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه قال: «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله».

وإنما قال سبحانه: "تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ" مع أن كلّ أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة كاملة لدفع أن يتوهم متوهم أنه مخير بين الثلاثة في الحج، وبين السبعة إذا رجع إلى أهله، قاله الزجاج.

وقال المبرد: إنما قال ذلك ليدلّ على انقضاء العدد، حتى لا يتوهم بقاء شيء وراء السبعة، وقيل: هو تأكيد، كما تقول كتبت بيدي، وقد جاء مثل هذا في كلام العرب، قال الشاعر:

ثلاث واثنتان فهنّ خمس ... وسادسة تميل إلى شمام

وكذا قول الآخر:

ثلاث بالغداء وذاك حسبي ... وستّ حين يدركني العشاء

فذلك تسعة في اليوم ربيّ ... وشرب المرء فوق الريّ داء

وقوله: كاملة تأكيد آخر، لزيادة العناية بشأنها، حتى لا ينقص منها شيء. "ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" قيل: الإشارة إلى التمتع، وعلى ذلك فلا تمتع للمكيّ، وإن فعل فعليه دم جناية لا يأكل منه، وهو منقول عن الحنفية.

وقيل الإشارة إلى حكم الصوم، وما إليه، وعلى هذا يكون للمكيّ تمتع، ولا يكون منه إلا الهدي، ونقل عن الشافعي. والمراد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: من لم يكن ساكناً في الحرم، ومن لم يكن ساكناً في المواقيت فما دونها فيه خلاف. قال عطاء ومكحول: حاضر المسجد الحرام هم من دون المواقيت إلى مكة، وهو مذهب الحنفية غير أنهم جعلوا من في المواقيت بمنزلة من دونها.

وقال ابن عباس، ومجاهد: هم أهل الحرم. وقال الحسن، وطاوس، ونافع، وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة. وهو قول مالك. وقال

الشافعي فيما رواه الجصاص عنه: هم من كان أهلهم دون ليلتين، وهم حينئذ أقرب إلى المواقيت، والأدلة تعرف في الفروع.
"وَاتَّقُوا اللَّهَ" فيما فرضه عليكم في هذه الأحكام. وقيل: هو أمر بعموم التقوى، وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

قال الله تعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ".

"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ" فيه حذف تقديره: وقت الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج. وقيل: التقدير: الحج في أشهر معلومات، قال الشوكاني: وفيه أنه كان يلزم نصب الأشهر على نزع الخافض.

وقال الفراء: الْأَشْهُرُ رفع لأنَّ معناه وقت الحج أشهر معلومات، وقيل: التقدير الحجَّ حجَّ أشهر معلومات.

وقد اختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود، وابن عمر، وعطاء، والربيع، ومجاهد، والزهري: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وبه قال مالك.

وقال ابن عباس، والسدي، والشعبي، والنخعي هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، وروي أيضا عن مالك.

وفائدة الخلاف تظهر فيمن أوقع شيئاً من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج. قال: تم حجه، ولا يلزمه دم بالتأخير. ومن قال: إلى عشر ذي الحجة. قال: يلزمه دم بالتأخير. ذكره الشوكاني. وقال أبو بكر الرازي: وقال قائلون: وجائز ألا يكون ذلك اختلافاً في الحقيقة، وأن يكون مراد من قال: وذو الحجة أنه بعضه، لأنّ الحج لا محالة في بعض الأشهر، لا في جميعها، لأنّه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام مني شيء من مناسك الحج.

وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله مراده أنّها لما كانت هذه هي أشهر الحج كان الاختيار عنده ألا يؤتى بالعمرة فيها، كما روي عن عمر وغيره من استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج كما قدّمنا. هذا وقد حكى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، لأنّ من لم يدرك عرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فات حجه.

بقي أنه كيف يقال للشهرين وبعض الثالث: إنها أشهر؟ نقول: إن اللغة لا تمنع من ذلك.

وقد قال ﷺ: «أيام منى ثلاثة»

وهي اثنان وبعض الثالث، ويقال: حججت عام كذا، والمراد بعضه. وقال أبو بكر الرازي: ولقول من يقول: إنها شوال، وذو القعدة، وذو الحجة وجه آخر، وهو ينتظم القولين جميعاً، وهو أنّ الآية سقت لبيان أنّ هذه

هي الأشهر التي يكون فيها الحج دون تبديل ولا تغيير، على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية من التغيير والتبديل . فكانوا يغيرون في أشهر الحج، فعنى قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ أن أعمال الحج تقع في هذه الأشهر، على مقتضى بيان السنة، دون ما كان يفعله أهل الجاهلية من تبديل الشهور وتأخير الحج، وتقديمه.

وقد اختلف السلف في إيقاع الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فروى مقسم عن ابن عباس أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج قبل أشهر الحج. وروى عن جابر أنه قال: لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج، وروى مثله عن طاوس وعطاء، ومجاهد، وغيرهم، وقال عطاء: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة.

وفي مقابل ذلك: روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال في قوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ": إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وروى عن إبراهيم النخعي وأبي نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهو قول الحنفية، ومالك والثوري، والليث بن سعد. وقال الحسن بن صالح بن يحيى: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج يجعلها عمرة، وإذا أدركته أشهر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه.

وقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يهمل بالحج قبل أشهر الحج، وهو قول أحمد والآية بظاهرها تشهد له، لأنها قد جعلت وقت الحج هذه الأشهر المعلومات، والإحرام للعبادة عنه.

"فَنَ فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" المعنى:
فمن ألزم نفسه الحج بأن يحرم به.

وقد اختلف الفقهاء في العمل الذي يصير به المحرم محرماً، فقال الشافعي:
إنه يصير محرماً بمجرد النية.

وقال الحنفية: لا يكون محرماً حتى يلبي. وإثبات هذا أو هذا إنما يكون من
السنة، لأن الآية ليس فيها أزيد من أن من ألزم نفسه الحج فليترك الرفث
والفسوق والجدال أما أن الإلزام يكون بماذا؟ فلم تتعرض له الآية،
فليتمس بيانه من السنة.

"فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ".

الرفث: تقدّم بيانه في آية الصوم. والفسوق، والفسق: مصدران بمعنى
واحد، وهو الخروج عن طاعة الله إلى المعصية، وهو وإن كان قد أطلق
في بعض المواضع مراداً منه نوع خاص، إلا أنه اسم عام يجب أن يبقى
على عمومته، لا يخرج منه شيء إلا ما يخرج به الدليل. والدليل هنا غير
موجود.

والجدال: فعال من المجادلة، وأصله من الجدل الذي هو القتل، يقال:
زمام مجدول، مقتول، والجديل: الزمام، لأنه لا يكون إلا مفتولاً، وسميت
المخاصمة جدالاً، لأن كلا من الخصمين يودّ لو يقدر على قتل صاحبه، وقد
ذكر المفسرون وجوها كثيرة في تفسير هذه الكلمات، وكلها تخرجها عن
عمومها، وخيرها ما ذكره القاضي من أن المراد من الآية الحث والترغيب

على الأخلاق الفاضلة، فهي خبر لفظاً، نهي معني، ويراد من الرفث: الجماع ومقدماته، وقول الفحش. ومن الفسوق جميع أنواع المعاصي، ومن الجدل جميع أنواع الخصام.

" وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ: أعدوا عدتكم بسفركم لملاقاة ربكم يوم العرض عليه، وتزودوا من التقوى، فإنها خير زاد يبلغ بكم السلامة والعافية. قال الأعشى:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ... ولا قيت بعد الموت من قد تزودا
ندمت على ألا تكون كمثلته ... وأنك لم ترصد لما كان أرصدا
" وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ " فإن الجدير بأصحاب العقول أن يتسلحوا بالتقوى من مفرهم إلى مفرهم.

قال الله تعالى: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "

لما كان الله تعالى قد منع الجدل في الحج، وكانت المعاملات التجارية تفضي إلى الجدل والمخاصمة، فكانت التجارة مظنة المنع، وأيضا لما حظر لبس المخيط، والإنسان قد يكون شديد الحاجة، وكانت التجارة مظنة

الحظر، فمن أجل ذلك قال الله تعالى: "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ".

وقد روى عطاء أن ابن مسعود وابن الزبير كانا يقرءان (أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) ومن هنا قال بعض المفسرين: الفضل هنا التجارة، ونظيره قوله تعالى: "وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" [المزمل: ٢٠].

وقد روي في سبب النزول عن ابن عباس أنه قال: كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج، وإذا دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية. وبالغوا في الاحتراز من الأعمال، إلى أن امتنعوا من إغاثة الملهوف، فأزال الله هذا الوهم، وبين أن لا جناح في التجارة. هذا هو الذي حمل جمهور المفسرين على أن يذهبوا إلى أن المراد التجارة في أيام الحج.

وذهب أبو مسلم إلى أن المراد التجارة بعد انقضاء أعمال الحج، والتقدير عنده: فاتقون في كل أعمال الحج، ثم بعد ذلك لا جناح عليكم، وهو نظير قوله تعالى: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ" [الجمعة: ١٠].

وظاهر الآية يأبى هذا، فإنه قال بعد هذه الآية: "فَإِذَا أَفْضُتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ" بالفاء، وهو يدل على أن ابتغاء الفضل سابق على ذلك، وقبل عرفات لم يتم الحج.

ثم إنهم اتفقوا على أن التجارة المباحة هي التي لا يترتب عليها نقصان في الطاعة ولا تشغله عن أعمال الحج. وأما تلك فهي غير مباحة.

"فَإِذَا أَفْضَئْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ".

الإفاضة: الاندفاع في السير بكثرة، منه: أفاض البعير بجريته: ألقاها منبثة، وأفاض الأقداح في الميسر: جمعها، ثم ألقاها متفرقة. وإفاضة الماء من هذا. والإفاضة في الحديث: الاندفاع فيه بكثرة، وتصرف في وجوهه.

فعنى قوله: "فَإِذَا أَفْضَئْتُمْ" دفعتم أنفسكم بكثرة من عَرَافَاتٍ جمع عرفة، هي اسم لموضع واحد، ولكنه لسعته، ووقوف الناس فيه جماعات وأفراداً، وموضع كل فرد وجماعة منه بالنسبة إليها في حجها عرفة، قيل له عرافات من أجل ذلك.

واليوم التاسع من ذي الحجة يقال له: يوم عرفة، لأنه يوم الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن، لا يدرك الحج إلا من أدركه، ولا نعلم خلافاً بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن الحسن أنه قال: إنه واجب، من أدركه فقد أدّاه، ومن لا، فيكفيه الوقوف بجمع.

وفي الآية دلالة على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، لأنه قد رتب عليه الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، وهو واجب مشروط بالإفاضة من عرافات، والإفاضة من عرافات تستدعي الوجود في عرافات، وما لا يتم الواجب ألا بوجوده فهو واجب، والمشعر الحرام المراد منه: المزدلفة. والوقوف بها قيل: سنة، وقيل: واجب. وعن علقمة وقتادة أنهما قالاً: إن الوقوف بها ركن.

وقد اختلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام، فقال بعضهم: المراد منه الجمع بين صلاة المغرب، وصلاة العشاء بمزدلفة، ولعل في قوله ﷺ لمن سألَه أن يصلي في الطريق «الصلاة أمامك» إشارة إليه.

وقال بعضهم: بل المراد الذكر باللسان: من التسبيح، والتحميد، والتهليل والتلبية، وقد ورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كان الناس في هذه الليلة لا ينامون.

"وَإِذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ" أي: واذكروه لهدايته إياكم، على حدّ قوله: "كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ".

وقد قيل: إنه كرّر الأمر بذكر الله لأنّ الأمر الأوّل ذكر لساني، والآخر قلبي، ويحتمل أنه كرّر الأمر بالذكر للحث على مواصلة الذكر، كأنه قيل: واذكروه واذكروه، أي اذكروه ذكرا بعد ذكر، ويرجع في المعنى إلى قوله تعالى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" [الأحزاب: ٤١] وقد قيل: إن المراد بالهداية: هدايتهم إلى سنة إبراهيم، وقيل: بل هي عامة.

"ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

الجمهور على أنّ المراد من هذه الإفاضة الإفاضة من عرفات، ويؤيدهم ما روي في أسباب النزول: من أنّ الآية أمر لقبيلة قريش، ومن دان دينها وهم الخمس، كانوا لا يتجاوزون المزدلفة، لأنّها من الحرم، وعرفة في الحل، والحرم معظم عندهم، وقصر الوقوف على عرفة ربما أشعر بمزيتها على الحرم، فأُنزل الله هذه الآية ليقفوا حيث يقف الناس، ويفيضوا من

حيث يفيضون، لا يشذون عنهم.
وذهب الضحّاك إلى أن المأمور به هنا هو الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم
النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر.

وقد استشكل الفخر الرازي كلا من القولين:
أما الأول: فلأنّ قوله تعالى: " ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ " يدل
بظاهره على إفاضة غير الإفاضة المذكورة في قوله: " فَإِذَا أَفَضْتُمْ " لأنها
معطوفة عليها بـ"ثم"، هي للترتيب، ولو كانت هي للعطف، لكان ذلك عطفا
للشيء على نفسه.

وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة:

منها: أن ثم بمعنى الواو.

ومنها: أن ثم للترتيب الذكري.

ومنها: أن " ثُمَّ أَفِيضُوا " معطوف على قوله: " وَاتَّقُوا "، وقد أجاز بعضهم أن
تكون هذه الآية متقدمة على تلك. ولكنه مجرد احتمال.

واستشكل قول الضحّاك بأن الذي ذهب إليه يتمشى إذا أريد بقوله: " مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ " الزمان الذي يفيضون فيه، مِنْ حَيْثُ يَأْبَى هَذَا، لأنها
للمكان لا للزمان.

وقد أجاب عنه بأن التوقيت بالزمان كالتوقيت بالمكان، فلا يبعد استعارة
اللفظ الدالّ على أحدهما للدلالة على الآخر " وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ".

قال الله تعالى: " فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) "

لما كانت أعمال الحج كثيرة، وهي لا تخلو عن تقصير، أمرهم بالاستغفار، وقد يكون فيه إشارة إلى ترجيح أن الإفاضة المأمور بها هي من عرفات، على نحو ما ورد في سبب النزول، فكأن ما وقع من الخمس يؤخذ عليه، فلذلك طلب منهم الاستغفار.

" فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. " روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم يعدّ الواحد منهم أيام آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحم ويتناشدون فيها الأشعار. فلما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام أمرهم بأن يذكروه كذكورهم لآبائهم.

وروى القفال عن ابن عمر قال: طاف رسول الله ﷺ على راحلته القصواء يوم الفتح، يستلم الركن بمحجنه ، ثم حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاضمها بآبائها! إنما الناس رجلان: برّ تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، ثم تلا: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكركم وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل " [المحجرات: ١٣] ثم

قال: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» .

والمراد من قضاء المناسك الفراغ منها، والمناسك جمع منسك، وهو مصدر، بمعنى النسك، أي العبادة، والمعنى فإذا فرغتم من عبادتكم التي أمرتم بها في الحج " فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا " .

اختلفوا في هذا الذكر المأمور به، فمنهم من حمّله على الذكر على الذبيحة، ومنهم من حمّله على الذكر الذي هو التكبير بعد الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق، لأنّه لم يعرف في هذه الأيام ذكر خاص إلا هذا الذكر. وقيل: بل كان القوم في الجاهلية اعتادوا ذكر مفاخرهم، وتعداد مناقبهم، وآبائهم، فأمرهم الله هذا ليحوّلهم عن هذه العادة القبيحة، وقيل غير هذا. " كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا " معناه: أنّ الأجداد بكم، وقد أنعم الله عليكم بشهود الحج أن تشغلوا بذكر الله، لا بذكر آبائكم، يعني تتوفّروا على ذكره، كما كنتم تتوفّرون على ذكرهم، بل هذا أولى، لأن ذكركم وثناءكم على آبائكم قد يكون كذبا.

وذهب أبو مسلم إلى أنّه مثل في المداومة على ذكر الله، لأنّه قد تركز في طبيعة الإنسان أن يذكر آباءه ولا ينساهم، وقوله: " أَوْ أَشَدَّ " معناه بل أشد. " فَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) " .

لما أمر الله تعالى بالذكر ذكر عقبه ما يكون من الناس في الدعاء، ليأخذوا

بأحسن الأحوال، ويتركوا غيره، فقال: "فِنَّ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ.." الآية
فقسم الناس في الدعاء إلى قسمين:

قسم يقصر دعاءه على أمور الدنيا، والاستزادة من خيراتها، ويسكت عن
الآخرة، وكأنّها لا تخطر له على بال، ولا يعنيه من أمورها شيء، "وما له
في الآخرة من خلاق" الخلاق: النصيب.

وقسم يحرص على طلب خيري الدنيا والآخرة، وهؤلاء سيؤتيهم الله نصيبهم
غير منقوص "أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا".

وقد قيل: إن الإشارة في قوله: "أُولَئِكَ" راجع إلى الفريقين: يعني الذين
طلبوا الدنيا فقط، والذين طلبوها معاً.

وقيل: بل هو راجع للقسم الثاني فقط، والدليل عليه أن الله ذكر حكم
الفريق الأول بقوله: "ما له في الآخرة من خلاق".

قد يقال: كيف رجع قوله تعالى: "أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا" إلى
الفريق الثاني، مع أنه مشعر بتحقير الجزاء؟

ويجاب عنه بأن المراد: لهم نصيب في الدنيا والآخرة يبتدئ من كسبهم،
فن لا ابتداء الغاية، لا للتبعيض، والكسب يطلق على ما يناله المرء بعمله،
وقد يكون نفعاً، وقد يكون ضرراً، وقد اختلف في المراد بالفريق المقصود
بقوله: "فِنَّ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ
خلاق" فقيل: هم الكفار، كانوا يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا إبلاً وبقراً
وغنماً وعبيداً، وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة، فأخبر الله أن من كان

من هذا القبيل فلا خلاق له في الآخرة. قيل: الحسنة في الدنيا عبارة عن: الصحة والأمن والكفاية والولد الصالح والزوج الصالحة والنصرة على الأعداء. وأما الحسنة في الآخرة فهي: الفوز بالثواب، والخلاص من العقاب.

وبالجملة، فقوله: " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً " كلمة جامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة: " وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ " حساب الله آت لا محالة، وما دام محقق الوقوع، فهو قريب سريع.

قال الله تعالى: " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ "

وقد ورد الذكر في الحج في الأيام مرتين، فمرة في سورة البقرة بلفظ المعدودات، وهي الآية التي معنا " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ " ومرة في سورة الحج بلفظ معلومات في قوله: " لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ " [الحج: ٢٨] فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المعلومات هي العشرة الأوائل من ذي الحجة، آخرها النحر، وأما المعدودات فهي ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق.

وقد أكد القفال هذا بما رواه في تفسيره أن النبي ﷺ أمر مناديا ينادي: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وأيام

منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه»

وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي: أيام التشريق.

قال الواحدي : أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذه الأيام الثلاثة مع يوم النحر كلها أيام نحر، وأيام رمي الجمار هذه الأيام الأربعة، وهي مع يوم عرفة أيام التكبير عقيب الصلوات على ما سنذكره، ثم إن المراد بالذكر في هذه الأيام الذكر عند الجمرات، والذكر أدبار الصلوات، لم يخالف أحد في ذلك، إنما الخلاف في بدء هذه الصلوات وانتهائها.

فقليل: إنها تبدأ من ظهر يوم النحر إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق، فتكون الصلوات التي يكبر عقبها خمس عشرة صلاة، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وبه قال مالك، والشافعي في أحد قولي.

وعن الشافعي: أنه يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلة النحر، وعنه أنه يبدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة، ويقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر، وهي رواية عن أبي حنيفة.

وعن الشافعي أيضا: أنه يبدأ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة، وينقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، فتكون الصلوات ثلاثا وعشرين صلاة، وهو قول أكابر الصحابة: كعلي وعمر وابن مسعود، وابن عباس ومن الفقهاء: الثوري وأبو يوسف، ومحمد وأحمد وإسحاق، والمزني، وابن سريج ، وعليه عمل الناس في البلدان.

وروى جابر عن النبي ﷺ: أنه صلى الصبح يوم عرفة، ثم أقبل علينا فقال:

«الله أكبر» ومدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وأما عدد التكبيرات فيعرف في الفقه "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى".

معناه: من تعجّل في الإتيان بالمطلوب في الثلاثة، بأن جعله في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخّر بأن أوقعهن في الثلاثة، بأن ترك رخصة التعجل، فلا إثم عليه.

وقيل: إن المعنى فَمَنْ تَعَجَّلَ بأن نفر من منى في اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تأخر عن الثلاثة بأن بقي إلى الرابع فلا إثم عليه، وقد قيل غير هذا، فارجع إليه في الفقه إن شئت.

"لِمَنِ اتَّقَى" المعنى: أن هذه المغفرة إنما تكون للمتقين الذين لم يلبسوا حجبهم بالمظالم والمآثم، كما قال الله تعالى: "إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" [المائدة:

٢٧].

"وَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ إِلَيْهِ يُحْشَرُونَ" تأكيد للأمر بالتقوى، وحمل على التشديد فيه، والحشر: اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأحداث إلى انتهاء الموقف. وذلك "يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" [الأنفطار: ١٩].

قال الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ".

خير: المراد به هنا المال.

اليتيم: من فقد والده وهو صغير، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم.

المسكين: من عجز عن كسب ما يكفيه، وسكن إلى الرضا بالقليل.

ابن السبيل: المسافر، وسمي به لملازمته إياه، كما يقال للرجل الذي أتت ^{الله} ^{menawakili apa yg diusahakan teman.}

عليه الدهور: ابن الأيام والليالي.

يقول الله تعالى: يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقونه من أموالهم في

الصدقة؟ وعلى من ينفقون؟

فقل لهم: ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه لأبائكم، وأمهاتكم وأقربائكم واليتامى

منكم، الذين مات كافلهم، والمساكين الذين عجزوا عن الكسب والمسافرين

الذين انقطعت بهم السبل وما تأتوا من خير فإن الله به عليم، فيجازيكم

عليه. وقد اختلف في هذه الآية.

١- فقيل: إنها منسوخة بآية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين

[التوبة: ٦٠].

٢- وقيل: إنها غير منسوخة، وهو الأولى وهي لبيان صدقة التطوع، فإنه

متى أمكن الجمع فلا نسخ.

وقد بينت الآية أن صدقة التطوع في الوالدين والأقربين أفضل، ويدل على

ذلك ما روي عن صدقة النبي ﷺ قال: «يا معشر النساء، تصدقن ولو من

حليكن». فقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود لزوجها: أراك خفيف

ذات اليد فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك، فأنت النبي ﷺ فسأله

فقلت: أتجزئ الصدقة على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال لها النبي ﷺ: «نعم، ولك أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة». وفي رواية: «زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليه». وروى النسائي وغيره أنّ النبي ﷺ قال: «يد المعطي العليا، أباك، وأمك وأختك، وأخاك، وأدناك أدناك». وروى مسلم عن جابر أنّ النبي ﷺ قال: «أبدأ بنفسك فتصدّق عليها». قال قيل: إنهم سألوا عن المنفق، وأجيبوا ببيان المنفق عليهم، فلم يتطابقا؟ قيل: إن ذلك على أسلوب الحكيم. فقد سألوا عن شيء، وأجابهم عما هو أهم منه، وهو بيان مواطن الإنفاق، لأنّ الإنفاق لا يحدث الخير الذي يؤدي إليه حتى يصادف موقعه. قال الشاعر:

إنّ الصّنيعة لا تكون صنيعة... حتى يصاب بها طريق المصنع

ومن نظر إلى أحوال مصر وجد الإحسان فيها فوضى، وما أحوجها إلى عمل ينتظم به الإحسان، ليقع موقعه، ويصيب أهله.

قال الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ".

الخمر: مادة (خ م ر) تدل على الستر، ومنه خمار المرأة، لأنّه يستر رأسها. وقولهم للضبع: خامري أم عامر: أي استتري.

وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل، وهي ما أسكر من عصير العنب، أو ما أسكر من عصير العنب ومن غيره على الخلاف في ذلك.

الميسر: مفعول. من يسرت الشيء إذا جرّأته، ويطلق على الجزور، لأنّه موضع التجزئة، ويقال للجازر: ياسر، ويسر. ويقال للضارين بالقдах المتقامين على الجزور: يأسرون، لأنهم أيضا جازرون إذا كانوا سببا لذلك، والميسر الذي ذكره الله وحرّمه هو ضرب القдах على أجزاء الجزور قارا، ثم قد يقال للنرد ميسر على طريق التشبيه، لأنّه يضرب عليها بفصين، كما يضرب على الجزور بالقдах، ولأنّه قار، كما أن الميسر قار، قال مجاهد: كل القمار من الميسر.

الإثم: الذنب، وقد أثم بالكسر إثمًا. ومأثمًا، إذا وقع في الإثم، فهو آثم، وأثيم، وأثوم، المراد به هنا: كل ما ينقص من الدين عند من يشربها، وما فيها من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله.

المعنى: يسألك أصحابك يا محمد عن شرب الخمر، ولعب الميسر. " قل فيهما إثمٌ كبيرٌ " أما إثم الخمر، فإن الجماعة تشرب فتسكر، فتؤذي الناس، وتقع العداوة والبغضاء، أما إثم الميسر، فهو أن يقامر الرجل فيمنع الحق، ويظلم، فتقع العداوة والبغضاء.

وفيها منافع للناس، أما منفعة الخمر، فهي الاتجار بها، وما يصلون إليه من اللذة والنشوة، وبسط يد البخيل، وتقوية قلب الجبان، كما قال حسان:

ونشرها فتركنا ملوكا... وأسدا ما ينهنها اللقاء

ومنفعة الميسر ما يصيبهم من أنصباء الجزور. وذلك أنهم كانوا يياسرون على الجزور، إذا فلج الرجل منهم صاحبه نحره، ثم اقتسموه أعشارا على عدد القداح.

"وَأَتَمُّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا" لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض، وقتل بعضهم بعضا، وإذا قامروا وقع بينهم الشر، كما قال تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" [المائدة: ٩١].

سبب نزول هذه الآية: اختلف العلماء في سبب نزولها، فروى الترمذي أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ.." الآية فدعي عمر فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى" [النساء: ٤٣] فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة "إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ" إلى قوله: "فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، فقال: انتهينا انتهينا.

وروى ابن جرير عن زيد بن علي قال: أنزل الله عز وجل في الخمر ثلاث مرات، فأول ما أنزل قال الله: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا" قال: فشربها من المسلمين من

شاء الله منهم على ذلك، حتى شرب رجلان، فدخلوا في الصلاة، فجعلوا يهجران كلاماً، لا يدري عوف ما هو، فأُنزل الله عزّ وجلّ فيهما: "يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ" فشربها من شربها منهم وجعلوا يتقونها عند الصلاة، حتى شربها فيما زعم أبو القموص فجعل ينوح على قتلى بدر بأبيات منها:

تحیی بالسلامة أمّ عمرو... وهل لك بعد رهطك من سلام
ذريني أصطبح بكرة فإني... رأيت الموت نقب عن هشام
وودّ بنو المغيرة لو فدوه.... بألف من رجال أو سوام

قال: فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فجاء فزعا يجرد رداءه من الفزع، حتى انتهى إليه، فلما عاينه الرجل، رفع رسول الله ﷺ شيئاً كان بيده ليضربه قال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، والله لا أطعمها أبداً، فأُنزل الله تحريمها: "يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ" [المائدة: ٩٠] إلى قوله: "فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" فقال عمر بن الخطاب: انتهينا، انتهينا.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن آية البقرة لا تقتضي التحريم، ولذلك شربها بعض الصحابة بعد نزولها، كما هو ظاهر الروايات.

وقال بعضهم: إنها تقتضي التحريم، لأنّ الله قال: "فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ"، وقد حرم الله الإثم بقوله: "إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ" [الأعراف: ٣٣] وإنما شربها من شربها متأولاً.

ما هي الخمر؟

اختلف العلماء فيما هي الخمر، فذهب مالك والشافعي، وأحمد، وأهل الحجاز وجمهور المحدثين إلى أنها الشراب المسكر من عصير العنب وغيره، فالشراب المسكر من عصير التمر، والشعير، والبرّ خمر.

وقال العراقيون: أبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وشريك وابن شبرمة: الخمر من الشراب المسكر من عصير العنب فقط، أما المسكر من غيره كالشراب من التمر أو الشعير فلا يسمى خمرًا، بل يسمى نبيذاً.

ولما ذهب الحجازيون إلى أن الخمر اسم لكل ما أسكر- سواء أكان من عصير العنب أم من التمر، أم من الشعير أم من غيره- كانت هذه كلّها حراماً، بالآيات التي وردت في تحريم الخمر. وكانت كلّها سواء في التحريم، قليلاً وكثيراً.

وأما الشرع: فقد روى مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «كلّ مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام».

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب».

وروي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ من العنب خمرًا، وإنّ من العسل خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن الخنطة خمرًا، وأنا أنها كم عن كلّ مسكر».

فذلك جميعه يدل على أن الأنبذة تسمى خمرًا فتكون حرامًا، ويدل على حرمتها - قليلها وكثيرها - ما روي عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البتع وعن نبيذ العسل فقال ﷺ: «كل شراب أسكر فهو حرام» أخرجه البخاري، وما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» .

وقد روي عن أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ﷺ قال: «الخمر بعينها حرام، والسكر من كل شراب» .
وأما اللغة فقول أبي الأسود الدؤلي وهو حجة في اللغة:

دع الخمر تشربها الغواة فإنني ... رأيت أخاها مغنيا بمكانها

فإن لا تكنه أو يكنها فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها

وقد ضعفوا بعض أحاديث المجازيين، وحملوا الأخرى على أن الأنبذة سميت خمرًا فيها مجازًا.

ونحن إذا تأملنا في أدلة الفريقين ما ذكر منها وما لم يذكر ترجح عندنا قول المجازيين، لأن الصحابة لما سمعوا تحريم الخمر فهموا منه تحريم الأنبذة، وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشارع. وقد ثبت ذلك من حديث أنس قال: كنت ساقى القوم حين حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيخ، فحين سمعوا تحريم الخمر أهرقوا الأواني وكسروها، والفضيخ نقيع البسر.

وقد اتفقوا مع المجازيين على أن الله حرم من عصير العنب الكثير للسكر،

والقليل، لأنّه ذريعة إلى الكثير، فوجب أن يكون كذلك في سائر
الأنبذة، حيث لا فارق.

تحريم الميسر

قد ذكر الله الميسر مع الخمر هنا، كما ذكره معها في آية المائدة [٩٠]، فما
قلناه في دلالة الآية على تحريم الخمر يقال أيضا في الميسر.

وقد ذكرنا أصل الميسر واشتقاقه، وأنه كان يطلق على ضرب القداح على
أجزاء الجزور قمارا، ثم أطلق على النرد وكل ما فيه قمار. ونريد هنا أن نبيّن
صفة الميسر عند العرب باختصار.

قد كانت للقداح التي يضربونها على الجزور عشرة، ذوات الحظوظ منها
سبعة:

أسمائها: الفذّ، التّوأم، الرّقيب، الحلس، النافس، المسبل، المعلّى.
والأغفال التي لا حظّ لها ثلاثة، وأسمائها: السّفيح، المنيح، الوغد.
وكانت القداح ذوات الحظوظ مختلفة الحظوظ، فكان للفذّ منها نصيب،
وللتوأم نصيبان، وهكذا إلى السابع المعلّى، فله سبعة أنصباء وكانت على كل
قدح منها علامة تدلّ عليه وعلى حظه، فعلى الفذّ فرض، وعلى التّوأم
فرضان، وهكذا.
والفرض: الحز.

وكان الأيسار سبعة على عدد القداح، لكلّ واحد قدح، وكانوا يضعون
القداح في خريطة، ويجلبونها فيها حتى تختلط، ثم يخرج واحد من فم

الخريطة، فإن كان الذي خرج القذّ فلصاحبه نصيب واحد يأخذه، ويعتزل القوم. ثم يجيل ثانية، حتى منتهى أقسام الجزور. فالفائزون هم من خرجت قداحهم. والغارمون من لم تخرج قداحهم، وهم يغرمون ثمن البعير على حسب نصيب القداح، وقد حرم الله ذلك.

وحرم النرد وسائر أنواع القمار لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، ومن جلب العداوة والبغضاء، ومن تعويد المقامرين على الكسل. وانتظار الربح من القمار دون كدّ وعمل، ولأنّ المقامرين في قمارهم ليسوا ينتجون للأمة شيئاً، فليس ربح الفائز منهم في مقابلة إخراج المواد الأولية، ولا صنعها، ولا نقلها، ولا توزيعها، ولا تأدية عمل من الأعمال التي تحتاج إليها الأمة وتستفيد منها، فهم حيوانات طفيلية تستفيد من دم المجموع ولا تفيده.

ولسنا ندري: أكان العرب في زمن التنزيل لا يطلقون اسم الميسر إلا على ما ذكرناه من ضرب القداح على أجزاء الجزور؟ فتكون الآية في ذلك فقط، ويكون تحريم ضروب القمار بالقياس. أم كان اسم الميسر يطلق على ذلك وعلى سائر ضروب القمار؟ فيكون تحريم ضروب القمار بالآيات التي حرّمت الميسر، وأياً ما كان فقد اتفق العلماء على تحريم ضروب القمار.

وقد روي عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا، فإنّها من الميسر» .

وروي عن النبي ﷺ قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» .

وذكر العلماء أنّ المخاطرة من القمار، قال ابن عباس: المخاطرة قمار، وأنّ أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة، وقد كان ذلك مباحاً، إلى أن ورد تحريمه، وقد خاطر أبو بكر المشركين حين نزلت "الم (١) غُلِبَتْ الرُّومُ" [الروم: ١، ٢] وقال النبي ﷺ: «زد في الخطر وأبعد في الأجل». ثم حظر ذلك، ونسخ بتحريم القمار. وقد رخص في السبق في الدواب والنصال بشروط تطلب من كتب الفروع.

"وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

العَفْوُ في كلام العرب: الزيادة. ومن ذلك قوله تعالى: "حَتَّى عَفَوْا" [الأعراف: ٩٥] زادوا، ومنه قول الشاعر:

ولكنا نعض السيف منا... بأسوق عافيات الشحم كوم

أي كثيرات الشحوم، والمراد بالعفو هنا: الفضل، أي ما فضل وزاد عن الحاجة، كقولهم: خذ ما عفاك من أخيك، أي ما فضل عن جهده. قال ابن عباس: العفو: ما فضل عن أهلك، ونقل عن قتادة وعطاء وابن زيد. المعنى: يسألك أصحابك: ماذا ينفقون؟ قل: أنفقوا ما فضل عن حاجتكم "كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، بهذا البيان العجيب الذي تقدّم من أول السورة من حججه، وبيّناته، وفرائضه،

وحدوده، وما فيه نجاتكم من عذابه: يبين لكم في سائر كتابه: آياته، وحججه، لتتفكروا في الدنيا والآخرة، فتعلموا زوال الأولى وحقارتها، وبقاء الثانية وجلالها. وقد ورد في معنى الآية أحاديث كثيرة:

روى ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله ﷺ رجل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن، فقال يا رسول الله: خذ هذه مني صدقة، فوالله ما أصبحت أملك غيرها، فأعرض عنه، فأتاه من ركنه الأيمن، فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم قال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم قال مثل ذلك، فقال: «هاتها» مغضبا، فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابه شجه أو عقره، ثم قال: «يحيى أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى» .

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «ارضخ من الفضل، وابدأ بمن تعول، ولا تلام على كفاف» .

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثم إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدق على غيره» .

وقد زعم أناس أن هذه الآية منسوخة، نسختها الزكاة المفروضة، وكأنهم ظنوا أن الآية تدلّ على وجوب إنفاق ما فضل عن الأهل. والظاهر ما قاله الآخرون من أنها ثابتة الحكم، وليس في الآية ما يدل على وجوب إنفاق الفضل، بل الآية نزلت جوابا لمن سألوا ماذا ينفقون، فبين لهم فيه ما فيه لله

رضا من الصدقات، وذكر لهم أنه لا يلزمهم أن ينفقوا الجهد في الصدقة.
قال الله تعالى: "وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَكُمُ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ"

العنت: المشقة. "عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ" [التوبة: ١٢٨] ما شق عليكم. وأعنته:
أي: صيره ذا مشقة.

روي في سبب نزول الآية أنه لما نزلت: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
ظُلْمًا" [النساء: ١٠]، تخرج الناس عن مخالطتهم في الأموال، واعتزلوهم.
فأنزل الله هذه الآية.

المعنى: "وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ".

يعني قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، وإن تخالطوهم ولم تجانبوهم
فهم إخوانكم في الدين، والأخ يخالط أخاه ويدخله، ولا حرج في ذلك،
فكانت هذه الآية إذنا في المخالطة مع صحة القصد، لا مع قصد أن ينفع
نفسه بهذه الخلطة، ويضر باليتيم، ولا تجعلوا مخالطكم إياهم ذريعة إلى أكل
أموالهم بغير حق، فالله يعلم من خالطهم بقصد أكل أموالهم، وإفسادها
عليهم ممن خالطهم، وكان قصده إصلاح أموالهم وتثريها، ولو شاء الله
لحرّم ما أحلّه لكم من مخالطة أموالكم بأموال اليتامى، فجهدكم وشقّ عليكم إنَّ
اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ غالب يقدر أن يشقّ على عباده ويخرجهم حَكِيمٌ ولكنه لا
يكلفهم إلا ما فيه طاقتهم.

الأحكام

دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح، فيجوز لولي اليتيم أن يبيع ماله، وأن يشتري له، وأن يقسم له، وأن يدفع مالا له لمن يعمل فيه قراضا ومضاربة، وأن يعمل فيه الولي نفسه قراضا، وأن يخلط ماله بماله إذا كان ذلك صلاحا.

قال أبو بكر الرازي : وقوله: " وَإِنْ تَخَلَطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ " يدل على أن لولي اليتيم أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكة، وأن يزوجه بنته، أو يزوج اليتيمة بعض ولده، فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله، واختلط هو بهم. وإذا كانت الآية قد دلت على جواز خلط مال اليتيم بماله في مقدار ما يظن أن اليتيم يأكله على ما روي عن ابن عباس: فقد دلت على جواز المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفار، فيخرج كل واحد منهم شيئا معلوما فيخلطونه ثم ينفقونه، وقد يختلف أكل الناس.

وقد دل قوله: " إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ " على أن التجارة في مال اليتيم وتزويجه ليس بواجب على الوصي، لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد.

قال الله تعالى: " وَاسْأَلُونَا عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ "

المحيض: هنا الحيض، كالمعيش: أي العيش. قال رؤبة:

إليك أشكو شدة المعيش ... ومرّ أعوام تنفن ريشي

أذى: الأذى ما يؤذي به من مكروه فيه، وسمي المحيض أذى لنته وقدره ونجاسته، وقال السدي وقتادة: أذى: قدر.

سبب نزول هذه الآية:

قال قتادة: إنّ أهل الجاهلية كانوا لا تساكُنهم حائض في بيت، ولا تؤاكلهم في إناء، فسألوا النبي ﷺ، فنزلت هذه الآية، فحرم فرجها ما دامت حائضاً، وأحلّ ما سوى ذلك أن تصبغ رأسك. وتؤاكلك، وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار محتجرة به دونك .

" فَأَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ " اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل اعتزاله من المرأة وهي حائض على أقوال:

١- إن الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة، وحجتهم في ذلك أن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخص من ذلك شيئاً دون شيء.

٢- الذي يجب اعتزاله موضع الأذى، وذلك مخرج الدم.

أخرج ابن جرير عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا فرجها، وحجتها ما ثبت في الأخبار أن رسول الله ﷺ كان يباشر نساءه وهن حيض . فعلم من ذلك أن الذي طلب اعتزاله بعض جسدها دون بعض.

ولما أجمعوا على حرمة الجماع، واختلفوا في غيره، أخذوا بالجمع عليه، وتركوا

المختلف فيه.

٣- إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وله ما فوق ذلك ودونه. وحجتهم ما ثبت عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها النبي ﷺ أن تأتزر، ثم يباشرها .

"وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

١- قال أبو حنيفة: يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حلت حينئذ، وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل.

٢- قال مالك، والزهري، والليث، وربيعه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا تحل حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء غسل الجنابة.

٣- يكفي في حلها أن تتوضأ للصلاة. قاله طاوس، ومجاهد. وسبب الخلاف بين الأولين أن الله قال: " حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " الأولى بالتخفيف، والثانية بالتشديد، وطهر يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان، وهو انقطاع دم الحيض. وأما تطهر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان، وهو الاغتسال بالماء.

فحمل أبو حنيفة " وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " على انقطاع دم الحيض، وقوله: " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " على معنى: فإذا انقطع دم الحيض، فاستعمل المشدد بمعنى المخفف.

وقالت المالكية بالعكس، إنه استعمل المخفف بمعنى المشدد، والمراد: ولا

تقربوهن حتى يغتسلن بالماء، فإذا اغتسلن فأتوهنَّ، بدليل قراءة بعضهم "حَتَّى يَطَّهَّرْنَ" بالتشديد، وبدليل قوله: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" أو يستعمل كل واحدة في معناها، ويؤخذ من مجموع الكلامين أَنَّ اللَّهَ عَلَّقَ الْحَلَ عَلَى شَيْئَيْنِ:

انقطاع الدم. والتطهر بالماء، كقوله: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" [النساء: ٦]

فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما: بلوغ النكاح.

والثاني: إيناس الرشد.

ورجع الحنفية ما ذهبوا إليه بأن استعمال المشدّد بمعنى المخفف لا يحتاج إلى إضمار شيء. أما مذهب المالكية فيحتاج إلى إضمار (بالماء).

وقالوا على الثاني: إِنَّ ما ذهبتم إليه يخل بحكم الغاية، أمّا ما ذهبنا إليه فيحفظ حكم الغاية، ويقرها على أصلها، ويوافق ما يفهمه العرب من مثله،

فإذا قلت: لا تعط زيدا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه درهما. كان المفهوم منه أن ما ذكر في الشرط هو المذكور في الغاية، وليس ذلك

تجديد شرط زائد.

"فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" بالنكاح لا بالسفاح، وقيل: من حيث أحلّ لكم الإتيان لا صائمات ولا محرمات ولا معتكفات. وقيل:

من حيث أمركم الله باعتزالهن، وهذا الأمر للإباحة. لا للوجوب، لأنّه بعد

الحظر، وقد اختلف فيه، والحق أنه لا يقتضي الوجوب، وذهب ابن حزم إلى أنه يجب غشيانهن بعد الطهر.
"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ".
محبة الله: هي إرادته ثواب العبد.

والتوبة: هي رجوع العبد عن حالة المعصية عن إتيان النساء في غير موضع الحرث، وقيل: هم الذين لا ينقضون التوبة، طهروا أنفسهم بعدم الرجوع إلى المعصية، والأول هو المنعطف على سابق الآية. المنتظم معها.
قال الله تعالى: "نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ".

حَرْث: الحرث في اللغة الزرع. وهو على حذف مضاف، أي موضع حرثكم، أو الحرث بمعنى المحرث والمزدرع وإنما كانت النساء محترثا ومزدرعا، لأنهن مكان نبات الولد.

المعنى: نساؤكم مزدرع لكم، تثر لكم الأولاد، فأتوا هذا المزدرع، أَنَّى شِئْتُمْ على أي وجه شئتم مقبلة، أو مدبرة مضطجعة أو قائمة أو منحرفة، بعد أن يكون المأتى في موضع الحرث.

وقد روى مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أو قفه عند كل آية، وأسأله عنها، حتى انتهى إلى هذه الآية "نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة، ويتلذذون بهن مقبلات

ومدبرات. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار، فذهبوا يفعلون بهن كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة، فأنكرن ذلك، وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتي عليه: فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ، فأُنزل في ذلك "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" إن شئت فقبله، وإن شئت فدبره، وإن شئت فباركه، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث، يقول: انت الحارث حيث شئت . و (أَنَّى) في كلام العرب للسؤال عن الوجوه والمذاهب، يقال: أَنَّى لك هذا المال؟ أي من أي الوجوه والمذاهب؟ فيقال: من وجه كذا وكذا، قال الله تعالى:

"أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" [آل عمران: ٣٧].

وقال الشاعر:

أَنَّى ومن أين نابك الطرب ... من حيث لا صبوة ولا ريب

وقد تجرّد عن معنى الاستفهام ككيف، ويبقى لها معنى الوجوه والمذاهب، ولا يصحّ أن يفهم غير هذا، وقد وردت أحاديث تؤيد هذا الفهم، وتبطل ما عداه، فقد ورد عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، وقال: كنت آتي امرأتي في دبرها، وسمعت قول الله: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" فظننت أن ذلك لي حلال؟ فقال: يا لكع وإنما قوله: "فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة، في أقبالهن. لا تعدو ذلك إلى غيره.

"وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ" الخير، والصالح من الأعمال، عدّة لكم يوم الحساب

"وَاتَّقُوا اللَّهَ" في معاصيه أن تقربوها، وفي حدوده أن تضيعوها، "وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ" فيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته وبشّر المؤمنين بالفوز والكرامة في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" عُرْضَةً - ع ر ض - يتصرف على معان مرجعها إلى المنع، لأنّ كل شيء اعترض فقد منع. ويقال للسحاب: عارض، لأنه منع من رؤية السماء والقمرين والكواكب.

وقد يقال: هذا عرضة لك، أي: عُدّة، فتبتذله في كل ما يعنّ لك. قال الشاعر:

ولا تجعلوني عرضة للوائم

وكان الرجل يحلف على أن لا يفعل بعض الخير: من صلة رحم، أو إصلاح بين الناس، أو إحسان، أو عبادة. ثم يقول: أخاف الله إن حنث في يميني، فقل:

"وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ" أي: لا تجعلوا الله حاجزا ومانعا لما حلفتم عليه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، فيكون المراد بالأيمان المحلوف عليه، وسمّي يميناً لتلبّسه باليمين، ويكون أنّ تَبَرُّوا بدلا من أيمانكم، ويكون حاصل المعنى:

ولا تجعلوا الله مانعا من البر والتقوى إذا حلفتم به. بل افعلوا البر والتقوى، وكفّروا عن أيمانكم ويكون هذا في معنى

قوله ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك». .
ومعنى الآية على المعنى الآخر (لعرضة): ولا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم، تبدلونه بكثرة الحلف به. ويكون أن تبرؤا علة للنهي، أي إرادة أن تبرؤا وستقوا وتصلحوا، لأن الحلاف مجترئ على الله، غير معظّم له، فلا يكون برا متقيا، ولا يثق به الناس، فلا يدخلونه في وساطتهم، وإصلاح ذات بينهم، ويكون ذلك نهيا عن كثرة الحلف بالله، وابتذاله في الأيمان، قال الله تعالى: "وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ" [القلم: ١٠] فذم كثرة الحلف.

قال الله تعالى: " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ"

(اللغو) الساقط الذي لا يعتدّ به: كلما كان أو غيره، أما وروده في الساقط من الكلام فكقوله تعالى: " وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ" [القصص: ٥٥] وقوله: " لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا" [الواقعة: ٢٥] وقوله: " لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً" [الغاشية: ١١] .
وأما وروده في الساقط من غير الكلام فكقول جرير:

يعدّ الناسبون بني تميم ... بيوت المجد أربعة كبارا
ويخرج منهم المرئي لغوا ... كما ألغيت في الدية الحوارا

وكانوا يقولون لما لا يعتدّ به من أولاد الإبل: لغو.

وقد اختلف أهل التأويل في المراد من لغو اليمين الذي ذكر الله أنه لا يؤخذنا به وما هي المؤاخذة، على أقوال:

١- إن اللغو في اليمين: ما يجري به اللسان من غير قصد الحلف، كقول القائل:

لا والله، بلى والله، وإن عدم المؤاخذة به هو عدم إيجاب الكفارة به، وهو قول:

عائشة، والشعبي، وعكرمة، والشافعي، وأحمد.

٢- إن لغو اليمين هو أن يحلف على شيء أنه كان فيظهر أنه لم يكن، أو شيء يعتقد أنه لم يكن فيظهر أنه كان. ومعنى عدم المؤاخذة به أنه لا يجب تكفيره، وهو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وأبي حنيفة، ومالك. وهؤلاء لا يوجبون الكفارة في اليمين التي يحلفها صاحبها على ظن فيتبين خلافه، ويوجبون الكفارة فيما يجري على اللسان من غير قصد، وأصحاب القول الأول بالعكس.

٣- أنه يمين الغضب.

٤- أنه اليمين على المعصية.

٥- أن دعاء الإنسان على نفسه كقوله: إن لم أفعل كذا فأصاب بكذا.

٦- أنه اليمين المكفرة.

٧- أنه يمين الناسي.

وهي كلها محتملة، ولعلّ أظهر الأقوال ما ذهب إليه الأولون، والحجة فيه:

أن الله قَسَمَ اليمين إلى قسمين: ما كسبه القلب، واللغو. وما كسب القلب: هو ما قصد إليه. وحيث جعل اللغو مقابله. فيعلم أنه هو الذي لم يقصد إليه وذلك هو ما قلناه من أنه هو ما يجري به اللسان من غير قصد إليه. المعنى: لا يؤاخذكم الله بالآيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد الحلف، ولكن يؤاخذكم بما قصدتم إليه، وعقدتم القلب عليه من الآيمان " وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ " ولذلك لم يؤاخذهم بلغو اليمين، ولو شاء لآخذهم بها.

قال الله تعالى: " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

يؤلون: يقسمون، والألّة: الحلف، يقال: آلى يولي إيلاء وألّية، قال كثير:

قليل الألايا حافظ ليمينه ... فإن سبقت منه الألّة برّت

وإنما عدّيت يؤلون بمن، وهي إنما تعدّى بعلى: إما لأنه ضمن يؤلون معنى يعتزلون، وإما لأنّ في الكلام حذفاً، وتقديره: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نساءهم، فترك ذكر يعتزلون اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه.

التربص: النظر، أو التوقف.

فاءوا: رجعوا، من الفياء بمعنى الرجوع من حال إلى حال، ومنه قوله تعالى: " حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ " [الحجرات: ٩] وقول الشاعر:

ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ... ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا ويقال للظل بعد الزوال: فيء، لأنّه رجع بعد أن تقلّص، وهاتان الآيتان في

حكم الإيلاء، وهو أن يقسم الرجل على أن يعتزل امرأته، وذلك إضرار بالمرأة، لأنه يتركها معلقة، فلا هي مطلقة يجوز لها أن تجد زوجا، ولا هي ذات بعل تجد منه ما تجد النساء من بعولتهن.

وقد اختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون المرء بها موليا، فقال بعضهم: لا يكون موليا إلا إذا حلف على ترك غشيانها إضرارا بها، أما إذا حلف لا على وجه الإضرار فلا يكون موليا، ونسب هذا إلى علي رضي الله عنه، وابن عباس، وابن شهاب.

أخرج ابن جرير عن أبي عطية أنه توفي أخوه، وترك ابنا له صغيرا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه، فقالت: إني أخشى أن تُغيلهما. فحلف ألا يقربها حتى تفطمهما، ففعل حتى فطمتهما، فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس، فقالوا:

لحسن ما غذي أبو عطية ابن أخيه، قال: كلا، زعمت أم عطية أني أغيلهما، فحلفت ألا أقربها حتى تفطمهما، فقالوا له: قد حرمت عليك امرأتك، فذكرت ذلك لعي رضي الله عنه فقال علي: إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب.

وقال آخرون: إنه يكون موليا سواء أحلف على ترك غشيانها إضرارا بها، أم لمصلحة.

قال الشعبي: كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر، فهي إيلاء. أخرج ابن جرير عن القعقاع قال: سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته

صبياء، فحلف ألا يطأها حتى تفتطم ولدها، قال: ما أرى هذا بغضب، إنما الإيلاء في الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون، إنما قال الله: "لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ..." إلى "فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها، فحجّتهم أن الله قال: "لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ..." ولم يخص.

وحجة الأولين أن الله جعل مدة الإيلاء مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته، فإذا لم يكن الامتناع عن مضارة، بل عن قصد الصلاح والخير، لم يكن بذلك موليا، فلا يكون هناك معنى لضرب الأجل، فتخرج من مساءته، إذ لا مساءة، وذهب قوم إلى أن يمين الإيلاء ليست مقصورة على الحلف بترك الوطء، بل تكون بالحلف على غيره أيضا، كأن يحلف ليغضبنها، أو ليسوءنها، أو ليحرمنها أو ليخاصمها: كل ذلك إيلاء.

أخرج ابن جرير عن أبي ذئب العامري أن رجلا من أهله قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق، واستفتى القاسم وسالما فقالا: إن كلمتها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر، ونقل ذلك عن الشعبي أيضا.

وحجة هؤلاء أن الله جعل مدة الإيلاء مخرجا للمرأة من سوء عشرة الرجل، وليست اليمين على ترك الوطء بأولى أن تكون من معاني سوء العشرة من اليمين على أن يضربها، أو لا يكلمها، لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة. وظاهر هذه الأقوال كلها أن الإيلاء لا بد فيه من اليمين، وقالت المالكية:

إذا امتنع الرجل من الوطاء قصد الإضرار من غير عذر، ولم يحلف، كان حكمه حكم المولي، لأن الإيلاء لم يرد لعينه، وإنما أريد لمعنى سوء العشرة والضرر، وهذا حاصل إذا ضارها دون يمين.

وقد اختلف الفقهاء في الفيء الذي عناه الله بقوله: " فَإِنْ فَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " فقال بعضهم: هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه، لا فيئة له إلا ذلك، وإذا عرض عذر من مرض أو سفر، فلم يغش لذلك، ومضت مدة الإيلاء، بانت منه..

وقال آخرون: هو المراجعة باللسان، أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الغشيان.

وقال آخرون: هو المراجعة باللسان مقام الغشيان في حالة العذر، لأنه لا يصير مضاراً بترك الشيء إلا إذا كان قادراً على الإتيان به وتركه طوعية. " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "

اختلف الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون في الطلاق الذي يكون عن ترك الفيء في الإيلاء، فقال بعضهم، وهو مذهب أبي حنيفة: إذا مضت الأربعة أشهر دون فيئة وقع الطلاق.

وقال آخرون وهو مذهب مالك: إن مضى الأجل لا يقع به طلاق، وإنما تقفه بعد أمام الحاكم: فإما فاء وإما طلق.

ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في تأويل الآية، فتأويلها عند الأولين " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ " بترك الفئدة ... " فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " .
وتأويلها عند الآخرين " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ
فَأَوْ.. بعد انقضائها.. " فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ " .

وقد شبه الأولون مدة الإيلاء بالعدة الرجعية، وشبهوا الإيلاء بالطلاق
الرجعي، وقد نقلوا أن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية، فأقره الشرع طلاقاً،
وزاد فيه الأجل .

وشبه الآخرون أجل الإيلاء بالأجل الذي يضرب في العنة، لأن اليمين على
ترك الوطء ضرر حادث بالزوجة، فضرب للزوج مدة في رفعه، فإن رفعه
وإلا رفعه الشرع عنها بالطلاق، كما يكون ذلك في كل ضرر يتعلق
بالوطء، كالعنة .

قال الله تعالى: " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبَعُولتهنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " .

ذكر الله تعالى أحكام عدة الطلاق:

أولها: وجوب العدة، وإنما وجبت العدة ليستدل بها على براءة الرحم من
الولد، فيؤمن اختلاط الأنساب، والعدة للمطلقة ثلاثة قروء .
وقد أخرج من حكم الآية المطلقات اللائي طلقن قبل الدخول، فلم يجعل

عليهنّ عدة، قال الله تعالى: " إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا " [الأحزاب: ٤٩] والحوامل، فجعلت عدتهنّ وضع حملهن، قال: " وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " [الطلاق: ٤].

وكذلك أخرج اللاتي يتسنن من الحيض لصغراً أو كبيراً، فجعلت عدتهن ثلاثة أشهر، قال: " وَاللَّائِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ " [الطلاق: ٤] فصارت العدة المذكورة في الآية التي هنا للنساء غير الحوامل المدخول بهن الممكّات الحيض.

والقروء: جمع قرء، ويطلق في كلام العرب على الطهر وعلى الحيض حقيقة، فهو من الأضداد.

وأصل القرء الاجتماع، وسمي الحيض قرءاً لاجتماع الدم في الرحم، وسمي الطهر قرءاً لاجتماع الدم في البدن.

وقد يطلق القرء أيضاً على الوقت، لمجيء الشيء المعتاد مجيئة لوقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. يقال: أقرأت حاجة فلان عندي، أي: جاء وقت قضائها، وأقرأ النجم، إذا جاء وقت أفوله، وأقرأت الريح: إذا هبت لوقتها، قال الهذلي: إذا هبت لقارئها الرياح أي هبت لوقتها.

ولما كان الحيض معتاداً مجيئه في وقت معلوم، سميت العرب وقت مجيئه قرءاً، ومن مجيء القرء بمعنى الحيض قوله ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش

«دعي الصلاة أيام أقرائك».

ومن مجيئه بمعنى الطهر قول الأعشى:

وفي كل عام أنت جاشمُ غزوة ... تشد لأقصاها عزائمك

مورثة مجدا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائك

وقد اختلف في المراد من القروء في الآية، فذهب مالك والشافعي وابن

عمر وزيد وعائشة والفقهاء السبعة ، وربيعة وأحمد إلى أنها الأطهار.

وذهب علي وعمر وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: وابن أبي

ليلي وابن شبرمة إلى أنها الحيض.

وفائدة الخلاف أنه إذا طلقها في طهر خرجت عن عدتها عند الأولين

بجاء الحيضة الثالثة، لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج

من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة عند الآخرين،

وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي أنهما قالا: يحل لزوجها الرجعة إليها

حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

وقد احتجوا لترجيح المذهب الأول بأمور:

منها: أنه أثبت التاء في العدد (ثلاثة) فدل ذلك على أن المعدود مذكر، وهو

لا يكون مذكرا إلا إذا كان المراد الطهر، وإذا كان المراد الحيضة كان

مؤنثا.

ومنها: قوله تعالى: " فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ " [الطلاق: ١] ومعناه: في وقت

عدتهن، ولكن الطلاق في زمان الحيض منهي عنه، فوجب أن يكون

زمان العدة غير زمان الحيض.

وأجيب بأن معنى الآية: مستقبلات لعدتهن.

والمسألة كما ترى محتملة، ولكنّ مذهب الفريق الثاني أرجح من جهة المعنى. وقد زعم بعضهم أنّ قوله تعالى: "وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" خبر في معنى الأمر، لئلا يلزم الكذب في خبره تعالى إذا لم تتربص بعض المطلقات.

وهذا غير لازم، لأنّ الله أخبر عن حكم الشرع، فإن وجدت امرأة لا تتربص لم يكن ذلك حكماً شرعياً. "وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".

قيل: المراد بما خلق الله في أرحامهن الحيض، وقيل: الحمل. وقيل: هما معا. وهذا دليل على أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها، يقبل قولها فيه، لأنّه لا يعلم إلا من قبلها، وإنّما حرّم الله أن يكتمن ما في أرحامهنّ، لأنّه يتعلق بذلك حق الرجعة للرجل، وعدم اختلاط الأنساب، وإذا لم تحافظ المرأة على ذلك، فربما حرمت الرجل من حقّه في الرجعة، وربما أدعت انقضاء العدة وهي مشغولة الرّحم بالحمل من المطلق، ثم تزوجت، فأدّى ذلك إلى اختلاط الأنساب.

ولعل قائلًا يقول: إنّ ظاهر الآية أنّ الله شرط عدم حلّ الكتمان بكونهنّ يؤمنن بالله واليوم الآخر، فإذا لم يكنّ كذلك، فهل يجوز لهنّ أن يكتمن؟

فنعول: إنَّ هذا كقول القائل: إن كنت مؤمناً فلا تظلم، على معنى: إن كنت مؤمناً فإيمانك يمنعك من الظلم. وكذلك هنا: إن الإيمان بالله واليوم الآخر ينبغي أن يمنع كتمانهم ما في أرحامهم، وهذا وعيد شديد. والآية تدل على أن من أئتمن على شيء فلا يحلّ له أن يخون فيه، وهذا مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر.

"وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا".

هذا هو الحكم الثاني من أحكام الطلاق، وهو ارتجاع الرجل المرأة ما دامت في عدتها.

وبعولة: جمع (بعل) وهو الزوج، ويطلق على المرأة: بعلة، وهما: بعلان، وهو في الأصل بمعنى السيد المالك، يقال: من بعل هذه الناقة؟ أي من ربها؟ المعنى: وأزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التبرص إن أرادوا إصلاحاً، لا مضارة المرأة، وظاهر الآية أن الله يشترط في الرجعة إرادة الإصلاح، فإذا أراد المضارة فليس له حق الرجعة، والأمر كذلك، ولكن لما كانت هذه الإرادة لا اطلاع لنا عليها عاملناه بظاهر أمره، وجعل الله ثلاث التطليقات علماً عليها، ولو تحققنا من ذلك لطلقنا عليه.

وفيما بينه وبين نفسه لا يجوز له أن يراجع إن قصد الضرر لا الإصلاح.

وحق الرجعة مقصور على المطلقة طلاقاً رجعيّاً

"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ".

هذه كلمة وجيزة بينت نظر الشارع إلى عقد الزواج، فليس الزواج في

الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك، إنما هو عقد يوجب على الزوج حقوقاً للمرأة. كما يوجب على المرأة حقوقاً للزوج، فما من حق للزوج على المرأة إلا وفي نظيره حق لها عليه، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والمعروف ضد المنكر. ثم قال: " وَلِلرِّجَالِ عَلَى نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ " والدرجة: المنزلة، وأصلها من درجت الشيء أي طويته، والدرجة قارة الطريق، لأنها تطوي منزلاً بعد منزل، والدرجة المنزلة من منازل الطريق، ومنه الدرجة التي يرتقى فيها، وهذه الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء هي ما أشار إليها بقوله: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " [النساء: ٣٤].

وإنما ذكر الله هنا أن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ليبين أنه شرط في الرجعة إرادة الإصلاح، لأن للمرأة حقوقاً مثل ما عليها، وجعل للرجل حق الرجعة لأنه يزيد عليها درجة. ثم قال: " وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " فلا يغالبه من فرط في حقوق الزواج، وهو حكيم فيما شرع، يعلم المصلحة، ويضع الأشياء في مواضعها.

قال الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

أخرج ابن جرير الطبري، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين مني، قالت له: كيف؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك.

قال: فنقلت ذلك إلى النبي ﷺ، فنزل الله تعالى ذكره: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ" الآية. فعلى هذا تكون الآية نزلت لبيان عدد الطلاق الذي للرجل فيه الرجعة، والعدد الذي إذا انتهى إليه فلا رجعة له عليها، وقد كان أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزول هذه الآية لا حد للطلاق عندهم، وكان ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالمرأة، فترك لا هي بذات زوج، ولا هي خلية تحل للأزواج.

وقال آخرون: نزلت هذه الآية لتعريف الناس سنة طلاقهم، وكيف يطلقون.

أخرج ابن جرير عن عبد الله في قوله: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" قال: يطلقها بعد ما تطهر، من قبل جماع، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها راجعها، ثم إن شاء طلقها، وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض، وتبين منه به.

وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية، وبين أن من سنته تفريق الطلاق ومنع الاجتماع، ولأنه قال: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرقتين، لأنها إن كانتا مجتمعتين، لم يكن مرتين. ويدل عليه أن الشارع قد طلب أن يسبح المرء ويحمد ويكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ولا ينفعه إلا أن يفعل ذلك ثلاثا وثلاثين مرة، ولا يكفيه أن يقول: سبحان الله ويتبعها بلفظ ثلاثا وثلاثين، وأنه إذا فعل ذلك يكون مسبحا مرة واحدة لا ثلاثا وثلاثين.

وقد ثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق، فإذا خالف المطلق وجمع الثلاث في لفظ واحد، فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إنه لا يقع إلا واحدة، قال الفخر الرازي: وهو الأقيس، لأن النهي يدل على اشتغال المنهي عنه على مفسدة راجحة، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود، وهذا غير جائز، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع.

وقالت الأئمة الأربعة وغيرهم: تقع الثلاثة إما مع الحرمة، وإما مع الكراهة، على حسب اختلافهم في ذلك.

وقد استدلل الأولون من السنة بما رواه أحمد ومسلم من حديث طاووس

عن ابن عباس قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، قالوا: وإمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه بقوله تعالى: " لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا " [الطلاق: ١].

ومنشأ الخلاف في الطلاق- ما ذكرناه وما لم نذكره- الاختلاف في أسباب النزول وفي الآية هل هي متعلقة بما قبلها، أم مستقلة عنها؟ ونحن نجمل ذلك فنقول: إنّ الله قد عرف الطلاق بأل، فذهب بعضهم إلى أن التعريف للعهد، أي الطلاق المشروع مرتان، فما جاء على غير هذا فليس بمشروع، وهذا مروي عن الرافضة والحجاج بن أرطاة، وعلى هذا تكون الآية مستقلة عما قبلها.

وقال بعضهم: معناه أنّ الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، فتكون الآية مرتبطة بما قبلها، فالله لما ذكر أنّ بعولتهنّ أحقّ بردهنّ أراد أن يبين الطلاق الذي فيه الرجعة، وقال بعضهم: معناه الطلاق المسنون مرتان، وهذا مذهب مالك، وقال بعضهم: معناه الطلاق الجائز مرتان، وهذا مذهب أبي حنيفة.

والقول الأول يناسبه في سبب النزول ما روي عن عروة، وبقيّة الأقوال يناسبها في سبب النزول ما روي عن عبد الله.

ونحن نرى أن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق للمنزل، وضرره يتعدى إلى

الأولاد. فإنّ الأولاد في حضن أمهاتهم يكونون موضعاً للرعاية وحسن التربية.

بخلاف ما إذا كانوا في حضن أجنبية عنهم، والشريعة تنظر إليه هذا النظر. ويدل على هذا قوله ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»^١ والشريعة أجازته مع هذا الضرر لدفع ضرر أشد، وتحصيل مصلحة أكثر. وهي التفريق بين متباغضين ليس من المصلحة الجمع بينهما، وقد أراد الشارع ألا يفرّق بالطلاق بين متحابين من الخير أن يجتمعا، وألا يفرق به إلا بين متباغضين من الخير أن يفترقا، فجعل الطلاق المشروع مرتين متفرقتين في طهرين كما دلت على ذلك السنة، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وأمضى الطلاق، فيكون الزوج على بينة مما يأتي وما يذر، ولن يتفرق بالطلاق بعد هذه الروية وهذه الأناة إلا متفرقان طبعاً، من الخير ألا يجتمعا.

وإذا كانت حكمة الطلاق ما ذكرناه سقط قول الناقين على الشريعة من أنها لم تحترم عقد الزوجية، وتعطه ما يجب له من الحيلة والرعاية. وليس عندنا من المراجع ما نعلم منه حقيقة مذهب الحجاج والرافضة. وتبين أنهم يرون الذي سار في الطلاق على هذا السنن وطلق اثنتين، ثم لم يطلق الثالثة، وعاشر بإحسان قد بقيت له واحدة فقط، فإذا أراد أن يطلق لم تكن له إلا واحدة أم هم يرون أنّه قد هدم الطلاق، وإذا أراد أن يطلق كان له الثلاث من جديد، وأنّ هذا شرع الطلاق، فلا يطلق إلا بهذه الصفة.

"فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ".

الإمساك خلاف الإطلاق، والتسريح الإرسال، وسرح الماشية تسريحا إذا أرسلها ترعى. ومعنى الآية: الطلاق الذي فيه الرجعة أو الشرعي مرتان، ثم الواجب بعد: إما إمساك بمعروف إن وجد نفسه لا تطيق فراقها، أو رأى المصلحة في بقائها زوجة، وإما تسريح بإحسان إن أعطته تجربة هذه المرأة أنه لم يتعلّق بها قلبه، ورأى الفراق خيرا له، وتلك هي حكمة الرجعة، وجعل الطلاق مرتين، فإنّ الأشياء تعرف بأضدادها، ولا يجد المرء لذة النعمة حتى يذوق طعم النّقمة، وما دام مع صاحبه لا يدري أتشقّ عليه الفرقة أم لا؟ فجعل الطلاق مرتين، وجعل له حق الرجعة، ليعلم أتشقّ عليه فرقتها أم لا؟ ولو جعل الطلاق مرّة واحدة لا رجعة فيها لوقع الناس في بلاء عظيم.

ومعنى الإمساك بمعروف أن يراجعها قصد المعاشرة الحسنة، لا قصد المضارّة، والتسريح بإحسان ألا يذكر عيوبها، وأن يحسن فراقها. وقد اختلف في المراد بالتسريح، فقيل: هو أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي عدتها. وقيل: هو أن يطلقها الثالثة.

وقد رجّح الأول بأنّ حمل الآية عليه يجعلها مستوفية للأقسام، لأنّ المطلق اثنتين:

إما أن يراجع، وهو الإمساك بمعروف، وإما أن يطلق الثالثة وهو قوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ.."، وإما أن يسكت فلا يطلق الثالثة. ولا

يراجع، وهو التسريح بإحسان.
ورجح الثاني بما روي أنه لما نزل قوله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ" قيل له ﷺ:
فأين الثالثة؟ فقال ﷺ: هو قوله: "أَوْ تَسْرِحُ بِإِحْسَانٍ".
ويكون قوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ" فَإِنْ طَلَّقَهَا الطَّلَاقُ الثَّالِثَةُ
المذكورة في قوله: "أَوْ تَسْرِحُ بِإِحْسَانٍ".

قال الله تعالى: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ".

طلب الله عند تسريح المرأة أن يكون بإحسان، ونهى أن يأخذوا شيئاً مما
آتوهن من المهر أو غيره، ثم بين أنه لا يحل الأخذ إلا في حالة الخوف ألا
يقيما حدود الله، فإذا حصل الخوف جاز للمرأة أن تفتدي، وجاز للرجل
أن يأخذ، وطلاق المرأة على هذا الوجه هو المعروف عند العلماء بالخلع.
ذكر ابن جرير أن ابن عباس قال: إنَّ أول خلع كان في الإسلام أخت
عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله ﷺ. فقالت: يا رسول الله! لا يجمع
رأسي ورأسه شيء أبداً. إني رفعت جانب الخباء، فرأيتَه أقبِل في عدة،
فإذا هو أشدَّهم سواداً، وأقصرهم قامَةً، وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يا
رسول الله! إني أعطيتها أفضل مالي حديقة، فلترد عليَّ حديقتي. قال ﷺ:

«ما تقولين؟» قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما. وقيل: إن هذه الآية نزلت في شأنهما. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا كان النشوز من قبلها. وذهب آخرون إلى أن الذي يبيح أخذ الفداء أن يكون خوف ألا يقيما حدود الله منهما جميعا، لكرهية كل منهما صحبة الآخر، والظاهر أن نشوزها كاف في جواز أخذ الفداء.

فإن قيل: إن الله علّق ذلك على خوف ألا يقيما حدود الله. قيل: إنها إذا نشرت خيف أن يعاملها الرجل بقسوة، فلا يقيم هو أيضا حدود الله. وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن الخلع جائز، سواء كان في حالة الخوف أم في غير حالة الخوف، وظاهر الآية يعضد مذهب غير الجمهور. وحجة الجمهور قوله تعالى: " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا " [النساء: ٤] فإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها طلاقا، فلا أن يجوز ذلك لتملك أمر نفسها أولى.

ولأولين أن يقولوا: إن هذه الآية محمولة على البذل في حال العشرة، وأما البذل للطلاق فقد منعه الآية التي نحن بصددتها إلا بشرط. والآية تدلّ على أن الخلع إنما هو فيما أعطى، لا في أزيد منه، لأن الآية في صدد الأخذ مما أعطى الرجال النساء. ثم قال: " فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " أي مما آتيتموهنّ، وهو مذهب الشعبي، والزهري، والحسن البصري.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاهما، لأنه عقد معاوضة يوجب ألا يتقيد بمقدار معين.

ولكن يعارض هذا أنه استباحها بما أعطاهما من مهر، فلو أخذ منها أزيد لكان إجحافا بها.

وقد ذهب جماعة إلى أن الخلع فسخ لا طلاق؛ لأن الله قال: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ" ثم ذكر الخلع، ثم قال: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ" فلو كان طلاقا لكان ذلك يدل على أن للرجل أربع تطليقات.

ونحن نرى أنه لا حجة في هذا، لأن الله قال: "الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ" ثم بين أنه لا يجوز أخذ مال على الطلاق إلا في الحال التي ذكرنا، وسواء كان ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟

ثم بين الطلقة الثالثة بقوله: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ" الآية، وقد استدلو أيضا بما روى أبو داود في «سننه» عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبي ﷺ عدتها حيضة، ولو كان طلاقا لكانت عدتها كما قال الله: "وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ".

وذهب الجمهور إلى أن الخلع طلاق، وحجتهم أن الخلع: إما فسخ، أو طلاق، وقد أبطلوا كونه فسخا، بأنه لو كان فسخا لما جاز بأكثر من المهر، كالأقالة في البيع، مع أنه يجوز بالأكثر، وإذا بطل كونه فسخا، تعين كونه طلاقا، وقد علمت ما فيه.

واستدلوا أيضا بما ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس أن رسول

الله ﷻ قال له: «اقبل الحديقة، وطلّقها طليقة واحدة» أخرجه بهذا اللفظ البخاري، وأبو داود والنسائي .

"يَخَافُ" الخوف: الإشفاق مما يكره وقوعه، ويمكن أن يراد منه هنا- الظنّ، لأنّ الخوف حالة نفسية، وسبب حصولها ظنّ أن سيحصل مكروه، فيطلق المسبب على السبب. قال الشاعر:

إذا متّ فادفني إلى جنب كريمة ... تروّي عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما متّ ألا أذوقها

قال الرازي : فإن قيل: لمن الخطاب في قوله: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا.." فإن كان للأزواج لم يطابقه قوله: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ " وإن قلت: للأئمة والحكام، فهؤلاء لا يأخذون منهم شيئاً؟

قلنا: الأمران جائزان، فيجوز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج، وآخرها خطاباً للأئمة والحكام، وذلك غير غريب في «القرآن» ويجوز أن يكون الخطاب كلّهُ للأئمة والحكام، لأنهم الذين يأمرّون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنّهم هم الآخذون والمؤتون.

قال الله تعالى: " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَكْحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".

يعلمون الحقائق، ويعلمون المصالح المترتبة على العمل بها.

وقد اختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثا، فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقد، فتحل المطلقة ثلاثا للأول بمجرد العقد على الثاني. وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطء، واحتجوا بأن النكاح قد ورد في القرآن بالمعنيين، واحتمل أن يكون المراد هنا العقد أو الوطء، فجاءت السنة، وبيئت أن المراد به الوطء وذلك ما رواه ابن جرير عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ، قالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدية الثوب. فقال: «لعلك تريد أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»

وقال بعضهم: إن الآية نفسها فيها دلالة على أن المراد به الوطء، وبيانه أن أبا الفتح عثمان بن جني قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكح المرأة، فقال: فرقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة. أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، أرادوا به المجامعة. وهنا قد قال الله: " حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ " فالمراد منه المجامعة.

وقد اختلف الناس في نكاح المحلل، وهو الذي يتزوج المبتوتة بقصد أن يحلها للزوج الأول، فذهب مالك، وأحمد، والثوري، وأهل الظاهر، وغيرهم: إلى أن ذلك النكاح باطل، لا تحل به للأول ولا للثاني، ولا تحل حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء، ودليلهم ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله

وَعَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» .

قالوا: بلى يا رسول الله قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» .

قال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم، منهم: عمر، وابنه، وعثمان رضي الله عنهم، وهو قول الفقهاء من التابعين.

وروى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ عن المحلل، فقال: «لا: إلا نكاح رغبة، لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العسيلة» .

وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجعتما، فسئل ابنه عن ذلك قال: كلاهما زان، وسئل ابن عباس عمن طلق امرأته ثلاثا ثم ندم، فقال: هو رجل عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، فقيل له: فكيف ترى في رجل يحللها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه.

هذا وفي التحليل مفسد كثيرة.

قال الله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الأجل يطلق على المدة كلها، وعلى آخرها، يقال لعمر الإنسان أجل، وللموت الذي ينتهي به أجل. والمراد هنا: آخر عدتهن، ومعنى بلغن

أجلهنّ - هنا- شارفن منهاها، لأنّه يتجوّز في البلوغ. فيقال: بلغ البلد إذا
شارفه وداناه، وإنما حملناه على المجاز، لأن الله قال: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ " وهي إذا انقضت عدتها فلا سبيل له
عليها.

" فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ": إما أن يراجعها من غير
طلب ضرر بالمراجعة، وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها من غير إضرار بها
" وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا " لتظلوهنّ.

عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق
امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها، ثم طلقها،
ففعل بها ذلك حتى مضت لها تسعة أشهر: مضارة يضارها، فأنزل الله تعالى
ذكره: " وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ " أي إمساك المرأة
ضاراً " فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ " إذ عرضها لعذاب الله.

" وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا " أي جدوا في الأخذ بها، والعمل بما فيها، وإن
لم تفعلوا فقد اتخذتموها هزواً، ويقال لمن لم يجد في الأمر: إنما أنت هازل.
وقال الحسن: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يطلق الرجل أو يعتق
فيقال: ما صنعت؟ فيقول: إنما كنت لاعباً، قال رسول الله ﷺ: «من
طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه» قال الحسن: وفيه نزلت " وَلَا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ".

وروى أبو موسى الأشعري عن النبي ﷺ أنّه قال: «لا يقل أحدكم

لامرأته: قد طلقتك، وقد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة قبل عدتها».

"وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ".

"وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" بالإسلام وسائر نعمه، واذكروا ما أنزل عليكم من "الكتاب" القرآن و"الحكمة" السنن التي علمكموها رسول الله ﷺ: "يَعِظُكُمْ بِهِ" أي بما أنزل عليكم "وَاتَّقُوا اللَّهَ" أي خافوه "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" فيعلم ما عملتم من تعدي حدوده، وتضييع أوامره، فيجازيكم على ما عملتم.

قال الله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

"فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ" العضل: الحبس والتضييق، ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج، ومنه قول عمر: وقد أعضل في أهل العراق، لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال، يعني بذلك، حملوني على أمر ضيق شديد. قال أوس:

وليس أخوك الدائم العهد بالذي ... يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا
ولكنه النَّائِي إذا كنت آمنا ... وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا

وبلوغ الأجل هنا على الحقيقة، قال الشافعي: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين.

وهذه الآية نهت أولياء المرأة على أن يعضلوها. أي يمنعوها حق الزواج إذا خطبها الكفء، وتراضت المرأة والمخاطب به.

نزلت في معقل بن يسار. روى ابن جرير عن الحسن، عن معقل بن يسار أن أخته طلقها زوجها، ثم أراد أن يراجعها، فمنعها معقل، فأنزل الله تعالى ذكره: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ".

وفي هذه الآية دلالة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي، لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج دون رضى وليها، ولم يكن للولي شأن لما كان معنى لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء.

كان مقتضى الظاهر أن يقال: (ذلكم يوعظ به) ، لأنه يخاطب الجماعة، وإنما قال: "ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ" لكثرة جري ذلك على ألسن العرب في منطقتها وكلامها، حتى صارت الكاف بمنزلة حرف من حروف الكلمة. أي ما ذكرته من نهى الأولياء عن عضل النساء عظة مني لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر "ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ" من أدناس الآثام. وقيل: "أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ": أفضل وأطيب، وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما في ذلك من الزكاة والطهر "وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

قال الله تعالى: " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".

لما ذكر الله الطلاق، وبين أن به الفراق، ولما كانت المطلقات قد يكون لهن أولاد رضع، وربما ضاعوا بين كراهة الأزواج وعنت المطلقات، احتاط الله للأولاد فأوصى بهم الوالدات، فجعلهن يرضعن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وجعل على الآباء كسوة الوالدات ونفقتهم مدة الرضاع بالمعروف لا يكلف الآباء إلا وسعهم، ونهى أن تضارَّ الوالدة الوالد بسبب ولدها، وهو أن تعنته به، وتطلب منه ما ليس من النفقة والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعد ما ألقها الصبي: اطلب له ظئراً، وما إلى ذلك.

ونهى أيضاً أن يضارَّ الوالد الوالدة بسبب ولده، وذلك أن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، وأن يأخذ منها، وهي تريد إرضاعه، وأن يكرهها على الإرضاع. واحتاط، فجعل أقرباء الصبي يقومون مقام الوالد عند فقد الوالد في العناية بشأن الصبي.

ثم بين أنّ الوالدين إن أرادا فطام الصبي قبل العامين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بعد أن يكون ذلك نظرا لمصلحة الصبي. ثم أجاز أن يسترضعوا أولادهم المرضعات، ولما كانت حالة الفراق مع وجود الأولاد الرضع حالة يكثر فيها النزاع والشقاق، أمر بتقوى الله، وأعلمهم أنّ الله بصير بما يعملون، فيجازيهم عليهم.

وهذا كله نظر من الله للصبي، لأنه عاجز عن تحصيل النفع لنفسه، ودفع الضرر عنها. وهذا من تمام لطف الله ورحمته، وقد اخترنا أن تكون الوالدات مرادا بهن المطلقات؛ لأن الله قال: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ" ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بالزوجية لا بالرضاع، وأيضا فهذه الآية ذكرت عقب آيات الطلاق، فهي من تمتها.

وذكر بعضهم أن المراد بالوالدات كل والدة مطلقة أو زوجة، وقد تعلق بعموم اللفظ، وذهب الواحدي إلى أن المراد بهن الزوجات، لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن، ولو كنّ مطلقات لكان لهن أجره.

واختلف العلماء في قوله: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ" أذلك حق لها أم حق عليها؟ والآية محتملة.

وذهب مالك إلى أنه حق عليها إذا كانت زوجة أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا عدم الأب، واستثنوا من ذلك الشريفة، فلم يجعلوه حقا عليها، فكأنهن فهموا من الوالدات كل والدة زوجة أو غيرها، وجعلوه حقا عليها، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف.

وذهب كثير إلى أن ذلك مندوب، إلا عند الضرورة، إلا أن يقبل غيرها،
بدليل قوله تعالى في آية أخرى: "وَأِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُكُمْ لَهُ أُخْرَى" [الطلاق: ٦]
وإنما ندب ذلك، لأن لبن الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر.
والحول: من حال الشيء يحول: إذا انقلب، فالحول من الوقت الأول إلى
الثاني، وإنما قال الله: "حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" لثلاثين يوماً، لأنه أراد حولا وبعض
الثاني، فقد يقولون يومين، وهم يريدون ذلك توسعا، والمقصود من تحديد
مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب ذلك؛ لأنه قال: "فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" وإنما المقصود بيان المدة
التي يرجعان إليها عند الاختلاف.

وقد أخذ الشافعي وأحمد من ذلك أن مدة الرضاع التي يحرم الرضاع فيها
هي حولان. فالرضاع ما لم يقع فيهما لا يحرم.
وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ثلاثون شهرا، وقال زفر: ثلاث
سنين، وذهب المالكية إلى أن ذلك كله تحكّم، وأن الصحيح أن ما قرب
من زمن الفطام عرفا لحق به، وما بعد عنه خرج عنه، من غير تقدير. فلم
يعتبروا هم ولا الحنفية أن الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع المحرم.

"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أي على قدر حال الأب
من السعة والضيقة، كما قال تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ" [الطلاق: ٧] وأخذ من ذلك وجوب نفقة
الولد على الوالد، لأن الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع

لأجل الولد، وإنما وجبت لضعف الولد واحتياجه، والوالد أقرب الناس إليه.

" لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ " يحتمل أن يكون كلا الفعلين مبنيًا للفاعل، ومبنيًا للمفعول، والمعنى قريب بعضه من بعض.

" وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " المراد بالوارث وارث الأب، وعليه مثل ذلك من رزقهن وكسوتهن وترك الضرار، وفي ذلك دليل على أن أقارب الصبي تجب عليهم نفقته عند عدم الوالد، وهو أصل في وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مذهب أبي حنيفة. وأما مالك والشافعي، فيريان أن نفقة الولد على أبيه، فإن مات، ففي مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى الأم، وليساً يوجبان نفقة إلا على الوالدين، والآية ترد عليهما. إلا أن يحمل " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " على ترك الإضرار فقط، أو يريدان من الوارث الولد نفسه، وقد ذهب إلى ذلك بعض المفسرين.

" فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ".

الفصل: الفطام، وسمي بذلك لأن الولد ينفصل عن الاعتداء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات.

التشاور: استجماع الرأي، وقد أجاز الله أن يفطم الصبي قبل الحولين إن اتفقا على ذلك، وشاورا أهل المعرفة فيه، ولم يكن في ذلك ضرر بالصبي.

" وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ "

بِالْمَعْرُوفِ".

استرضع: قال الزمخشري: فعل، من أَرْضَعَ. يقال أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّبِيَّ
وَاسْتَرْضَعَتْهُ الصَّبِيَّ. فَتَعْدِيهِ إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَمَا تَقُولُ: أَنْجَحِ الْحَاجَةَ. وَاسْتَنْجَحِ
الْحَاجَةَ.

والمعنى: أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْمَرْضُوعَ أَوْلَادَكُمْ، حَذَفَ أَحَدَ الْمَفْعُولَيْنِ، لِلِاسْتِغْنَاءِ
عَنْهُ:

كَمَا نَقُولُ: اسْتَنْجَحْتَ الْحَاجَةَ، وَلَا تَذَكُرُ مِنْ اسْتَنْجَحْتَهُ، وَكَذَلِكَ حَكَمَ كُلَّ
مَفْعُولَيْنِ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا عِبَارَةً عَنِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ أَجَازَ اللَّهُ أَنْ يَسْتَرْضَعَ الْآبَاءُ
الْمَرْضُوعَ أَوْلَادَهُمْ.

وهذا عند أبي حنيفة لخوف الضيعة على الولد عند الأم، والتقصير أو
الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدها، أو الإضرار بالولد في
الغيل ونحوه. فَإِنْ اخْتَلَفُوا - نَظَرَ لِلصَّبِيِّ: فَإِنْ أَوْجِبَ أَنْ يَسْتَرْضَعَ لَهُ
اسْتَرْضَعَ.

وقوله: "إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ" أَي مَا أَرَدْتُمْ إِيْتَاءَهُ، وَلَيْسَ هَذَا
شَرْطًا لَجَوَازِ الْاسْتَرْضَاعِ، وَإِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ إِلَى الْأَوَّلَى، لِتَكُونَ الْمَرْضُوعُ طَيِّبَةً
النَّفْسِ رَاضِيَةً، فَيَعُودُ ذَلِكَ عَلَى الصَّبِيِّ بِالنَّفْعِ. وَبِقَوْلِهِ: "بِالْمَعْرُوفِ" مُتَعَلِّقٌ
بِسَلَامَتِهِمْ: أَمَرُوا بِأَنْ يَكُونُوا عِنْدَ تَسْلِيمِ الْأَجْرَةِ مُسْتَبْشِرِي الْوَجْهِ، نَاطِقِينَ
بِالْقَوْلِ الْجَمِيلِ، حَتَّى يُوْثِقَ مِنْ تَفْرِيطِهِمْ.

قال الله تعالى: "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"

ذكر "وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ" وترك الخبر عنهم إلى الخبر عن أزواجهم، فقال: "يَتَرَبَّصْنَ" وقد اختلف في توجيه ذلك، فذهب ابن جرير إلى أن ذلك جائز، لأنه لم يقصد الخبر عنهم، وإنما يقصد الخبر عن الواجب على المعتدات، فصرف الخبر عن الذين ابتداء بذكرهم إلى أزواجهن كقول الشاعر:

لعلي إن مالت بي الرِّيح ميلة ... على ابن أبي زيّان أن يتندما

فقال: لعلي، ثم صرف الخبر عن نفسه إلى ابن أبي زيّان فقال: أن يتندما. وقال الزمخشري: إنه حذف المضاف، والأصل: وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن، أو أراد يتربصن بعدهم، كقولهم: السمن منوان بدرهم. أي منه، وقال:

"وَعَشْرًا" والمراد: الأيام، ذهاباً إلى الليالي، والأيام داخلة، قال الزمخشري: ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام. تقول: صمت عشراً. ولو ذكرت خرجت من كلامهم: ومن البين فيه قوله تعالى: "إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا" [طه: ١٠٣] ثم "إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا" [طه: ١٠٤] بين الله هنا عدّة المتوفى عنها زوجها، وهي تربص أربعة أشهر وعشر، إلا أن تكون حاملاً، فعدتها وضع حملها، كما قال تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق: ٤] فآية الحمل مخصصة لهذه الآية.

وقد اختلف العلماء في الذي يتربص عنه هذه المدة، فقال بعضهم: يتربص عن النكاح، والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي كن يسكنه مع أزواجهن.

أخرج ابن جرير عن أم سلبية أنّ امرأة توفي عنها زوجها، واشتكت عيناها، فأنت النبي ﷺ تستفتيه في الكحل، فقال: «لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شرّ أحلاسها فتمكث في بيتها حولا إذا توفي عنها زوجها، فيمرّ عليها الكلب فترميه بالبعرة، أفلا أربعة أشهر وعشراً».

وروي عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ تحدّث عن النبي قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث إلا على زوج، فإنّها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراً».

قال يحيى: والإحداد عندنا ألا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، ولا تكتحل ولا تتزين.

وأخرج ابن جرير عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت، قتل زوجي وأنا في داره، فاستأذنت رسول الله في النقلة فأذن لي، ثم ناداني بعد أن توليت، فرجعت إليه فقال: «يا فريعة حتى يبلغ الكتاب أجله».

فحجّتهم أن الله ذكر التربص، والرسول بين ما يتربص عنه. وقال آخرون: إنما عدّة المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها عن الأزواج

خاصة، فأما عن الطيب والزينة والنقطة من المنزل، فلم تنه عن ذلك. واحتجوا بما

روي عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر قال لي رسول الله ﷺ : «تسلي ثلاثا. ثم اصنعي ما شئت»

وليس في هذا الحديث حجة لهم، إذ يحتمل أن يكون أمرها بالتسلب ثلاثا، ثم لبس ما شاءت من الثياب التي يجوز للمعتدة لبسها، مما لم يكن زينة ولا تطيبا، لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب.

والحكمة في هذه العدة استبراء الرحم من ماء الزوج المتوفى، فنع نكاح المعتدة حتى تمضي مدة تتبين فيها: أحامل هي، فيلحق ولدها بالزوج المتوفى؟ أو حائل، فإذا تزوجت وولدت، ألحق الولد بالزوج الثاني؟

ومنع الطيب والزينة؛ لأنها من دواعيه والذرائع إليه. ومنعت الخروج من البيت الذي كانت تسكنه؛ لأن هذه الرقابة أدعى إلى الصيانة. ومنع العقد عليها، والخطبة في العدة؛ لأن ذلك ذريعة. ورخص في التعريض.

"فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أي: فإذا انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من اختيار الأزواج، وتقدير الصداق، وقوله: "بِالْمَعْرُوفِ" معناه على ما أذن الله لهن فيه "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" فيعلم من يعضل النساء فيجازيه.

قال الله تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ".

"عَرَّضْتُمْ": التعريض: هو القول المفهم للمقصود، وليس بنص فيه.

"أَكْنَنْتُمْ": سترتم.

"سِرًّا": السر: الوطء، قال الأعشى:

ولا تقربن جارة إن سرّها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا

منع الله من خطبة المرأة صريحا في العدة، وأجاز التعريض بالخطبة لها أو لوليها في العدة، كأن يقول: إنك لجميلة، أو عسى أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو نحو ذلك، حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه، ولا يصرح بالخطبة.

أخرج ابن جرير عن سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة قالت: دخل علي أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي، فقال: يا ابنة حنظلة أنا من علمت قرابتي من رسول الله ﷺ، وحق جدي علي، وقدمي في الإسلام، فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفر! أخطبني في عدتي، وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ إنما أخبرتك بقرابتي برسول الله ﷺ وموضعي، قد دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنها، فلم يزل رسول الله ﷺ يذكر لها منزلته من الله، وهو متحامل على يده

حتى أثر الحصر في يده من شدة تحامله على يده، فما كانت تلك خطبة.
 "أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ" أي: سترتم، وأضمرت في أنفسكم فلم تذكروه تصريحاً.
 "عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ" فاذكروهن، ولكن لا تواعدوهن سراً، اختار
 ابن جرير أن السر هنا هو الزنى، فالمعنى لا تواعدوهن فاحشة، وقيل: إن
 المراد به العقد، والسر في الأصل يطلق على الوطء، فأطلق على العقد
 الذي هو سببه.

"إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا" بالتعريض دون التصريح، أي: لا تواعدوهن
 إلا لتقولوا قولاً معروفاً، أي: لا تواعدوهن إلا بالتعريض.
 "وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" نهى عن العزم مبالغة في
 النهي عن عقد النكاح، لأنه إذا نهى عن العزم على العقد، كان عن العقد
 أشد نهياً، وقيل: معناه لا تقطعوا عقد عقدة النكاح، لأن العزم القطع
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أي المكتوب والمفروض من العدة.

"وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ" من العزم على ما لا يجوز "فَاذْكُرُوهُ"
 بالكف عن ذلك "وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ" فلا يعجل العقوبة، فلا
 تغتروا بإمهاله. وإذا عقد عليها في العدة، وبني بها، ففسخ النكاح، لنهي الله
 عنه، وتأبد تحريمها عليه، فلا يحل نكاحها أبداً عند مالك وأحمد والشافعي
 وبه قضى عمر، لأنه استحل ما لا يحل، فعوقب بحرمانه، كالقاتل يعاقب
 بحرمانه ميراث من قتله. وقال غيرهم: يفسخ النكاح، فإذا خرجت من
 العدة كان خاطباً من الخطاب، ولم يتأبد التحريم، لأن الأصل أنها لا

تحرم، إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة،
وليس في المسألة شيء من هذا، ورأي الصحابي ليس حجة، وهناك إنكار
من عليّ على عمر في هذا القضاء، وروي أنّ عمر رجع عنه.

قال الله تعالى: " لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ "

المس هنا كناية عن الجماع " أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً " الفرض في اللغة
التقدير، والمراد: أو تقدرُوا لها مقداراً من المهر يوجبه على نفسه.

وظاهر الآية يفيد أنّ رفع الجناح مشروط بعدم المسيس، وهو مشكل عند
الفقهاء، لأنّه لا جناح عليه في الطلاق بعد المسيس أيضاً، ولذلك أجابوا
بجملة أجوبة ليس منها التزام هذا الحكم، وأقرب هذه الأجوبة أن المراد: لا
تبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ، ولا شك أنّ رفع
المهر عنه مشروط بعدم المسيس، وعدم فرض مهر لها.

قالوا: والدليل على أن الجناح هنا تبعة المهر قوله تعالى: " وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ " فأوجب نصف
المهر في مقابله، وقوله: " أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً " بمعنى إلا أن تفرضوا، أو
حتى تفرضوا، وقال بعضهم:

إن (أو) بمعنى الواو، وبالجملة فإنّ الآية رفعت المهر عمن طلق قبل الدخول

وقبل:

تسمية المهر، وطلبت المتعة لها.
"وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ" وأعطوهن ما يتمتعن به من
أموالكم على أقداركم، ومنازلكم من الغنى والإقتار.
والموسع: الذي له سعة.

والمقتر: الضيق الحال.

وقدره: مقداره الذي يطيقه، وكان ابن عباس يقول: متعة الطلاق أعلاها
الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.

وقد اختلف في هذه المتعة المطلوبة للمطلقة قبل الميسر وقبل الفرض:
أواجبة هي أم غير واجبة؟ فذهب قوم منهم أبو حنيفة إلى أنها واجبة،
لظاهر قوله: "وَمَتَّعُوهُنَّ"، وقوله: "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ".

وذهب مالك إلى أنها مستحبة، لأن الله قال: "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ"، ولو
كانت واجبة لكانت حقا على الخلق أجمعين، والظاهر القول بالوجوب
لظاهر الأمر، وكأن الله جعل لها المتعة في مقابل ما جعل للمسمى لها من
نصف الصداق، وأما قوله:

"حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فليبين أن مقتضى الإحسان يوجب ذلك.
"مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ" مصدر مؤكّد لمتعهنّ، أي متعهنّ تمتيعاً بالمعروف
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" حقّ ذلك
حقاً على المحسنين.

قال الله تعالى: " وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "

هذا هو القسم الثاني، لأن المطلقة قبل المسيس: إما أن لا يكون قد فرض لها مهر، أو يكون قد فرض.

الأولى: لم يجعل الله لها شيئاً من المهر، وجعل لها المتعة.
والثانية: جعل لها نصف الصداق.

وقد بقيت المطلقة بعد الدخول، وهذه فيها قسمان، لأنها: إما أن يكون قد سمي لها مهر، أو لا يكون، وللأولى جميع المسمى، وللثانية مهر مثلها.
وقوله: " إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ " أي المطلقات " أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ " أي الولي، وقيل: هو الزوج ويكون المعنى على المعنى الأول إلا أن تسقط المطلقات ما وجب لهن من نصف الصداق، إن كنّ مالكات لأنفسهن، أو يسقط الولي إن لم يكن كذلك: وذلك الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمتة، وعلى الثاني إلا أن تعفو المطلقات، أو يعفو الزوج عن نصف الصداق فيجعل المهر كله لها.

وإلى الأول ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس وعطاء وزيد بن أسلم وربيعة وهو مذهب مالك.

وإلى الثاني ذهب علي، وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد

رقم الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة
١٤-٣	تمهيد في المنادى النظرية
١٥	معنى الاستعانة
٣٣-١٦	سورة الفاتحة
١٦	القول في التسمية
٣٠	حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
٣٣-٣٢	مقدمة الفاتحة
٣١-٣٠	من سورة البقرة
١٣-٢٣	السحر وحكمه
١٥-١٣	أحكام النسخ
١١-١٠	تحويل القيل
٦٥-٦١	السعي بين الصفا والمروة
٧٦-٥٦	أحكام الظلم
٨٦-٨٨	أحكام الطهارة
٨٨-٨٧	أحكام الصلاة
١٣١-٨٦	أحكام الصوم

